

BURKINA FASO



La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons !

RECUEIL DE TEXTES SUR LA FORTIFICATION ALIMENTAIRE À GRANDE ÉCHELLE

Première édition



Octobre 2024

BURKINA FASO



La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons !

RECUEIL DE TEXTES SUR LA FORTIFICATION ALIMENTAIRE À GRANDE ÉCHELLE

Première édition

Octobre 2024

Table des matières

Préface	5
Message du comité d'élaboration du recueil	6
I. Contexte de la fortification à grande échelle au Burkina Faso	7
II. Définition des concepts clés	10
III. Processus d'élaboration du recueil de textes	13
3.1. Les étapes de l'élaboration	14
3.2. Méthode de travail	15
3.2.1. Le travail du comité restreint	15
3.2.2. Le travail du comité élargi	15
3.2.3. Le travail de validation	15
3.2.4. Le travail de hors atelier	15
3.3. Le financement	16
IV. Instruments juridiques internationaux	17
V. Instruments juridiques nationaux	19
5.1. Textes nationaux encadrant la production, l'importation et la commercialisation des aliments au Burkina Faso.	20
5.1.1. Lois	20
5.1.2. Décrets	20
5.1.3. Arrêtés	21
5.2. Textes spécifiques à chacun des aliments de grande consommation enrichis au Burkina Faso	22
5.2.1. Sel iodé	22
5.2.2. Huiles végétales raffinées enrichies	22
5.2.3. Farines de blé tendres enrichies	22
Annexe	23

Préface

Le Burkina Faso dispose d'un nombre important de textes législatifs et réglementaires en matière de production, d'importation et de commercialisation des aliments de manière générale mais aussi de manière spécifique, des textes rendant obligatoire la fortification des aliments de grande consommation tels le sel, les huiles raffinées et la farine tendre de blé. Cette stratégie de santé publique consiste à ajouter des micronutriments essentiels tels que des vitamines et des minéraux à des aliments de base afin d'améliorer leur qualité nutritionnelle. Cependant, ces textes n'ont pas toujours été accessibles, à la communauté des usagers. Cet état de fait compromet considérablement l'atteinte des objectifs du gouvernement visant à réduire les carences en micro-nutriments tels que stipulé dans le deuxième axe stratégique de la Politique Nationale Multisectorielle de Nutrition (PNMN).

Le présent recueil, vise à favoriser la prise en compte effective des mesures de fortification alimentaire à grande échelle dans toutes les activités de la chaîne de l'alimentation au Burkina Faso. Aussi, compile-t-il des titres de conventions et règlements internationaux auxquels le gouvernement a souscrit ainsi que des documents de politique favorables à l'amélioration de l'état nutritionnel des populations.

Ce document constitue un important outil dans le processus de prise des décisions au niveau stratégique mais

aussi d'information pour un changement de comportement au niveau communautaire. L'objectif est de regrouper en un seul document tous les titres de conventions et règlements internationaux en matière de fortification des aliments de grande consommation afin d'améliorer les performances en matière de fortification des aliments à grande échelle, chez les décideurs, chercheurs, étudiants, hommes de loi, opérateurs économiques, partenaires au développement, acteurs de la société civile, populations et tous les autres acteurs. Par ailleurs, il donnera un coup d'accélérateur à l'application effective de la réglementation dans ce secteur d'activité. Ainsi, le présent recueil de textes s'intègre dans la réponse aux prescriptions gouvernementales relatives à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur public.

Sur cette note, nous voudrions exprimer notre gratitude au RESONUT et au Projet d'amélioration de l'Alimentation, de la nutrition et de l'Hygiène en milieu familial (PAH) mis en oeuvre par la GIZ et co-financé mis et co-financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et la Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dont le concours à la fois technique et financier a permis l'élaboration du présent recueil.

Aux noms de toutes les parties prenantes, j'exhorte tous les acteurs à le lire et à en faire une bonne utilisation.

La Présidente de l'ANF-BF
La Directrice
Mme Estelle ATISSA BAMBARA



Message du comité d'élaboration du recueil

L'élaboration de ce recueil de textes portant sur les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la fortification des aliments de grande consommation au Burkina Faso a été une expérience enrichissante pour le Réseau de la Société civile pour la Nutrition (RESONUT) et l'ensemble des membres du comité ayant participé aux travaux tout le long du processus.

En effet ce document nous a permis de comprendre et partager avec les composantes du domaine de la fortification alimentaire une panoplie de contenus juridiques (règlement, lois, décrets, arrêtés, etc.) en lien avec la thématique. Nous ne prétendons nullement avoir répertorié les instruments juridiques dans leur intégralité, ni avoir donné des acceptions qui soient universellement consensuelles.

En produisant ce document les participants entendent apporter leur contribution pour une meilleure accessibilité et une vulgarisation des textes en matière de fortification alimentaire au Burkina Faso.

Nous osons croire que l'exploitation de ce recueil permettra à l'ensemble des acteurs du domaine d'améliorer la qualité de leurs interventions sur le plan juridique et réglementaire en matière de fortification des aliments de grande consommation au Burkina Faso.

Nous tenons particulièrement à remercier le Projet d'amélioration de l'Alimentation, de la nutrition et de l'Hygiène en milieu familial au Burkina Faso mis en œuvre par la GIZ pour le précieux accompagnement technique et financier tout au long du processus d'élaboration de ce recueil.



Contexte de la fortification à grande échelle au Burkina Faso

I.

Au Burkina Faso, les carences en micronutriments ou « Faim Cachée » affectent une grande partie de la population. Les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les enfants sont les plus exposés. Le niveau de ces carences constitue un problème majeur de santé publique car exacerbant de manière importante la morbi-mortalité parmi ces groupes vulnérables.

Selon l'enquête ENIAB 2014, respectivement 62% et 72.5% des femmes en âge de procréer et celles enceintes étaient atteintes d'anémie. La concentration d'iode urinaire était de 73,3µg/l pour une valeur normale comprise entre 150 et 250 µg/l chez les femmes enceintes.

Chez les enfants d'âges préscolaires et scolaires, la prévalence de l'anémie était respectivement de 83% et 67,8%. Quant à la carence en vitamine A, principale cause de cécité infantile, les données y relatives ne reflètent plus la réalité car datant de plus de 10 ans. En effet, l'enquête de base du projet pilote de santé scolaire organisée par Helen Keller International en 2006 dans treize provinces du Burkina a révélé que la prévalence de l'hypo-rétinolemie était estimée à 43,7%.

Face à cette situation, plusieurs stratégies de lutte contre les carences en micronutriments ont été mises en œuvre au Burkina Faso dont entre autres :

- La supplémentation en micronutriments qui prend en compte la supplémentation en vitamine A deux fois par an pour les enfants âgés de 6 à 59 mois, la supplémentation en fer-acide folique des adolescentes et celle des femmes enceintes et la supplémentation en micronutriments multiples (MMS) des femmes enceintes ;
- La fortification à domicile à base de poudres de micronutriments

(MNP) des enfants de 6 à 23 mois ;

- L'enrichissement ou la fortification à grande échelle des aliments de grande consommation (huile végétale raffinée, farine de blé tendre) y compris l'iodation universelle du sel ;
- La bio fortification ;
- La poursuite de la mise en œuvre des interventions d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) conformément au plan de passage à l'échelle de l'ANJE
- La promotion de la diversification alimentaire ;
- La promotion de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à au moins 24 mois ;
- La promotion de l'utilisation du SRO Zinc dans la prise en charge de la diarrhée
- L'éducation nutritionnelle et la promotion de la consommation des aliments riches en micronutriments y compris les produits forestiers non ligneux, l'amélioration des mets locaux... ;
- Les interventions sensibles à la nutrition dans les secteurs de l'eau, hygiène et assainissement, l'éducation, la santé, la protection sociale, l'agriculture etc... ;
- Le renforcement de la coordination stratégique et multisectorielle des interventions de lutte contre les carences en micronutriments.

Parmi ces stratégies, la fortification alimentaire à grande échelle dont fait l'objet le sel, les huiles végétales raffinées et la farine de blé tendre constitue l'une des

options majeures adoptée par le pays pour adresser significativement cette problématique.

Ainsi, le Burkina Faso s'est engagé dans le processus d'enrichissement des aliments avec l'adhésion à l'iodation universelle du sel depuis 1996. Cet engagement en faveur de la fortification alimentaire à grande échelle s'est poursuivi avec celle des huiles végétales raffinées en vitamine A en 2007 et de la farine de blé tendre en fer/acide folique en 2008.

Afin d'encadrer la production, l'importation, la consommation, la commercialisation et le contrôle à tous les niveaux, plusieurs textes réglementaires ministériels et interministériel ont été adoptés.

En raison du fait que l'enrichissement des aliments fait intervenir plusieurs profils et disciplines, l'approche multi-sectorielle a été privilégiée afin d'atteindre les objectifs communs de planification, de financement, de mise en œuvre et de suivi de la fortification.

C'est ainsi que l'Alliance Nationale pour la Fortification (ANF) a été mise en place en 2014 par l'Arrêté interministériel n°2014-587/MS/MICA/MEF/MASA du 24 juin 2014 portant, attributions, organisation, composition et fonctionnement de l'ANF au Burkina Faso (annexe 1).

C'est un espace d'échanges et de coordination des activités de la fortification. L'ANF offre un cadre de réflexion stratégique et de surveillance des activités

de fortification des aliments au Burkina Faso. Elle regroupe les représentants des ministères techniques concernés, les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les instituts de recherche, les industries, les associations de consommateurs, et les médias.

Malgré l'existence de l'ANF et plusieurs textes réglementant les différentes chaînes de la fortification alimentaire à grande échelle, force est de constater une faible application de ces textes.

Plusieurs raisons sont évoquées dont entre autres, la faible connaissance de ces textes, leur faible vulgarisation et accessibilité par l'ensemble des acteurs.

Dans le but de résorber ces difficultés, le Burkina Faso, a entrepris l'élaboration du présent recueil de textes régissant le domaine de la fortification alimentaire à grande échelle.

Il devra permettre aux différents acteurs de la fortification ainsi que la population de disposer facilement d'un référentiel leur fournissant l'ensemble des textes réglementaires en la matière au Burkina Faso.

L'existence de ce recueil et sa mise à disposition contribueront considérablement à la vulgarisation des textes et leur meilleure application pour une production, une importation, une commercialisation et une consommation d'aliments fortifiés plus sécurisés.



Définition des concepts clés

II.

Arrêté



C'est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d'un ou de plusieurs ministres ou d'autres autorités administratives autres que le Président de la République et le Premier ministre¹.

Convention



En droit, la convention est un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs personnes qui engagent non seulement les signataires de l'acte mais aussi tous les membres des collectivités ou groupes représentés par eux et qui est destiné à produire des conséquences juridiques

Décret



Le décret est un acte juridique exécutoire à portée générale (Règlement) ou individuelle signé soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions respectives. C'est un acte administratif unilatéral².

Fortification/enrichissement alimentaire



L'enrichissement des aliments est l'ajout de vitamines et minéraux essentiels (micronutriments) aux aliments pendant la post-récolte, le processus de fabrication conçu pour améliorer le contenu nutritionnel du produit final destiné aux consommateurs. Les aliments de base généralement enrichis sont le sel comestible, l'huile végétale, le sucre, les farines de blé et de maïs, le riz et les condiments tels que la sauce soja. Lorsque l'enrichissement est entrepris pour atteindre une proportion significative de la population d'un pays, il est appelé enrichissement à grande échelle ou de masse et les efforts de mise en œuvre sont souvent concentrés sur des unités de production alimentaire de taille industrielle³.

1 (Cf. Lexique des termes Juridiques, Dalloz 2017-2018)

2 Idem

3 Cf. Document d'orientation stratégique pour la surveillance réglementaire des programmes d'enrichissement des aliments à grande consommation au Burkina Faso

Instruments juridiques internationaux



Les instruments juridiques internationaux sont des textes et actes juridiques englobant l'ensemble des actes (lato sensu) dotés d'une valeur obligatoire pour les États et institutions communautaires contractants. Ils se présentent sous forme de déclarations, de recommandations ou de conventions (traités, pactes, accords, protocoles additionnels, règlements, directives, décisions, recommandations, avis, résolutions, etc.)⁴.

Loi



Au sens strict (parfois dit « formel »), il s'agit d'une règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement selon la procédure législative et dans le domaine de compétence établie par la Constitution. Au sens large (parfois dit « matériel »), la loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire⁵.

Ordonnance

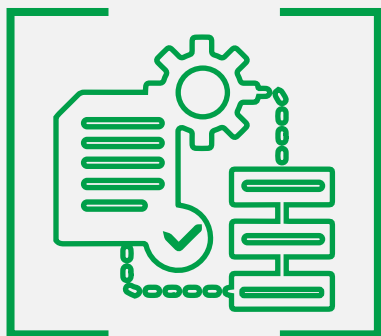


Une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure législative déléguée. Les ordonnances correspondent aux mesures prescrites par des autorités compétentes. Elles sont suivies d'un projet de loi et ratifiées par le Parlement. Elles entrent en vigueur dès qu'elles sont publiées⁶.

4 Cf. Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu, 9ème édition

5 Cf. Lexique des termes Juridiques, Dalloz 2017-2018

6 Idem



Processus d'élaboration du recueil de textes

III.

3.1. Les étapes de l'élaboration

L'élaboration du document s'est faite en trois étapes essentielles à savoir : la production du draft initial, la consolidation et la production du document provisoire et enfin l'adoption du recueil de textes.

01

La production du draft initial

La production du tout premier document s'est faite dans un cadre de travail organisé. Il s'agit d'un comité multi acteurs mis en place et composé de dix (10) membres répartis comme suit : deux (02) membres du groupe thématique nutrition du (RESONUT), deux (02) membres de l'équipe de la coordination du RESONUT, quatre (04) membres de l'ANF et de deux (02) personnels de la GIZ. Ce comité s'est réuni à Koudougou en séance de travail du 12 au 15 septembre 2023.



02

La consolidation et la production du document provisoire

La production du tout premier document s'est faite dans un cadre de travail organisé. Il s'agit d'un comité multi acteurs mis en place et composé de dix (10) membres répartis comme suit : deux (02) membres du groupe thématique nutrition du (RESONUT), deux (02) membres de l'équipe de la coordination du RESONUT, quatre (04) membres de l'ANF et de deux (02) personnels de la GIZ. Ce comité s'est réuni à Koudougou en séance de travail du 12 au 15 septembre 2023.



03

L'adoption du document

L'adoption du recueil de textes a réuni à Ouagadougou le 05 octobre 2023, plusieurs acteurs multisectoriels issus des secteurs ministériels concernés, des organismes internationaux, des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de la société civile.



3.2. Méthode de travail

L'élaboration du recueil s'est faite suivant une méthode active, très participative qui a permis aux acteurs de réunir l'essentiel des textes encadrant la production et la distribution des aliments au Burkina Faso y compris des textes spécifiques à la fortification des aliments de grande consommation.

3.2.1. Le travail du comité restreint



Le comité restreint a fait un travail de collecte de textes disponibles. Ce travail a fait appel aux connaissances des participants sur les textes existants, chacun en ce qui concerne son domaine et même au-delà. Ce travail préalable a été suivi d'une recherche d'informations complémentaires sur internet afin de permettre d'établir un répertoire des titres des textes réglementant la production, la transformation et la commercialisation des aliments au niveau national et international de manière générale mais aussi des textes spécifiques régissant la fortification obligatoire des aliments de grande consommation.

3.2.2. Le travail du comité élargi



Le comité élargi a fait un travail de collecte des versions numériques des textes répertoriés, d'analyse des contenus, de tri des textes pertinents et de recherches complémentaires de textes suivi de l'identification de l'ensemble des sources pouvant permettre d'accéder aux versions numériques et/ou physiques des textes restés non retrouvés.

3.2.3. Le travail de validation



La validation a consisté à la présentation des points du recueil au cours d'un atelier, des textes restés non retrouvés, de récolter les amendements et autres apports des participants en vue de les prendre en compte dans la finalisation du document.

3.2.4. Le travail de hors atelier



Dans la démarche du travail hors ateliers, des recherches de documents et des consultations de personnes ressources ont été faites en vue de réunir le maximum d'informations et donner au recueil tout son sens. Dans ce sens, des consultations ont été faites auprès des ministères concernés, des archives nationales et du Secrétariat Général du Gouvernement pour permettre de réunir les textes non retrouvés à l'issue des travaux du comité.

3.3. Le financement

L'élaboration de ce recueil a été possible grâce au soutien financier du Projet d'amélioration de l'Alimentation, de la nutrition et de l'Hygiène en milieu familial au Burkina Faso (PAH) mis en œuvre par la GIZ et co-financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et la Bill & Melinda Gates Foundation.



Instruments juridiques internationaux

IV.

Afin de se conformer à l'environnement juridique et réglementaire international et régional et de mieux encadrer la production, l'importation, la commercialisation, la consommation et le contrôle dans les domaines clés de la fortification des aliments de grande consommation, le Burkina Faso a ratifié de nombreux textes et instruments juridiques. Ces différents instruments juridiques proviennent de diverses sources et sont destinés à une multitude d'acteurs pluridimensionnels et multisectoriels. On note essentiellement (cités à titre d'exemple mais non annexés dans le corps du document) :

- Règlement n°007/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA ;
- Règlement n°01/2005/CM/UEMOA portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation, et de métrologie dans l'UEMOA ;
- Règlement n°09/2003/CM/UEMOA, portant code communautaire antidumping ;
- Règlementation n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques commerciales anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.

En outre, les accords ou les directives et les partenariats en lien avec la nutrition des populations auquel le Burkina Faso est impliqué sont des instruments juridiques qui peuvent favoriser et / ou encadrer la fortification des aliments.

Au titre des accords ou directives de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui encouragent ou exigent la fortification des aliments de base, l'on peut citer :

Le règlement de la CEDEAO sur la fortification des aliments

La CEDEAO a élaboré un règlement régional sur la fortification des aliments, qui fixe des normes et des directives pour la fortification des aliments de base tels que le sel, la farine de blé et le maïs, le riz et l'huile végétale. Ce règlement vise à garantir que ces aliments de base sont enrichis en éléments nutritifs essentiels pour lutter contre les carences nutritionnelles. Ce processus d'harmonisation des normes a été planifié à l'aide du modèle d'harmonisation ECOSHAM. Le Burkina Faso a homologué ces dispositions comme normes nationales d'application obligatoire pour trois aliments à savoir le sel, les huiles raffinées et la farine tendre de blé.

Le partenariat avec des organisations internationales

Le gouvernement du Burkina Faso collabore avec des agences des Nations Unies engagées dans la lutte contre la malnutrition telles que le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'UNICEF et autres Organisations internationales/coopérations (Helen Keller International, GIZ, Catholic Relief services, etc.) pour mettre en œuvre des programmes de fortification des aliments et améliorer la nutrition.



Instruments juridiques nationaux

V.

Le cadre réglementaire du volet de la fortification des aliments de grande consommation au Burkina Faso est caractérisé par l'adoption de plusieurs textes et instruments juridiques dont des textes de lois, de décrets et d'arrêtés. Ces textes concourent à un meilleur état sanitaire des aliments concernés et à termes, à l'amélioration de l'état nutritionnel de la population. Au nombre de ces textes on note l'existence d'instruments communs à l'ensemble des aliments de grande consommation enrichis notamment le sel, les huiles végétales raffinées et la farine de blé tendre, mais aussi des textes spécifiques à chacun d'eux.

5.1. Textes nationaux encadrant la production, l'importation et la commercialisation des aliments au Burkina Faso

L'environnement juridique au Burkina Faso en matière de fortification des aliments de grande consommation est aussi marqué par l'existence de textes qui encadrent collectivement l'ensemble des trois aliments (véhicules) concernés. Ce sont des lois, des décrets, des arrêtés et des ordonnances.



5.1.1. Lois

- Loi n° 038-2018/AN du 30 octobre 2018, portant code des investissements au Burkina Faso ;
- Loi N°016-2017/AN du 27/04/2017, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- Loi n°013-2013/AN du 07/05/2013, portant réglementation de la profession du commerçant au Burkina ;
- Loi n°012-2013/AN du 07/05/2013, portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso ;
- Loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994, portant Code de la Santé publique.



5.1.2. Décrets

- Décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020, portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle ;
- Décret n°2018-1260/PRES/PM/MCIA/MJDHPC/MINEFID du 31 décembre 2018, portant modalité d'application de la loi n°012-2013/AN du 7 mai 2013, portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso ;
- Décret n°2018-1199/PRES/PM/MICA/MUH/MINEFID/MATD/MGDHPC du 31 décembre 2018, relatif au commerce de distribution ;
- Décret n° 2003- 478 IPRES/PM/MS modifiant le décret n° 99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999, portant création du Laboratoire National de Santé Publique ;

- Décret n° 94-014/PRES/PM/MICM/MFPL du 06 Janvier 1994 portant institution d'un certificat National de conformité (CNC) des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;



5.1.3. Arrêtés

- Arrêté N° 2023-00388 /MDICAPME/SG/DGC du 06 septembre 2023, portant modification de l'arrêté N° 2022-259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation des biens et services soumis à la réglementation des prix ;
- Arrêté N° 2023-00387 /MDICAPME/SG/DGC du 05 septembre 2023, portant modification de l'arrêté N° 2022-265/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant mise sous régime des prix fixés de certains biens et services soumis à la réglementation des prix ;
- Arrêté conjoint 2023-00175 /MDICAPME/MEFP du 24 Avril 2023, portant fixation de la liste des produits soumis au Certificat National de Conformité ;
- Arrêté n°2020-0126/MCIA/CNCC du 8 avril 2020, fixant le modèle type de la fiche de déclaration du lieu de stockage ;
- Arrêté 2020-0117/MCIA/SG du 20 mars 2020, portant modification de l'arrêté 2018-0022 du 22 janvier 2018, fixant la liste des produits, bien et service soumis à la réglementation des prix ;
- Arrêté N°2019-0417/MICA/SG du 02 décembre 2019, portant organisation de l'activité de commerce, de distribution au Burkina Faso ;
- Arrêté n°2018-486/MINEFID/CAB du 16 novembre 2018, portant adoption de spécifications techniques standards de produits alimentaires objet de marché public ;
- Arrêté n°2017-0276/MCIA/SG du 21 juillet 2017, fixant la liste des produits procédé et services faisant l'objet d'utilisation de la marque nationale de conformité aux normes ;
- Arrêté conjoint n°2014-108/ MASA/MEF du 29 juillet 2014, fixant la liste des végétaux, produits végétaux, produits d'origine végétal et autres articles réglementés soumis au contrôle phytosanitaire et au contrôle de la qualité ;
- Arrêté conjoint n°08-009/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008, portant fixation des frais d'analyse dus lors de la délivrance du certificat national de conformité et du certificat de qualité sanitaire ;
- Arrêté conjoint n°08.008/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008, portant fixation de la liste des produits soumis au certificat national de conformité et au certificat de qualité sanitaire ;

5.2. Textes spécifiques à chacun des aliments de grande consommation enrichis au Burkina Faso

Au-delà des textes communs encadrant la production, l'importation et la commercialisation des aliments au Burkina Faso, on note l'existence de textes juridiques spécifiques encadrant la fortification du sel, des huiles végétales raffinées et la farine de blé tendre.



5.2.1. Sel iodé

- Arrêté interministériel n°2013-1033/MS/MASA/MEF/MICA du 27 septembre 2013, portant réglementation de l'importation, de la commercialisation et l'utilisation du sel au Burkina Faso ;



5.2.2. Huiles végétales raffinées enrichies

- Arrêté n°2022-00261/ MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022, portant fixation des prix de vente de l'huile alimentaire produite par la société nouvelle huilerie et savonnerie (SN-CITEC) ;
- Arrêté interministériel n°2012-0232/MICA/MS/MEF/MAH du 30 octobre 2012, portant enrichissement obligatoire des huiles végétales en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer et en acide folique ;
- Arrêté conjoint n°2011-0265/MICA/MS/MEF du 9 décembre 2011, portant fixation des caractéristiques des huiles alimentaires destinées à la consommation au Burkina Faso ;
- Arrêté conjoint n°2011-0264/MICA/MEF/MS/MEDD/MFPTSS du 9 décembre 2011, portant réglementation des installations d'unités de production d'huiles alimentaires au Burkina Faso ;



5.2.3. Farines de blé tendres enrichies

- Arrêté interministériel n°2012-0232/MICA/MS/MEF/MAH du 30 octobre 2012, portant enrichissement obligatoire des huiles végétales en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer et en acide folique ;

Annexes

LOIS

LOI N° 038-2018/AN
PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
AU BURKINA FASO

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 30 octobre 2018
et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS

Article 1 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

- capital : ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumulés, qu'ils soient corporels ou incorporels qui sont affectés à la création de revenus ;
- conservation : acte qui consiste à préserver un élément dans un état constant ;
- entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, sous la forme juridique d'une personne morale ;
- entreprise agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique, dans un objectif de rentabilité économique et concourant à l'accroissement de la production et de la valeur ajoutée des productions agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques, la création d'emplois et/ou l'amélioration des revenus en milieu rural et de gestion durable des ressources naturelles ;
- entreprise de protection de l'environnement : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une activité éligible au sens de la présente loi, qui contribue à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles au sens des lois et règlements du code de l'environnement ;
- entreprise nouvelle : toute entité économique telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible. L'investissement projeté doit permettre la création d'une activité nouvelle et ne pas résulter d'une ou de différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l'activité ciblée ;

- extension ou diversification : tout programme d'investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :
 - un accroissement d'au moins 30% de la capacité de production, hors renouvellement, ou des investissements initiaux ;
 - ou un investissement en matériel de production hors renouvellement d'au moins cent millions (100 000 000) francs CFA ;
 - ou la fabrication de nouveaux produits impliquant l'acquisition de nouveaux matériels.
- investissement : capital employé par toute personne morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l'occasion de la création d'entreprises nouvelles, d'opération de modernisation, d'extension, de diversification d'activités déjà existantes ou lors du renouvellement des biens d'équipements de l'entreprise ;
- **investissement productif** : tout investissement devant permettre l'exercice d'une activité qu'elle soit :
 - de production ;
 - de conservation ;
 - de transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits finis ;
 - de prestations de services ;
 - de formation technique et professionnelle ;
 - de promotion des énergies renouvelables ;
 - de protection de l'environnement ;
- investissement de capitaux provenant de l'étranger :
 - apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l'étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie

au Burkina Faso à condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ;

- réinvestissements de bénéfices de l'entreprise qui auraient pu être exportés.
- investissements directs Etrangers : mouvements internationaux de capitaux réalisés pour créer, développer ou maintenir une filiale à l'étranger ou pour exercer le contrôle ou une influence significative sur la gestion d'une entreprise étrangère ;
- investissement de portefeuille : acquisition d'obligations ou d'actions d'une entreprise pour un motif financier et sans une volonté de la contrôler ;
- investisseur : toute personne morale, réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de sa nationalité ;
- pôle de croissance : zones économiques spéciales ayant en commun un secteur d'activités et qui se réfère à une activité motrice qui exerce des effets d'entraînement auprès d'unités subordonnées sur la localité d'implantation et sur d'autres espaces géographiques ;
- production : activité socialement organisée exercée par une unité institutionnelle qui combine des facteurs de production notamment le facteur travail et le facteur capital afin de transformer les consommations intermédiaires en biens ou en services échangés sur le marché ou obtenus à partir de facteurs de production s'échangeant sur le marché ;
- prestation de services : toute activité professionnelle entreprise par une personne morale de droit privé, voire d'organisme public, en vue d'offrir des services à titre onéreux ;
- zones économiques spéciales : espaces géographiques délimités dédiés à un ou à plusieurs secteurs d'activités pour promouvoir les exportations.

CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 :

La présente loi porte Code des Investissements au Burkina Faso.

Elle a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso.

Article 3 :

La présente loi vise la création et le développement des activités orientées vers :

- la promotion de l'emploi et la formation d'une main-d'œuvre nationale qualifiée ;
- la valorisation de matières premières locales ;
- la promotion des exportations ;
- la production de biens et services destinés au marché intérieur ;
- l'utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;
- la mobilisation de l'épargne nationale et l'apport de capitaux extérieurs ;
- la réalisation d'investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres de Ouagadougou ;
- la réhabilitation et l'extension d'entreprises ;
- la promotion de l'artisanat ;
- la promotion des énergies renouvelables ;
- la protection de l'environnement ;
- la promotion de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation ;
- toutes activités jugées comme telles par les pouvoirs publics.

Article 4 :

Est exclue de la présente loi, toute entreprise qui exerce :

- exclusivement des activités commerciales et de négoce ;
- des activités de recherche ou d'exploitation de substances minières relevant du code minier ;
- des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques relevant du code des investissements agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ;
- des services bancaires et financiers ;
- des activités de télécommunications autres que celles des entreprises de téléphonie ou de fourniture d'accès internet agréées ;
- exclusivement des activités d'investissements de portefeuille.

Les équipements et le matériel de plus de cinq (5) d'âge sont exclus du bénéfice du présent code des investissements.

Article 5 :

Certains secteurs d'activités peuvent faire l'objet de restrictions à l'investissement direct étranger.

Dans ce cas, les entreprises étrangères qui souhaitent investir dans lesdits secteurs peuvent être soumises à des procédures particulières qui sont précisées par voie réglementaire.

Article 6 :

Les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso, sont assurées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code. Elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu'elles satisfont aux conditions d'octroi desdits régimes.

Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Industrie et des Finances.

TITRE II

DU RÉGIME DE DROIT COMMUN

Article 7 :

Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique, sociale et énergétique de l'Etat notamment la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de l'environnement.

Toutefois, les investisseurs doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le Ministre chargé de l'Industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer auprès dudit ministre une demande d'autorisation d'implantation comportant :

- l'identité du promoteur ;
- l'objet du projet ;
- le lieu d'implantation avec plans de masse ;
- le montant du capital social et sa répartition ;
- la liste des équipements ;
- le montant des investissements et leurs schémas de financement ;
- la capacité de production prévue ;
- le nombre d'emplois à créer ;
- les effets de l'unité sur l'environnement et les mesures de sauvegarde.

Le délai de traitement de la demande d'implantation est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification, l'autorisation d'implantation est acquise de droit au promoteur. Dans ce cas, l'Administration est tenue de lui délivrer l'autorisation d'implantation.

Article 8 :

Les personnes morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d'acquérir les droits de toute nature, utiles à l'exercice de leurs activités notamment :

- les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels ;
- les concessions ;
- les autorisations et les permis administratifs ;
- la participation aux commandes publiques.

Elles ne peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité.

Elles sont également assurées de la garantie contre toute mesure d'expropriation directe ou indirecte, sauf pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, elles bénéficient d'une juste et préalable indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les mesures législatives ou réglementaires d'ordre général conçues ou appliquées pour protéger l'intérêt public tel que la santé publique, la sécurité ou l'environnement ne constituent pas des mesures d'expropriation indirecte.

Les droits acquis de toute nature leur sont garantis.

Article 9 :

Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabè.

Ils peuvent faire partie d'organismes professionnels de défense d'intérêts collectifs dans le cadre des lois et règlements burkinabè.

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les entreprises étrangères et leurs dirigeants bénéficient d'un traitement identique à celui accordé aux entreprises et aux dirigeants de nationalité burkinabè sous réserve de réciprocité de la part de leur pays d'origine.

Article 10 :

Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur.

Article 11 :

Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements burkinabè, sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment :

- le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur gré leur entreprise ;
- la liberté d'embauche, la liberté d'emploi et de licenciement ;
- le libre choix des fournisseurs et des prestataires de service ;
- la liberté commerciale ;
- le libre accès aux sources de matières premières ;
- la libre circulation à l'intérieur du Burkina Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange.

Article 12 :

Les entreprises étrangères bénéficient de la même protection que les entreprises burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.

Elles jouissent d'un traitement juste et équitable, d'une sécurité et d'une protection constante, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation de leurs investissements.

Article 13 :

Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes morales étrangères qui effectuent au Burkina Faso un investissement financé par un apport de devises.

Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans les meilleurs délais dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de

leurs avoirs, les royalties dues au titre des contrats de licence, les fonds d'indemnisation.

Article 14

Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité burkinabè qui occupent un emploi dans une entreprise locale ont le droit, conformément à la réglementation en vigueur en matière de change et de fiscalité, de transférer leurs salaires.

Article 15 :

Toute entreprise entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, peut bénéficier d'entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes.

Article 16 :

Les matières premières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie 1 du Tarif des Douanes.

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 17 :

Il existe cinq (05) régimes privilégiés définis comme suit :

- le « Régime A » concerne les entreprises dont l'investissement est compris entre cent millions (100 000 000) de francs CFA et cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d'au moins vingt emplois permanents ;
- le « Régime B » concerne les entreprises dont l'investissement est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et inférieur à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement, entraînant la création d'au moins trente emplois permanents ;
- le « Régime C » concerne les entreprises dont l'investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA et inférieur à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d'au moins quarante emplois permanents ;
- le « Régime D » concerne les entreprises dont l'investissement est supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d'au moins trente emplois permanents et dont la production destinée à l'exportation est égale ou supérieure à 80% ;
- Le « Régime E » concerne les entreprises dont l'investissement est supérieur ou égale à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d'au moins cent emplois permanents

Toutefois, pour les entreprises des secteurs de la transformation des matières premières issues du secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique, les entreprises des secteurs des énergies renouvelables, de la protection de l'environnement et de l'artisanat, les critères de seuil d'investissement et de création d'emploi sont réduits au quart.

Article 18 :

L'entreprise désirant bénéficier d'un régime privilégié doit déposer auprès du Ministère en charge de l'Industrie, un dossier de demande d'agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Une Commission Nationale des Investissements est chargée d'examiner les dossiers de demande d'agrément. Le délai de traitement de la demande d'agrément est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification, l'agrément est acquis de droit au promoteur. Dans ce cas, l'Administration est tenue de lui délivrer l'agrément sollicité.

La Commission Nationale des Investissements est chargée du suivi et du contrôle des engagements mis à la charge des entreprises agréées prévus à l'article 20 ci-dessous.

Article 19 :

Pour chaque entreprise bénéficiaire d'un régime privilégié, l'arrêté d'agrément :

- indique le type de régime privilégié accordé et les avantages concédés ;
- fixe les conditions particulières en fonction de la nature du projet ;
- énumère les activités pour lesquelles l'agrément est accordé ;
- précise les engagements souscrits par l'entreprise ;
- détermine en cas de défaillance les sanctions applicables à l'entreprise.

Article 20 :

Les entreprises bénéficiaires d'un régime privilégié sont tenues :

- d'acquérir un matériel performant, de recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l'exploitation dans des conditions optimales de productivité ;
- de fournir aux autorités compétentes des informations jugées utiles par elles ;

- de tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ;
- de respecter leurs obligations fiscales ;
- d'employer en priorité les nationaux et d'assurer un même traitement à compétence égale ;
- de réaliser des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ;
- d'utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ;
- de protéger l'environnement par la mise en œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents et de respecter la réglementation environnementale en vigueur ;
- de se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur ;
- de payer une redevance, à compter de la phase d'exploitation, destinée au financement des activités de promotion de l'industrialisation. Le mode de détermination de la redevance est fixé par voie réglementaire .

Article 21 :

Le délai de réalisation des investissements des entreprises agréées au présent Code est fixé à trois ans pour compter de la date de signature de l'arrêté d'agrément.

Toutefois, il peut être accordé au promoteur qui justifie d'un début de réalisation de son projet, une seule prorogation d'un an à compter de la date d'expiration du délai de réalisation.

Article 22 :

Le promoteur dont le projet n'a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois ans, prévu à l'article 21 ci-dessus perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l'arrêté d'agrément ; notification lui en est faite par arrêté du Ministre chargé de l'industrie.

Article 23 :

L'arrêt de l'activité pendant la période d'agrément ne donne pas automatiquement droit à une prorogation de la durée de l'agrément.

La prorogation éventuelle de la durée de l'agrément n'est accordée qu'au vu d'un dossier exposant les motifs de l'arrêt, déposé auprès du secrétariat de la Commission Nationale des Investissements. La délivrance de l'arrêté de prorogation de la durée de l'agrément est effectuée dans les mêmes conditions que l'arrêté d'octroi de l'agrément lui-même.

Article 24 :

Le contrôle du respect des engagements de l'Etat et des obligations de l'entreprise bénéficiaire d'un régime privilégié est assuré par la Commission Nationale des Investissements.

Les entreprises bénéficiaires d'un régime privilégié sont soumises à deux types de contrôles :

- un contrôle en aval qui intervient après la réalisation du projet d'investissement ;
- un contrôle annuel, couvrant la phase d'investissement et d'exploitation

Article 25 :

En cas de violation des obligations constatée par les services de contrôle compétents, les Ministres chargés de l'Industrie et des Finances, après avis de la Commission Nationale des Investissements, peuvent prendre à l'encontre de l'entreprise défaillante les sanctions suivantes :

- la suppression partielle des avantages en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 20 et 21 de la ci-dessus. ;
- le retrait définitif de l'agrément dans les cas suivants :
 - non réalisation de l'activité dans les délais légaux octroyés ;
 - arrêt des activités pendant la période de l'agrément d'une durée supérieure à dix-huit mois sans perspective prouvée de reprise.

L'entreprise ne peut être sanctionnée qu'après avoir été invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense.

Sans préjudice des sanctions ci-dessus énumérées, l'entreprise défaillante s'expose au rappel des droits liés aux avantages et aux remboursements des subventions octroyées et des pénalités y afférentes.

Article 26 :

La décision de suppression partielle des avantages et celle de retrait de l'agrément prises par la Commission font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres en charge de l'industrie et des finances.

CHAPITRE 2 : DES REGIMES D'AGREMENT

Article 27 :

Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l'un des cinq régimes privilégiés prévus à l'article 17 de la présente loi.

1. Régime A

a) A l'investissement

❖ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s'applique en cas d'extension d'activités.

❖ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- en cas d'extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l'entreprise à l'issue d'une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d'exploitation fabriqués localement ;
- dans le cadre d'un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévus à l'article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

❖ **Au titre des impôts directs**

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (IS) ;
- contribution des patentes (Patente) ;
- taxe foncière des sociétés ;
- taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;
- impôt sur les revenus des créances (IRC).

b) A l'exploitation

❖ **Au titre de l'impôt sur les sociétés :**

- exonération totale pour les deux (02) premières années ;
- réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés (IS) de la 3^{ème} année à la 5^{ème} année ;
- à partir de la 6^{ème} année paiement intégral de l'impôt sur les sociétés (IS).

❖ **Au titre de la patente :**

- exonération du droit proportionnel pendant cinq ans.

❖ **Au titre de la taxe foncière des sociétés :**

- exonération totale pendant cinq ans.

❖ **Au titre de la Taxe patronale et d'apprentissage (TPA) :**

- exonération totale pendant cinq ans.

2. Régime B

a) A l'investissement

❖ **Au titre des droits et taxes de douanes :**

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s'applique en cas d'extension.

❖ **Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :**

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d'exploitation fabriqués localement ;
- en cas d'extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l'entreprise à l'issue d'une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l'article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

❖ **Au titre des impôts directs**

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (IS) ;
- contribution des patentes (Patente) ;
- taxe foncière des sociétés ;
- taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;
- impôt sur les revenus des créances (IRC)

b) A l'exploitation

❖ Au titre de l'Impôt sur les sociétés :

- exonération totale pour les trois (03) premières années ;
- réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés (IS) de la 4^{ème} année à la 6^{ème} année ;
- à partir de la 7^{ème} année paiement intégral de l'impôt sur les sociétés (IS).

❖ Au titre de la patente :

- exonération du droit proportionnel pendant six ans.

❖ Au titre de la taxe foncière des sociétés :

- exonération totale pendant six ans.

❖ Au titre de la Taxe patronale et d'apprentissage (TPA) :

- exonération totale pendant six ans.

3. Régime C

a) A l'investissement

❖ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s'applique en cas d'extension.

❖ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d'exploitation et le premier lot de pièce de rechange les accompagnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d'exploitation fabriqués localement ;
- en cas d'extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l'entreprise à l'issue d'une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant

Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l'article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

❖ **Au titre des impôts directs :**

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (IS) ;
- contribution des patentes (Patente) ;
- taxe foncière des sociétés ;
- taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;
- impôt sur les revenus des créances (IRC).

b) A l'exploitation

❖ **Au titre de l'impôt sur les sociétés :**

- exonération totale pour les quatre premières années ;
- réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés (IS) de la 5^{ème} année à la 7^{ème} année ;
- à partir de la 8^{ème} année, paiement intégral de l'impôt sur les sociétés (IS).

❖ **Au titre de la patente :**

- exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

- ❖ **Au titre de la taxe foncière des sociétés :**
 - exonération totale pendant sept ans.
- ❖ **Au titre de la Taxe patronale et d'apprentissage (TPA) :**
 - exonération totale pendant sept ans

4. Régime D

a) A l'investissement

- ❖ **Au titre des droits et taxes de douanes :**
 - acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s'applique en cas d'extension.
- ❖ **Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :**
 - exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
 - exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d'exploitation fabriqués localement ;
 - en cas d'extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l'entreprise à l'issue d'une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l'article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

❖ **Au titre des impôts directs :**

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (IS) ;
- contribution des patentes (Patente) ;
- taxe foncière des sociétés ;
- taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;
- impôt sur les revenus des créances (IRC).

b) A l'exploitation

❖ **Au titre de l'impôt sur les sociétés :**

- exonération totale pour les quatre premières années ;
- réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés (IS) de la 5^{ème} année à la 7^{ème} année ;
- à partir de la 8^{ème} année paiement intégral de l'impôt sur les sociétés (IS).

❖ **Au titre de la patente :**

- exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

❖ **Au titre de la taxe foncière des sociétés :**

- exonération totale pendant sept ans.

❖ **Au titre de la Taxe patronale et d'apprentissage (TPA) :**

- exonération totale pendant sept ans

5. Régime E

a) A l'investissement

❖ **Au titre des droits et taxes de douanes :**

- exonération totale des douanes sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s'applique en cas d'extension.

❖ **Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :**

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d'exploitation fabriqués localement ;
- en cas d'extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l'entreprise à l'issue d'une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

b) A l'exploitation

❖ **Au titre des droits et taxes de douanes :**

- acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant sept ans ;
- exonération totale des droits et taxes de douanes sur les exportations des biens produits ou transformés dans le cadre du projet, à l'exception de la redevance informatique.

❖ **Au titre de l'impôt et taxes sur les sociétés :**

- exonération totale pendant les sept premières années :

- de l'Impôt sur les sociétés (IS) ;
- de l'Impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) ;
- des Acomptes provisionnels.
- application de l'Impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la huitième année jusqu'à la quinzième (15^{ème}) année.

❖ **Au titre de la patente :**

- exonération pendant sept ans de la Contribution des patentes (CP).

❖ **Au titre de la taxe foncière des sociétés :**

- exonération totale pendant sept ans.

❖ **Au titre de la Taxe patronale et d'apprentissage (TPA) :**

- exonération totale pendant sept ans.

Article 28 :

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises agréées aux régimes sont éligibles, durant la phase d'investissement, au bénéfice des avantages douaniers et de l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée prévus au titre de ladite phase.

Article 29 :

Les avantages prévus à l'article 27 ci-dessus ne concernent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.

Toutefois, les investissements en appareils de climatisation réalisés par les établissements hôteliers et les établissements de santé ne sont pas concernés par cette exclusion.

CHAPITRE 3 : DE L'ENTREE EN VIGUEUR

Article 30 :

Les avantages liés à l'exploitation prévus à l'article 27 ci-dessus courent à partir de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de l'Industrie.

Le délai de traitement de la demande de constatation de démarrage est de quarante-cinq jours ouvrables. Passé ce délai sans aucune notification de l'administration, l'arrêté de démarrage est acquis de droit au promoteur. Dans ce cas, l'Administration est tenue de lui délivrer l'arrêté de constatation de démarrage.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION

Article 31 :

Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à cinquante kilomètres au moins de Ouagadougou bénéficient d'une prorogation de deux ans des avantages liés à l'exploitation afférents à leur régime d'agrément.

Pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s'applique à la première tranche de l'exonération.

Elles bénéficient également d'une exonération totale sur cinq exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement.

CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES LIES A CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITES

Article 32 :

Les entreprises des secteurs de la protection de l'environnement, de la production d'énergies renouvelables et de l'artisanat bénéficient d'une prorogation de deux ans des avantages liés à l'exploitation afférents à leur régime.

Pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s'applique à la première tranche de l'exonération.

Elles bénéficient également d'une exonération totale sur cinq (5) exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement.

CHAPITRE 3 : DU TRANSFERT DES AVANTAGES AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT-BAIL

Article 33 :

Les avantages prévus au titre de la présente loi pour l'acquisition d'équipements agréés peuvent faire l'objet de transfert au profit de la société de crédit-bail lorsque l'opération est réalisée par voie de crédit-bail.

Le transfert porte sur l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5%.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

- l'introduction par la société de crédit-bail auprès du Ministre chargé des Finances d'une demande d'autorisation de transfert du bénéfice de l'avantage ;
- la mention dans l'acte de vente que l'acquisition est effectuée en vue de la réalisation d'un crédit-bail déterminé ;
- la justification que le locataire bénéficie d'un régime privilégié consenti par le présent Code ;
- l'existence du bien objet du crédit-bail sur la liste des équipements agréés.

Si le locataire ne procède pas à l'achat du bien dans les délais impartis dans le contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le Directeur général des Impôts dans le mois de l'expiration dudit délai.

Les droits non perçus deviennent exigibles et sont majorés d'une pénalité de 25%, à la charge du locataire.

TITRE V DU RÉGIME SPÉCIAL DES INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1 : DES POLES DE CROISSANCE ET ZONES ECONOMIQUES SPECIALES

Article 34 :

Il est institué un régime fiscal et douanier spécifique applicable aux pôles de croissance et aux Zones économiques spéciales .

Article 35 :

Nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à réaliser, à la durée des projets et au nombre d'emplois à créer, les entreprises qui réalisent des investissements sur les sites des pôles de croissance et des zones économiques spéciales bénéficient des avantages suivants :

1. Pendant la phase d'investissement

- exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à l'importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du projet, à l'exclusion de la redevance statistique (RS), de la Redevance Informatique (RI), du prélèvement communautaire (PC) et du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature, destinés exclusivement à la réalisation des projets d'investissements.

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des projets d'investissements sur les Pôles de croissance ou les zones économiques spéciales sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus énumérés aux tirets 1 et 2.

- exonération des impôts directs ci-après :
 - impôt sur les sociétés (IS) ;
 - contribution des patentes (CP) ;

- taxe foncière des Sociétés ;
- taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA) ;
- impôt sur les revenus des créances (IRC).

La durée de cette phase d'investissement, qui court à partir de la date de signature de la convention d'investissement entre la structure de gestion et l'investisseur, ne saurait excéder trente- six mois en ce qui concerne les promoteurs privés.

La structure de gestion du Pôle de croissance ou de la Zone économique spéciale bénéficie d'une exonération permanente sur les investissements structurants, notamment l'aménagement des bassins de production, des infrastructures de transport, des infrastructures de fourniture d'énergie, des infrastructures et équipements de stockage, de transformation et de commercialisation.

2. Pendant la phase d'exploitation

- acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant une période de dix (10) ans ;
- exportation des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet en exonération totale des droits et taxes de douane, à l'exception de la redevance informatique ;
- exonération totale de l'impôt sur les sociétés (IS) pendant les sept premières années et application d'un taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la 8^{ème} année jusqu'à la 15^{ème} année.
- exonération pendant les sept premières années :
 - des acomptes provisionnels ;
 - de la contribution des patentes ;
 - de la Taxe foncière des sociétés (TFS) ;
 - de la Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA) ;
 - de l'Impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM).

Les ventes de biens et de services réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les achats de biens et de services destinés exclusivement au fonctionnement de la structure de gestion sont exonérés de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'exclusion de celle grevant les biens et services exclus du droit à déduction conformément à la législation fiscale.

Article 36 :

Les conditions et modalités d'application de ce régime de faveur sont définies par voie réglementaire.

Article 37 :

La délimitation géographique des Pôles de croissances et des Zones économiques spéciales est précisée par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE VI

DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 38 :

L'Etat burkinabè garantit aux investisseurs, le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code.

Tout différend ou litige entre un investisseur et l'Etat burkinabè, relatif à l'application du présent Code, à défaut d'un règlement amiable, est réglé par les juridictions nationales ou fait l'objet d'une procédure d'arbitrage.

Article 39 :

Il est prévu deux procédures d'arbitrage :

1) La constitution d'un collège arbitral par :

- a) désignation d'un arbitre par chacune des parties ;
- b) désignation d'un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.

La désignation du second ou du tiers arbitre sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente par le Conseil d'Etat ou la juridiction compétente du Burkina Faso, dans l'un des cas suivants :

- l'une des deux parties n'aurait pas désigné son arbitre dans les soixante jours suivants la notification par l'autre partie de son arbitre désigné ;
- les deux arbitres ne se seraient pas mis d'accord dans les trente jours suivants la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre.

Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront *ex aequo et bono*, la sanction arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d'exequatur.

2) Lorsque les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours : recours au Centre International pour le règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) ou recours à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) d'Abidjan.

La demande d'arbitrage, à l'initiative de l'une des deux parties, suspend automatiquement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.

Article 40 :

Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur et aux dispositions du droit international applicable en la matière ; il est lié par les interprétations communes données par les parties au différend.

TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41 :

Les entreprises bénéficiant de régime d'exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continuent de bénéficier de ces régimes de faveur jusqu'à l'expiration des délais fixés.

Article 42 :

Les entreprises agréées à l'un des régimes des Codes des Investissements antérieurs sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi.

La violation de cette obligation de contrôle est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Article 43 :

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'application de la présente loi en fixant notamment :

- la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;
- les procédures d'agrément des entreprises désirant bénéficier des avantages du Code des Investissements ;
- les domaines d'activités des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.

Article 44 :

Sur avis motivé de la Commission Nationale des Investissements, l'admission au bénéfice d'un régime privilégié est prononcée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Industrie et des Finances.

Article 45 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 02-95/ADP du 04 décembre 1995, portant code des investissements son modificatif, la loi n° 007-2010/AN du 29 janvier 2010 et l'article 32 de la loi n° 037-2013 du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat-Gestion 2014.

Article 46 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique,

A Ouagadougou, le 30 octobre 2018



Le Secrétaire de séance


Dissan Boureima GNOUMOU

LOI N°016-2017/AN
PORTANT ORGANISATION
DE LA CONCURRENCE AU BURKINA FASO 59

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 27 avril 2017
et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente loi définit les dispositions régissant la liberté des prix et la libre concurrence. Elle édicte les obligations mises à la charge des producteurs, industriels, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires.

Elle a pour objet d'une part, de préserver et de favoriser la concurrence et d'autre part, de protéger le consommateur.

Article 2 :

La présente loi vise à :

- prévenir toute pratique anticoncurrentielle ;
- enrayer les pratiques restrictives de la concurrence et les pratiques illicites des prix ;
- assurer la transparence du marché et une concurrence saine et loyale ;
- contribuer à l'amélioration de la compétitivité des activités économiques et financières ;
- contribuer au bien-être des consommateurs ;
- promouvoir l'emploi et l'innovation.

Article 3 :

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service au Burkina Faso, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public.

TITRE II : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE

CHAPITRE 1 : DE LA LIBERTE DES PRIX

Article 4 :

Les prix des produits, des biens et des services sont libres sur toute l'étendue du territoire national et déterminés par le seul jeu de la concurrence.

Article 5 :

Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, dans les secteurs d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, le ministre en charge du commerce, après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation instituée par l'article 7 ci-dessous, peut réglementer les prix dans des conditions fixées par décret.

Article 6 :

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que sur décision du Conseil des ministres, le ministre en charge du commerce, après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, adopte des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix, lorsqu'une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation de fonctionnement manifestement anormale du marché dans un secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait excéder six mois.

CHAPITRE 2 : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION

Article 7 :

Il est institué par la présente loi une Commission nationale de la concurrence et de la consommation en charge de la régulation de la concurrence et de la consommation. La Commission nationale de la concurrence et de la consommation est une autorité administrative dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie financière et de gestion.

Article 8 :

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut connaître des questions de concurrence et de consommation pour l'ensemble des activités économiques exercées par des personnes physiques ou morales qu'elles soient de droit public ou privé, y compris dans les secteurs faisant l'objet de régulation sectorielle.

Les autorités de régulation sectorielle collaborent avec la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, notamment par la transmission de rapports, études, décisions ou toute autre information relative à des pratiques constatées sur les marchés considérés de nature à affecter la concurrence.

Article 9 :

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation est dotée de moyens humains, financiers et matériels suffisants pour lui permettre d'accomplir sa mission de surveillance du marché national.

Article 10 :

Pour les faits susceptibles d'infractions au sens de la présente loi, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation est saisie à l'initiative :

- de l'administration publique ;
- des organes communautaires en charge de la concurrence et de la protection des consommateurs ;
- du parlement ;
- des consommateurs et associations de consommateurs légalement reconnues ;
- des entreprises ou groupements d'entreprises légalement constitués ;
- des organisations professionnelles et syndicales ;
- des chambres consulaires ;
- des collectivités territoriales.

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut se saisir d'office des mêmes faits.

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation est consultée par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant des mesures de nature à limiter la concurrence.

Article 11 :

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation effectue une surveillance générale du marché afin d'y déceler les dysfonctionnements pouvant être sources de distorsions à la concurrence et prendre les décisions qui s'imposent.

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation exerce ses missions conformément aux procédures prescrites par la réglementation nationale et communautaire.

Article 12 :

Les décisions de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation sont notifiées aux parties en cause et à l'administration compétente qui peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification, interjeter appel devant la cour d'appel qui statue dans le délai d'un mois de l'appel. Cet appel n'est pas suspensif.

Article 13 :

Le budget de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation est assuré d'une part, par les ressources de l'Etat et d'autre part, par d'autres sources de financements compatibles avec le principe d'indépendance.

Article 14 :

La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE 3 : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Article 15 :

Sont considérées comme des pratiques anticoncurrentielles :

- les ententes anticoncurrentielles ;
- les abus de position dominante ;
- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence ;
- les pratiques anticoncurrentielles imputables à l'Etat.

Section 1 : Des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante

Article 16 :

L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de biens ou de services déterminé.

Sont interdits, tout accord entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent en :

- des accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- des accords visant à fixer directement ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente, et de manière générale, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en particulier des accords entre entreprises à différents niveaux de production ou de distribution visant à la fixation du prix de revente ;
- des répartitions des marchés ou des sources d'approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;
- des limitations ou des contrôles de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements ;
- des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
- des subordinations de la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 17 :

La position dominante s'entend par une position de puissance économique, détenue par une entreprise, un groupe, un groupement ou une association d'entreprises, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle à l'apparition et au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de se comporter indépendamment dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement des consommateurs.

Trois critères caractérisent l'abus de la position dominante : une position dominante, son exploitation abusive et la restriction de la concurrence qui en découle.

Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché.

Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :

- imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ;
- limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;
- appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Sont prohibées, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises :

- d'une position dominante sur le marché ou une part substantielle de celui-ci ;
- de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur.

Article 18 :

En application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les opérations de concentration sont notifiées à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation et soumises à un contrôle conformément aux dispositions communautaires sur la concurrence.

Article 19 :

Constitue une concentration, toute situation qui résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise, qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence déterminante.

La concentration s'opère notamment par voie de fusions, rachats, co-entreprises et toute autre forme de contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.

Au sens de la présente loi :

- la fusion est l'union en une seule et même entreprise de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ;
- le rachat d'une entreprise par une autre est le fait pour une seconde entreprise d'acheter la totalité des actions de la première ou un pourcentage suffisant pour pouvoir exercer le contrôle, même sans le consentement de l'entreprise absorbée ;
- la co-entreprise est la création d'une entreprise distincte par deux ou plusieurs entreprises.

Article 20 :

Est nul de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 16 et 17 ci-dessus.

Article 21 :

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, les pratiques :

- qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire ;
- dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès technique ou économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées, la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Section 2 : Des aides publiques et la concurrence

Article 22 :

Sont incompatibles avec les règles de concurrence, les aides accordées par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Article 23 :

Sont considérées comme compatibles avec les règles de concurrence :

- les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;

- les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ;
- les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt national ou à remédier à une perturbation grave de l'économie nationale ;
- les aides à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises ;
- les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché ;
- les aides destinées à promouvoir le développement socioéconomique des collectivités territoriales ;
- les aides visant à promouvoir le développement de certaines activités, secteurs ou filières jugées stratégiques ;
- les aides visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde.

Article 24 :

Toute aide de l'Etat octroyée et susceptible de restreindre le libre jeu de la concurrence est notifiée à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.

Section 3 : Des pratiques anticoncurrentielles imputables à l'Etat

Article 25 :

L'Etat s'abstient de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions communautaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Il s'interdit notamment :

- d'édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles il accorde des droits spéciaux et exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes relatifs aux ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante ;
- d'édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par les dispositions relatives aux ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante.

CHAPITRE 4 : DES CONTRATS DE FRANCHISE ET DES CLAUSES D'EXCLUSIVITE OU CLAUSES DE NON CONCURRENCE

Section 1 : Des contrats de franchise

Article 26 :

Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque, d'une enseigne commerciale ou tout autre titre de propriété industrielle, dénommé « franchiseur » accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée « franchisé », et ce, dans le but de procéder à la production, à la distribution de produits ou à la prestation de services. Est qualifié de « réseau de franchise », l'ensemble formé par le franchiseur et les franchisés.

Article 27 :

Le contrat de franchise doit être écrit. Le franchiseur est tenu avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant les informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité.

Article 28 :

Les termes et les modalités d'application des contrats de franchise sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Section 2 : Des clauses d'exclusivité ou clauses de non concurrence

Article 29 :

Constitue une clause d'exclusivité ou clause de non concurrence :

- une clause par laquelle une des parties au contrat s'engage vis-à-vis de son co-contractant à ne pas exercer une ou des activités déterminées ;
- une clause prévoyant qu'une personne physique ou morale ne fournira pas de marchandises ou services à un concurrent ;
- une clause faisant obligation à un des cocontractants de ne permettre à toute autre personne physique ou morale de commercialiser des biens et services dans un espace et en une période préalablement définie.

Article 30 :

Toute clause d'exclusivité ou de non concurrence, telle que définie ci-dessus, est notifiée à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.

CHAPITRE 5 : DE LA TRANSPARENCE DU MARCHE ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE

Section 1 : Des ventes promotionnelles, soldes, liquidations et autres techniques de vente

Article 31 :

Est prohibée, toute opération de ventes promotionnelles, soldes, liquidations et autres techniques de vente ayant pour effet ou objet de restreindre le libre jeu de la concurrence.

Les conditions des ventes promotionnelles, des soldes, des liquidations et des autres techniques de vente sont définies par voie réglementaire.

Section 2 : Des ventes par procédé dit « de la boule de neige »

Article 32 :

Est interdite, toute vente par le procédé dit « de la boule de neige » ayant pour effet ou objet de restreindre le libre jeu de la concurrence.

Est considéré comme vente par procédé dit « de la boule de neige », tout procédé de vente consistant à offrir des biens et services au public en lui faisant espérer l'obtention de ce produit à titre gracieux ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur et en subordonnant les ventes au placement de bon ou ticket à des tiers ou à la collecte d'adhésion ou d'inscription.

Section 3 : Des prix imposés

Article 33 :

La pratique des prix imposés est le fait pour toute personne d'imposer directement ou indirectement, un caractère minimal ou maximal au prix de revente d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

Est interdite, toute forme de pratique de prix imposé.

Section 4 : De la vente à perte

Article 34 :

Est interdite, la vente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ou à son coût de production.

Le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture majorée de toutes les taxes afférentes à cette revente et le cas échéant, du prix du transport.

Le coût de production est présumé être le montant des charges nécessaires ou associées à la production d'un bien ou d'un service.

Ne sont pas concernées par cette disposition :

- la vente de produits périssables dès lors qu'ils sont menacés de détérioration rapide ;
- la vente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le changement d'activité commerciale sur autorisation administrative et les ventes effectuées sur décision de justice ;
- les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation présente un caractère saisonnier marqué ;

- les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
- les ventes de produits dont le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer en baisse ;
- la vente de produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité.

Section 5 : De la facturation

Article 35 :

Tout achat de biens ou de services pour une activité commerciale doit faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins : le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.

Toute vente au détail donne lieu à une remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur.

Article 36 :

Sans préjudice de l'application de toute autre disposition législative ou réglementaire, la facture doit mentionner :

- le numéro d'ordre de la facture ;
- le nom des parties contractantes et leurs adresses ;
- la date de la vente ou de la prestation de service ;
- la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus ;

- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rabais, remises, et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement ;
- la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d'escompte ;
- le mode de règlement.

Les originaux et les copies des factures doivent être conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de cinq ans au moins à compter de la date de la transaction et en tout état de cause jusqu'à épuisement du stock au-delà de cinq ans.

Section 6 : De la communication du barème des prix et des conditions de vente

Article 37 :

Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur, son barème des prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Les conditions de vente s'entendent, des conditions de règlement, le mode de livraison et, le cas échéant, des rabais, remises et ristournes qui sont accordés.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent également faire l'objet de communication.

Section 7 : Du refus de vente à l'égard du consommateur

Article 38 :

Sont prohibées à l'égard du consommateur, les pratiques suivantes :

- le refus de vente d'un bien ou d'un service sauf pour motif légitime ;
- la subordination de la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat d'un autre bien ou d'un autre service ;
- la subordination de la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien.

Section 8 : Des pratiques discriminatoires entre professionnels

Article 39 :

Il est interdit à tout producteur, industriel, commerçant ou artisan, sauf motif légitime :

- de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence, de subordonner la vente d'un bien ou d'un service soit à l'achat d'une quantité imposée d'autres biens, soit à la prestation d'un autre service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une réglementation spéciale ;
- de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 21 de la présente loi.

Sont considérés comme justifiant un refus :

- la satisfaction des exigences normales de l'exploitation industrielle ou commerciale du vendeur ;
- l'exécution d'engagements antérieurement assumés par le vendeur ;
- la disproportion manifeste de la commande par rapport aux quantités normales de consommation de l'acquéreur ou par rapport aux volumes habituels des livraisons du vendeur ;
- le manque de confiance fondé de la part du vendeur quant au règlement ponctuel de l'acquisition par l'acheteur dans le cas de ventes à crédit ;
- l'existence de toute autre circonstance inhérente aux conditions matérielles de la transaction, susceptible de rendre la vente du bien ou la prestation du service anormalement préjudiciable pour le vendeur.

Section 9 : Des ventes sauvages ou du paracommercialisme

Article 40 :

La vente sauvage ou paracommercialisme est le fait de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou services dans les lieux publics, sans autorisation ou déclaration régulière, en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Il est interdit à toute personne d'offrir des biens à la vente ou de proposer des services en occupant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Sans préjudice de l'application de toute autre disposition législative ou réglementaire, nul ne peut de façon habituelle, offrir des biens à la vente, les vendre ou fournir des services s'il ne remplit pas les conditions d'exercice de la profession de commerçant déterminées par les textes en vigueur.

Section 10 : De l'information du consommateur

Article 41 :

Tout vendeur de biens, tout prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire.

Tout producteur doit, par voie d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur la composition ou les caractéristiques techniques, les dates de fabrications et de péremptions ainsi que les dates limites de consommation optimale.

Article 42 :

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue officielle est obligatoire. Toutefois, le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d'appellation étrangère ou nationale connue du plus large public est dispensée de l'application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus.

Section 11 : De la publicité mensongère ou trompeuse

Article 43 :

Est interdite, toute publicité faite, reçue ou perçue au Burkina Faso comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens

ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Section 12 : De la vente au consommateur

Article 44 :

Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour défaut, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté du ministre en charge du commerce.

CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS ANNEXES A L'ORGANISATION DE LA CONCURRENCE

Section 1 : Des pratiques de concurrence déloyale et de la contrefaçon

Article 45 :

Constitue une concurrence déloyale et interdit, tout acte ou toute pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles, commerciales ou artisanales, est contraire aux usages honnêtes.

Constituent des pratiques de concurrence déloyales et interdites :

- tout acte ou toute pratique ayant pour objet ou effet de désorganiser tout ou une partie substantielle d'un marché ou de nature à créer une confusion ou une tromperie par tout moyen, tels que l'imitation des signes distinctifs, noms, appellation, dénominations, enseignes, emblèmes, marques, dessins ou modèles industriels de produit, service ou d'activités industrielles ou commerciales d'un concurrent ;

- des allégations fausses dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales de nature à discréditer l'établissement, les produits, les services ou l'activité industrielle ou commerciale du concurrent ;
- tout acte ou toute pratique, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, ayant pour objet ou effet de porter atteinte ou de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion ;
- tout acte ou toute pratique, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, ayant pour objet ou effet d'induire ou de nature à induire le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise ;
- tout acte ou toute pratique, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, ayant pour objet ou effet d'entraîner la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information dénommée ci-après détenteur légitime et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

Article 46 :

Constitue une contrefaçon et interdit, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles, commerciales ou artisanales porte atteinte à un droit protégé par la législation sur la propriété intellectuelle.

Section 2 : De l'inobservation des conditions d'exercer

Article 47 :

Est interdite, l'inobservation des conditions légales d'exercer ou celles contractuelles qui sont imposées à la profession ou au métier ou qui sont conformes aux usages professionnels dans l'exercice de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Article 48 :

Est assimilable à une inobservation des conditions d'exercer, le fait pour une personne physique ou morale :

- de mener une activité industrielle, commerciale ou artisanale non inscrite dans les statuts de l'entreprise, la carte professionnelle de commerçant ou d'artisan, le registre de commerce et de crédit mobilier, le registre des métiers de l'artisanat ou tout autre registre indiqué pour l'exercice de la profession, dont elle est détentrice ;
- de mener une activité industrielle, commerciale ou artisanale non inscrite sur l'autorisation d'exercer régulièrement délivrée par l'autorité compétente.

Section 3 : Du stockage clandestin

Article 49 :

Tout lieu de stockage de produits quelconques destinés à la vente doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services du ministère en charge du commerce.

Article 50 :

Sont considérées comme stockage clandestin et interdites :

- la détention par des commerçants, industriels, artisans ou producteurs agricoles de stocks de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit ;
- la détention en vue de la vente d'un stock de produits quelconques, par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan ou ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ;

- la détention, en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce ou ayant la qualité d'artisan d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce ou activité tel que cet objet résulte de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers de l'artisanat ;
- la détention, en vue de la vente, par des producteurs agricoles d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à leur exploitation ;
- la non-déclaration du lieu de stockage des produits destinés à la vente.

Article 51 :

Est considéré comme détenu en vue de la vente, tout stock de produits non justifié par les besoins de l'activité professionnelle du détenteur et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Section 4 : De la lutte contre la fraude

Article 52 :

Sont interdites :

- l'importation, l'exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens soumis à ce régime ;
- l'importation, l'exportation ainsi que la détention ou la vente de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- l'importation ou l'exportation de produits contrefaisants destinés au commerce ;
- toute falsification pratiquée sur des documents d'importation, d'exportation ;

- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation, d'exportation ;
- toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation.

Section 5 : De la garantie et du service après-vente

Article 53 :

Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d'équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabricant ou l'importateur pendant une durée minimale clairement précisée.

Des arrêtés du ministre en charge du commerce, fixent pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d'équipement :

- la durée minimale et les conditions d'application de la garantie ;
- l'obligation de fournir un service après-vente ;
- le niveau et la disponibilité des pièces de rechange.

Section 6 : Des clauses abusives

Article 54 :

Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus d'une part entre professionnels et non-professionnels et d'autre part entre professionnels et consommateurs, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de la puissance économique de l'autre partie et à lui conférer un avantage excessif sont interdites ou réglementées par décret pris en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation lorsqu'elles portent sur :

- le caractère déterminé ou déterminable du prix ;
- le versement du prix ;

- la consistance de la chose ;
- les conditions de livraison ;
- la charge des risques ;
- l'étendue des responsabilités et garanties ;
- les conditions d'exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions.

De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

En cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables aux contrats quel que soit leur forme ou leur support.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Le décret visé au premier alinéa du présent article peut, en vue d'assurer l'information du contractant professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant lesdits contrats.

Section 7 : Des tromperies et des falsifications

Article 55 :

En application des dispositions de la présente section, le responsable de la première mise sur le marché d'un service ou d'un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Article 56 :

Il est interdit à toute personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles notamment les dates de production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article 57 :

Il est interdit à toute personne :

- de falsifier des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente ;
- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu'elle saura falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.

Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.

Article 58 :

Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions de la présente section notamment en ce qui concerne :

- la fabrication et l'importation des marchandises ainsi que leur mise en vente, leur vente, leur exposition, leur détention et leur distribution à titre gratuit ;
- les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion commerciale, notamment en ce qui concerne les éléments visés à l'article 56 ci-dessus ;
- la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent faire l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
- la définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
- l'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale ;
- les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
- les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale ;

- les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur les marchandises suspectes.

Article 59 :

Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de service.

Section 8 : De la sécurité du consommateur

Article 60 :

Sont interdites, la détention, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des produits périmés et/ou prohibés.

Article 61 :

Les biens et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé humaine.

Article 62 :

Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 61 ci-dessus sont interdits ou réglementés par décret pris en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.

Article 63 :

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre en charge du commerce peut, après avis du ou des ministre(s) concerné(s), suspendre par arrêté pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa

destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Il a également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

Il peut dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté la prestation d'un service.

Ces produits ne peuvent être remis sur le marché que lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

Le ministre en charge du commerce entend les professionnels concernés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision de suspension.

Article 64 :

En cas de danger grave ou immédiat, l'administration compétente prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Elle en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre en charge du commerce, qui se prononcent, par arrêté, dans un délai de quinze jours. Elle peut dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés peuvent être laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

Article 65 :

Le ministre en charge du commerce, après avis technique du ou des ministre(s) concerné(s), adresse aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, des mises en garde et leur demande de mettre les biens et services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.

Il peut en outre prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs biens ou services offerts au public quand pour un bien ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les

caractéristiques d'un bien ou d'un service nouveau justifient cette précaution.

Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 61 ci-dessus, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

Article 66 :

Les mesures prévues à la présente section ne peuvent être prises pour les biens et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements spécifiques ayant pour objet la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs, sauf en cas d'urgence, celles prévues aux articles 63 et 64 ci-dessus.

Lorsqu'elles sont prises en vertu de la présente section, ces mesures doivent être proportionnées au danger présenté par les biens et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

TITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS

CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS ET DES PROCEDURES

Section 1 : Des infractions

Article 67 :

Sont soumises aux dispositions du présent titre, les infractions ci-après :

- la violation de la réglementation relative aux prix administrés ;
- les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ;
- les infractions aux dispositions relatives aux contrats de franchises et aux clauses d'exclusivité ou clause de non concurrence ;

- les infractions aux règles de la transparence du marché et aux pratiques restrictives de la concurrence ;
- les infractions aux dispositions annexes à l'organisation de la concurrence.

Article 68 :

Est considéré comme infraction à la réglementation relative aux prix administrés, tout manquement au respect des prix dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi.

Article 69 :

Est qualifié de pratique anticoncurrentielle, le fait de contrevenir aux dispositions du titre II, chapitre 3, section 1 de la présente loi

Article 70 :

Est considéré comme infraction aux dispositions relatives aux contrats de franchises et aux clauses d'exclusivité ou clause de non concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions du titre II, chapitre 4 de la présente loi.

Article 71 :

Au regard de la présente loi, sont considérés comme infractions aux règles de la transparence du marché et comme pratiques restrictives de la concurrence :

- les pratiques de prix imposé et de vente à perte ;
- le non-respect des conditions de vente promotionnelles, soldes, liquidations et autres techniques de vente ;
- la non présentation de documents à première réquisition ;
- la non observation des règles de facturation ;
- l'emploi de fausses factures ou de factures falsifiées ;
- la non communication des barèmes de prix et des conditions de vente ;

- le refus de vente et la subordination de vente à l'égard du consommateur ;
- les pratiques discriminatoires entre professionnels ;
- les ventes sauvages et le para-commercialisme ;
- les ventes par le procédé dit « de la boule de neige » ;
- la non observation des règles relatives à l'information du consommateur ;
- la publicité mensongère ou trompeuse ;
- la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux consommateurs.

Article 72 :

Est considéré comme infraction aux dispositions annexes à l'organisation de la concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions du titre II, chapitre 6 de la présente loi.

Section 2 : Des procédures

Article 73 :

Les infractions énumérées dans la présente loi, sont constatées au moyen de procès-verbaux, de rapports ou par information judiciaire.

Article 74 :

Sont habilités à dresser les procès-verbaux ou rapports, les fonctionnaires et agents de l'Etat spécialement commissionnés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle.

Article 75 :

Les agents visés à l'article 74 ci-dessus sont astreints au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.

Nonobstant les sanctions prévues à l'alinéa précédent, lesdits agents sont passibles de sanctions disciplinaires.

Article 76 :

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et/ou de rapports.

Les procès-verbaux sont rédigés dans les plus courts délais et transmis à l'autorité compétente. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils sont dispensés du droit de timbre et d'enregistrement.

Les rapports sont rédigés dans les plus courts délais et donnent suite à une décision ou un avis.

Les procès-verbaux et rapports peuvent porter déclaration de saisie des produits ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transport ayant servi à la commettre.

Article 77 :

Les enquêteurs peuvent :

- accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel. En ce qui concerne les visites des locaux d'habitation, les agents habilités à cet effet doivent obligatoirement se faire accompagner d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant des autorités civiles locales. Ces visites sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile ;
- demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie ;

- exiger la communication des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission entre quelques mains qu'ils se trouvent ;
- recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ;
- demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire ;
- prélever des échantillons.

Article 78 :

Les agents dûment commissionnés peuvent effectuer des saisies directes et des consignations.

La saisie peut être réelle ou fictive.

La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur des biens qui peuvent être appréhendés. Dans ce cas, la garde des biens et produits saisis est assurée soit par l'administration, soit par un tiers responsable, soit par le contrevenant lui-même.

Le contrevenant à qui la garde a été confiée est exposé au remboursement du double de la valeur de la saisie sans préjudice des poursuites pénales en cas de dissipation desdits biens.

Elle est fictive lorsque les biens ne peuvent être appréhendés.

Dans le cas où la saisie porte sur des biens périssables, ceux-ci sont vendus et le montant de la vente consigné.

Les consignations peuvent porter sur les produits objets de l'infraction ou sur le matériel ayant servi à sa commission. Elle est dite compensatrice lorsqu'elle a pour but de confisquer la contre-valeur de l'amende, lorsque celle-ci est inférieure à un million (1 000 000) de francs CFA, en vue de garantir son paiement effectif par le contrevenant.

Article 79 :

Toute contestation relative à une ou plusieurs caractéristiques techniques de tous produits, biens ou services, ou à tous documents peut, à tout moment de la procédure administrative ou de l'enquête, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés par les parties ou le tribunal dans des conditions déterminées par arrêté du ministre en charge du commerce et du ministre en charge de la justice.

Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 74 de la présente loi, ces experts peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel que défini à l'article 78 ci-dessus. Lorsque les experts sont désignés par les parties, leurs conclusions excluent tout recours à toute nouvelle expertise.

Les experts visés au présent article sont astreints au secret professionnel.

Article 80 :

Dans l'exercice de ses missions, et conformément aux dispositions communautaires sur la concurrence, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation est investie des pouvoirs d'investigations, de contrôle et de sanctions. A cet égard, tout renseignement ou toute information qu'elle juge nécessaire doit lui être fourni.

Article 81 :

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut, après avoir entendu toutes les parties intéressées, au besoin contradictoirement, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques incriminées, dans un délai déterminé, ou imposer des conditions particulières conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 82 :

Sous réserve de l'application des dispositions communautaires et des articles 87, 88 et 89 ci-dessous, les tribunaux connaissent des infractions en matière d'organisation de la concurrence conformément aux règles de procédure pénale.

Article 83 :

Les tribunaux connaissent des recours en réparation des dommages subis en matière d'infractions aux dispositions de la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent demander des informations aux structures de régulation de la concurrence, en vue d'apprécier ces dommages.

Article 84 :

Pour toute autre action entrant dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, la compétence des tribunaux est subordonnée à la formulation d'un recours préjudiciel devant la cour de justice des instances communautaires.

Article 85 :

Les infractions relevées en application de la présente loi font l'objet de poursuites judiciaires. L'administration compétente transmet les procès-verbaux au Procureur du Faso et lui fait connaître ses conclusions. Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant délit.

Dans les cas où l'initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, le parquet doit l'informer immédiatement des poursuites en cours afin que celle-ci fasse connaître sa décision de transiger ou pas. Elle est tenue de se prononcer dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre d'information ou de notification du parquet.

Article 86 :

Préalablement à la transmission de tout procès-verbal au parquet, l'administration compétente peut, si elle le juge utile, demander au ministre en charge du commerce que soit requis l'avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation sur le caractère d'un agissement relevé par ses services.

Article 87 :

L'administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction. La transaction ne lie l'administration qu'à la condition d'avoir un caractère définitif, c'est-à-dire d'avoir été ratifiée par l'autorité compétente désignée par décret.

L'exécution de la transaction par le contrevenant met fin à l'action publique et entraîne mainlevée de la saisie lorsque la marchandise n'est pas impropre à la consommation. Dans le cas contraire, elle est confisquée et/ou détruite.

Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il est procédé à leur vente aux enchères publiques.

Article 88 :

Lorsqu'il s'agit de commerçants ambulants ou forains en état d'infraction et que la transaction ne comporte ni versement d'une somme supérieure à cinq mille (5 000) francs CFA, ni abandon de marchandises, l'administration est dispensée d'établir un acte constatant la transaction. Un reçu tiré d'un carnet à souches est délivré au contrevenant.

Article 89 :

La juridiction compétente peut tant que le jugement définitif n'est pas intervenu, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice de la transaction. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à l'administration compétente qui dispose d'un délai fixé par l'autorité judiciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la transmission du dossier ne peut excéder un mois.

Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers sont renvoyés à l'autorité judiciaire qui constate que l'action publique est éteinte. En cas de non réalisation, l'action judiciaire reprend son cours.

CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS

Section 1 : Des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante

Article 90 :

Les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante et pratiques assimilées définies aux articles 16 et 17 de la présente loi sont réprimés conformément aux dispositions communautaires relatives à la concurrence.

Section 2 : Des contrats de franchise et des clauses d'exclusivité ou clauses de non concurrence

Article 91 :

Les infractions prévues à l'article 70 de la présente loi sont passibles d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 3 : De la transparence du marché et des pratiques restrictives de la concurrence

Article 92 :

Les infractions prévues à l'article 71 de la présente loi à l'exception des 2^e, 4^e et 12^e tirets sont punies d'une amende de cinq mille (5 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de onze jours à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication de sa décision dans les journaux qu'il désigne.

De même est passible de la même peine, le revendeur qui aura demandé à son fournisseur ou obtenu de lui des avantages quelconques contraires aux règles de la concurrence.

Sans préjudice des peines prévues à l'alinéa premier ci-dessus, le ministre en charge du commerce peut, en rapport avec le ministre de tutelle concerné, procéder à l'arrêt immédiat de l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou à l'évacuation du domaine public irrégulièrement occupé à des fins commerciales.

Article 93 :

Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans délivrer de facture est passible d'une amende de cinq mille (5 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de onze jours à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou des produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d'une facture ou de tout autre document en tenant lieu à première réquisition.

Il en sera de même lorsque :

- la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des mentions visées à l'article 35 de la présente loi ;

- la facture est fausse ou falsifiée ;
- la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 36 de la présente loi.

Sont également punies de la même peine, la non remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur et la non conservation des factures conformément au délai visé à l'article 36 de la présente loi.

Article 94 :

Les infractions prévues à l'article 71 de la présente loi relatives au non-respect des conditions de ventes promotionnelles, soldes et liquidations sont passibles d'une amende équivalente à cent pour cent de la valeur du stock concerné par la vente promotionnelle, solde, liquidation et autres techniques de vente pour les biens marchands et de cinq pour cent du chiffre d'affaires de l'exercice précédent pour les services.

Article 95 :

Les infractions prévues à l'article 71 de la présente loi relatives à la publicité mensongère ou trompeuse de la présente loi sont passibles d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le maximum de l'amende peut être porté à cinquante pour cent des dépenses de la publicité constituant le délit au cas où celles-ci seraient supérieures à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

En outre, le tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, l'administration compétente peut, à titre de mesures conservatoires, ordonner la cessation de la publicité en cause.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction commise.

Section 4 : Des dispositions annexes à l'organisation de la concurrence

Article 96 :

Les pratiques de concurrence déloyale telles que définies à l'article 45 de la présente loi sont passibles d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs FCFA et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les pratiques de contrefaçon sont punies d'une amende allant de cent cinquante pour cent à quatre cent pour cent du chiffre d'affaires net des produits contrefaisants plus la valeur nette du stock disponible et d'un emprisonnement de six mois à six ans.

En cas de difficultés d'évaluation du chiffre d'affaires net des produits contrefaisants et/ou la valeur nette du stock disponible, l'amende applicable est de deux millions (2 000 000) à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA.

Les sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise ou personne victime de contrefaçon fasse recours à une action en réparation de dommages et intérêts, conformément aux dispositions prévues par l'Accord de Bangui instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Acte du 14 décembre 2015.

Article 97 :

Sont punies d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 47 et 48 de la section 2 du chapitre 6 du titre II relatifs à l'inobservation des conditions d'exercer.

Article 98 :

Les infractions aux dispositions relatives au stockage clandestin sont punies d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 99 :

Sont punies d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et de six mois à cinq ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du paiement des droits et taxes dus :

- toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation ;
- toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens, produits et marchandises soumis à ce régime ou leur détention ;
- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation.

En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être prononcée.

Article 100 :

Les infractions prévues à l'article 72 de la présente loi relatives à la garantie et au service après-vente sont punies d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, l'obligation d'exécuter le service après-vente peut être ordonnée par le juge.

Article 101 :

Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d'un mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non professionnel ou un consommateur une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions de l'article 54 de la présente loi.

Article 102 :

Les infractions prévues à l'article 72 de la présente loi relatives aux tromperies et falsifications et à la sécurité du consommateur sont punies d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 103 :

Les peines prévues à l'article 102 ci-dessus sont portées au double :

1) si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2) si lesdites tromperies ou tentatives de tromperie ont été commises :

- soit à l'aide de poids, mesures ou tous autres instruments faux ou inexacts ;
- soit à l'aide de manœuvres tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
- soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Article 104 :

Les peines prévues à l'article 102 ci-dessus sont portées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxique est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Article 105 :

Les peines prévues à l'article 102 ci-dessus seront applicables à ceux qui, sans motif légitime, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont abattus ou hébergés les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- soit de denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, de boissons, de produits agricoles naturels ou transformés qu'ils savent falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- soit de substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.

Article 106 :

Les peines prévues à l'article 105 ci-dessus sont portées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxique est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal.

Article 107 :

Nonobstant les dispositions des articles 102, 103, 104, 105 et 106 ci-dessus les marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage ou détention constituent des infractions au sens des dispositions de l'article 72 de la présente loi relatives aux tromperies et falsifications sont confisqués.

En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou pour l'animal, l'autorité compétente procède à leur destruction ou leur donne une utilisation à laquelle ils demeureront propres.

Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique. Ces mesures se font aux frais du condamné.

Article 108 :

Est puni des peines prévues à l'article 102 de la présente loi, quiconque, au mépris des dispositions d'un arrêté pris en application des dispositions du titre II, chapitre 6, section 8 de la présente loi :

- fabrique, importe, exporte, met sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet de mesure de suspension provisoire ;
- omet de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
- n'échange pas, ne modifie pas ou ne rembourse pas totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
- ne procède pas au retrait ou à la destruction d'un produit ;
- omet de respecter les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;

- omet de respecter la mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
- n'observe pas la mesure de suspension de la prestation de service.

Article 109 :

Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du titre II, chapitre 6, section 8 de la présente loi peut ordonner aux frais du condamné :

- la publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision ;
- le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté l'infraction et l'interdiction de la prestation de service ;
- la confiscation du produit de la vente des biens ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Article 110 :

La juridiction compétente peut, dès qu'elle est saisie des poursuites pour infraction aux textes visés à l'article 109 ci-dessus, ordonner la suspension de la vente du bien ou de la prestation de service incriminés.

Ces mesures sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être délivrée par la juridiction qui a ordonné lesdites mesures ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Article 111 :

Nonobstant les peines prévues par la présente loi, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut infliger une sanction pécuniaire allant de un pour cent à dix pour cent du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au Burkina Faso par le contrevenant au cours du dernier exercice clos.

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut, en outre, ordonner la publication de sa décision dans les organes de presse qu'elle indique, aux frais du contrevenant.

Section 5 : Des sanctions diverses

Article 112 :

Est puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se serait opposé de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont en charges les agents désignés à l'article 74 de la présente loi.

En cas d'agression physique, lesdites peines sont portées au double, sans préjudice des actions civiles pouvant être engagées par le ou les agent(s) agressé(s).

Article 113 :

Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperies et falsifications, de publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le ministre en charge du commerce peut ordonner la suspension de l'activité pour une durée de six mois au maximum.

Article 114 :

Il est fixé une astreinte de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs CFA par jour de retard à compter de la date de notification en cas de :

- non communication à première réquisition de tout document utile ;
- non-paiement d'une amende due dans les délais prescrits ;
- inexécution d'une injonction.

Article 115 :

La récidive constitue une circonstance aggravante.

Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de cinq ans, se seront rendus coupables d'une seconde infraction au sens de la présente loi.

Article 116 :

En cas de récidive pour les infractions énumérées à l'article 113 ci-dessus, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l'ensemble du territoire national.

Article 117 :

Les complices convaincus d'infraction à la réglementation de la concurrence sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 118 :

Conformément aux accords dont le Burkina Faso est signataire, il peut être institué des interdictions ou restrictions aux échanges liés à l'ordre public, à la sécurité, à la santé des personnes et des animaux, à la préservation de l'environnement, à la protection des trésors nationaux et à la propriété intellectuelle.

Article 119 :

Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de cinq ans.

Article 120 :

La part attribuée au budget de l'Etat est de cinquante pour cent du produit des amendes et confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente loi.

Le reste est réparti dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge du commerce et du ministre en charge des finances.

Article 121 :

Sont abrogés, toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°15-94/ADP du 05 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs.

Article 122 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 27 avril 2017

Pour le Président de l'Assemblée nationale,
le deuxième Vice-président



Lona Charles OUATTARA

Le Secrétaire de séance



Salifo TIEMTORE

LOI N° 013-2013/AN
PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA PROFES-
SION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 07 mai 2013
et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente loi s'applique à tous les commerçants, personnes physiques ou morales, y compris toute société commerciale de droit public ainsi que tout groupement d'intérêt économique, exerçant leurs activités professionnelles en tout ou partie au Burkina Faso quelle que soit leur nationalité.

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d'entrepreneur.

CHAPITRE II : DE LA QUALITE DE COMMERÇANT, D'ENTREPRENANT ET DES ACTES DE COMMERCE

Article 2 :

Est commerçant, celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession.

L'entrepreneur est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration auprès des structures compétentes, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole dans les conditions définies par les textes en vigueur.

Article 3 :

L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire.

Ont, notamment, le caractère d'actes de commerce par nature :

- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
- les opérations de location de meubles ;
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
- les actes effectués par les sociétés commerciales.

Ont également le caractère d'actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

Article 4 :

Les actes de commerce se prouvent par tout moyen, même par voie électronique à l'égard des commerçants.

Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant.

CHAPITRE III : DE LA CAPACITE ET DES CONDITIONS D'EXERCICE

Article 5 :

Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant, ni effectuer des actes de commerce.

Article 6 :

Toute personne désireuse de faire du commerce est tenue de se faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'activité dès le premier mois de sa constitution en société ou d'exercice de son activité s'il s'agit d'une personne physique. S'il n'existe pas de centre de formalité des entreprises dans la localité d'exercice de son activité, elle est tenue d'en faire une déclaration d'existence auprès du service des impôts et de s'immatriculer auprès du greffe de la juridiction territorialement compétente.

Article 7 :

Il est institué pour les personnes physiques commerçantes, une carte professionnelle de commerçant.

Les conditions de délivrance de la carte professionnelle de commerçants sont précisées par voie réglementaire.

Article 8 :

Tout commerçant désirant effectuer des opérations d'importation est tenu de se faire délivrer préalablement une carte professionnelle de commerçant importateur et de se conformer à la réglementation en la matière.

Les modalités de délivrance de la carte de commerçant importateur ainsi que les conditions d'exercice de la profession de commerçant importateur sont précisées par voie réglementaire.

Article 9 :

L'exercice de la profession de commerçant dans les domaines économiques stratégiques par les personnes physiques et morales est soumis à autorisation préalable du ministre chargé du commerce. Est considéré comme domaine économique stratégique tout domaine économique jugé d'intérêt national.

Les conditions d'obtention de l'autorisation et la liste des domaines économiques stratégiques sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 10 :

Le commerce de distribution comprend les différentes catégories suivantes :

- le commerce de gros ;
- le commerce de demi-gros ;
- le commerce de détail.

Les conditions d'exercice du commerce de distribution sont précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV : DES INTERDICTIONS, DES INCOMPATIBILITES ET DES OBLIGATIONS

Article 11 :

Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :

- d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle. Dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;
- d'une interdiction par l'effet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

Article 12 :

L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

- fonctionnaire, agent contractuel de l'Etat et personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
- expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.

Article 13 :

Outre la condition définie à l'article 6 ci-dessus, il est fait obligation à tout commerçant :

- de tenir sur place une comptabilité régulière conformément aux textes en vigueur ;
- de faire figurer devant le local où il exerce son commerce, son nom ou sa raison sociale et la catégorie de commerce exercé.

Article 14 :

Le nom commercial, l'adresse complète du siège, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro d'identification fiscale ainsi que la forme juridique, le montant du capital social pour les personnes morales, doivent figurer sur les notes de commandes, factures et tarifs, de même que sur les correspondances et récépissés concernant l'activité du commerçant et signés par lui ou en son nom.

En outre, il est fait obligation à tout commerçant de disposer d'au moins un compte ouvert dans les livres d'une institution financière ayant son siège ou une filiale au Burkina Faso.

Ledit compte doit être régulièrement mouvementé.

Les numéros de tous les comptes dont le commerçant dispose pour ses besoins professionnels ainsi que la dénomination de la structure auprès de laquelle le ou les comptes sont ouverts, doivent figurer en caractères lisibles sur tous ses documents.

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 15 :

La violation des dispositions de l'article 11 ci-dessus entraîne l'application d'une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'une peine de six mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 16 :

La violation des dispositions de l'article 12 ci-dessus entraîne l'application des sanctions prévues par les réglementations spécifiques à ces emplois et professions et tout autre texte applicable.

Article 17 :

La violation des dispositions de l'article 13 ci-dessus est punie d'une amende de cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

Article 18 :

Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus et qui ne l'a pas demandée dans les délais, ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité.

Toute personne morale assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier dans les conditions prévues à l'article 6 et qui ne l'a pas demandée dans les délais, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu'à son immatriculation.

Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Article 19 :

Toute infraction aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 ci-dessus entraîne la perte de la qualité de commerçant.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20 :

Un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi est accordé aux personnes exerçant la profession de commerçant pour se conformer aux présentes dispositions.

Article 21 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'ordonnance n°81-026/PRES/CMRPN du 26 août 1981, portant réglementation de la profession de commerçant.

Article 22 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 07 mai 2013

Pour le Président de l'Assemblée nationale,
le Premier Vice-président



Le Secrétaire de séance

Salam DERME

LOI N° 012-2013/AN
PORTANT RÉGIME GÉNÉRAL DES IMPORTA-
TIONS ET EXPORTATIONS AU BURKINA FASO

DECRET N° 2013- 481 /PRES
promulguant la loi n° 012-2013/AN du
07 mai 2013 portant régime général des
importations et des exportations au Burkina
Faso.

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU la lettre n°2013-066/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 29 mai 2013 du
Président de l'Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la
loi n°012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des importations et
des exportations au Burkina Faso ;

DECRETE

ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n°012-2013/AN du 07 mai 2013 portant
régime général des importations et des exportations au Burkina
Faso.

ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 14 juin 2013



Blaise COMPAORE

L'ASSEMBLEE NATIONALE

- Vu la Constitution ;
- Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés ;
- a délibéré en sa séance du 07 mai 2013
et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente loi fixe le régime général des importations et des exportations au Burkina Faso.

Elle détermine les conditions d'entrée sur le territoire national des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises à destination de l'étranger.

Les conditions d'exercice du commerce d'import-export sont définies par décret.

CHAPITRE II : DU REGIME GENERAL DES IMPORTATIONS

Article 2 :

L'entrée sur le territoire national à des fins commerciales, sous le régime douanier en vigueur, de marchandises non prohibées, de toute origine et de toute provenance, est libre.

Toutefois, dans le cadre de programmes de surveillance, de suivi et de vérification des importations, une déclaration préalable d'importation est exigée pour toute opération d'importation.

Article 3 :

Nonobstant les dispositions de l'article 2-ci-dessus, et dans un souci de contrôle économique, l'importation de certains produits peut être soumise à une autorisation spéciale d'importation délivrée par le ministre chargé du commerce.

L'autorisation spéciale d'importation est exigible pour toute importation des marchandises concernées quelle qu'en soit la valeur.

La liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation est fixée par voie réglementaire.

Article 4 :

L'importation de produits, objet de mesures de contrôle spécial, est également soumise à une autorisation spéciale d'importation délivrée par le ministre chargé du commerce, après visa du ou des ministères techniques compétents.

Article 5 :

La Déclaration préalable d'importation et l'autorisation spéciale d'importation ne sont délivrées qu'aux personnes physiques ou morales détentrices d'une carte professionnelle de commerçant importateur en cours de validité.

Article 6 :

Les conditions de délivrance, d'utilisation et de modification de la déclaration préalable d'importation et de l'autorisation spéciale d'importation visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 7 :

Dans les conditions qu'il détermine, le ministre chargé du commerce peut dispenser des formalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les marchandises originaires des pays avec lesquels le Burkina Faso a conclu un traité d'union douanière ou de zone de libre échange.

CHAPITRE III : DU REGIME GENERAL DES EXPORTATIONS

Article 8 :

L'exportation et la réexportation de toute marchandise non prohibée sont libres.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, et dans un souci de contrôle économique, l'exportation ou la réexportation de certains produits peut être soumise à autorisation spéciale d'exportation délivrée par le ministre chargé du commerce.

La liste des marchandises soumises à autorisation spéciale d'exportation est fixée par voie réglementaire.

Article 9 :

Les conditions de délivrance, d'utilisation et de modification de l'autorisation spéciale d'exportation visées à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

Article 10 :

Dans les conditions qu'il détermine, le ministre chargé du commerce peut dispenser des formalités prévues à l'article 8 ci-dessus, les marchandises originaires des pays avec lesquels le Burkina Faso a conclu un traité d'union douanière ou de zone de libre échange.

CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 11 :

Sont interdites :

- l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens et produits soumis à ce régime ;
- l'importation ou l'exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- la détention et la vente desdits biens, produits et marchandises ;
- toute falsification pratiquée sur des documents d'importation ou d'exportation ;
- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation ;
- toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation.

Article 12 :

Sans préjudice du paiement des droits et taxes dus et de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, sont punies d'une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et de un mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement :

- toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation ;
- toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens, produits ou marchandises soumis à ce régime ou leur détention ;
- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation.

En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être prononcée.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 13 :

Aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle :

- aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de réexportation ou de transit relatives à la moralité publique, à l'ordre public, à la sécurité publique, à la protection de la santé des personnes et des animaux ou à la protection de la propriété intellectuelle ;
- aux mesures relatives à la protection du consommateur, au conditionnement et à l'évaluation de la conformité des produits aux normes nationales et internationales, douanières et aux relations financières avec l'étranger ;
- aux mesures relatives à la protection d'un secteur économique gravement menacé ou à la préservation de l'environnement et de la sécurité alimentaire nationale.

Article 14 :

La présente loi abroge l'ordonnance n°91-069/PRES du 25 novembre 1991, portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso.

Article 15 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 07 mai 2013

Pour le Président de l'Assemblée nationale,
le Premier Vice-Président



Le Secrétaire de séance

S. Derme
Salam DERME

Loi n° 23/94/ADP portant Code de la Santé publique

Sommaire

Livre I : Dispositions générales

Titre I : Principes fondamentaux

Titre II : Régime des prestations de soins et de service de santé

Livre II : Protection générale et promotion de la santé publique

Titre I : Mesures sanitaires générales

Chapitre I : Règlements sanitaires

Chapitre II : Protection du milieu naturel et de l'environnement

Section 1 : Pollution de l'eau et de l'air

Section 2 : Morgues et cimetières

Chapitre III : Mesures d'hygiène

Section 1 : Hygiène alimentaire

Section 2 : Hygiène des hôtels, restaurants et débits de boisson

Section 3 : Hygiène et sécurité des moyens de transport en commun

Section 4 : Dispositions pénales

Chapitre IV : Mesures de salubrité

Section 1 : Salubrité des immeubles

Section 2 : Salubrité des agglomérations

Chapitre V : Lutte contre les épidémies

Section 1 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles

Section 2 : Autres mesures destinées à prévenir la propagation de certaines maladies contagieuses

Chapitre VI : Lutte contre les endémies majeures

Section 1 : Tuberculose et lèpre

Section 2 : Maladies sexuellement transmissibles et le sida

Section 3 : Maladies à transmission vectorielle et autres endémies

Section 4 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Lutte contre certains fléaux sociaux : alcoolisme, tabagisme, prostitution, toxicomanie

Titre II : Mesures sanitaires spécifiques

Chapitre I : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance

Section 1 : Santé maternelle et infantile

Section 2 : Planification familiale

Section 3 : Avortement et abortifs

Chapitre II : Santé scolaire et universitaire

Chapitre III : Protection de la santé des travailleurs

Chapitre IV : Protection des handicapés et des personnes âgées

Chapitre V : Protection de la santé mentale

Chapitre VI : Nutrition et protection de la santé des consommateurs

Section 1 : Prévention et lutte contre les carences nutritionnelles

Section 2 : Protection de la santé des consommateurs contre une alimentation malsaine et déloyale

Titre III : Contrôle sanitaire aux frontières

Livre III : Professions de santé et leur régime juridique

Titre I : Professions médicales et auxiliaires médicaux

Chapitre I : Exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage femme / maïeuticien et d'infirmier

Section 1 : Conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Section 2 : Prescription médicale

Section 3 : Exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Chapitre II : Exercice de la profession des autres auxiliaires médicaux et assimilés

Chapitre III : Organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Section 1 : Organisation de la profession médicale et de l'ordre des médecins

Section 2 : Organisation de la profession de chirurgien-dentiste et de l'ordre des chirurgiens-dentistes

Section 3 : Organisation de la profession de sage-femme / maïeuticien et de l'ordre des sages-femmes / maïeuticiens

Section 4 : Organisation de la profession d'infirmier(e) et de l'ordre des infirmiers(es)

Chapitre IV : De l'exercice et de l'organisation de la médecine traditionnelle

Chapitre V : Dispositions diverses et pénales

Titre II : Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Exercice de la profession de pharmacien

Section 2 : Exercice illégal de la profession de pharmacien

Section 3 : Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions de santé

Section 4 : Organisation de la profession de pharmacien et de l'ordre de pharmaciens

Section 5 : Dispositions pénales

Chapitre II : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la profession de pharmacien

Section 1 : Conditions d'exercice de la profession de pharmacien

Section 2 : Exercice de la profession de préparateur en pharmacie

Section 3 : Conditions de distribution et de délivrance des médicaments au public

Titre III : Profession de biologiste médical

Chapitre I : Exercice de la profession de biologiste médical

Section 1 : Conditions d'exercice de la profession de biologiste médical

Section 2 : Exercice personnel de la profession de biologiste médical

Section 3 : Exercice illégal de la profession de pharmacien et médecin biologistes et de biologistes médicaux

Chapitre II : Dispositions diverses et pénales

Livre IV : Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

Titre I : Produits pharmaceutiques

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Politique nationale du médicament

Section 2 : Médicament et produits pharmaceutiques

1 - Définition du médicament et des produits pharmaceutiques

2 - Nomenclature nationale des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques

Section 3 : Monopole du pharmacien

Chapitre II : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie

Section 1 : Préparation et vente en gros de produits pharmaceutiques

1 - Établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques

2 - Propriété et direction des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques

3 - Autorisation de fabrication

4 - Autorisation de mise sur le marché

Section 2 : Délivrance du médicament par des non-pharmaciens : les dépôts de médicaments

Section 3 : Réglementation de la publicité

Section 4 : Brevet d'invention en industrie pharmaceutique

Titre II : Restriction au commerce de certains produits, substances vénéneuses et objets

Chapitre I : Utilisation thérapeutique des produits d'origine humaine

Section 1 : Utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés

Section 2 : Prélèvement et transplantation des organes et des tissus humains

Chapitre II : Substances vénéneuses

Section 1 : Généralités

Section 2 : Régime des substances vénéneuses destinées à la médecine

Section 3 : Régime des substances vénéneuses destinées à des usages non thérapeutiques

Section 4 : Dispositions pénales

Chapitre III : Essences pouvant servir dans la fabrication des boissons alcooliques

Chapitre IV : Radiations ionisantes et radioéléments artificiels

Section 1 : Radiations ionisantes

Section 2 : Radioéléments artificiels

Chapitre V : Thermomètres médicaux

Chapitre VI : Biberons à tube et tétine

Titre III : Pharmacopée traditionnelle

Livre V : Dispositions finales

Livre I : Dispositions générales

Titre I : Principes fondamentaux

Article 1er. — La présente loi définit les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population.

Article 2. — L'un des principaux objectifs de la protection et de la promotion de la santé doit être de donner à l'individu et à la collectivité un niveau de santé qui lui permette de mener une vie socialement acceptable et économiquement productive.

Article 3. — La protection et la promotion de la santé s'entendent :

1) de la protection de l'individu, de la famille et de la collectivité contre les maladies et les risques notamment par :

- la mise en place des services de santé ;
- la lutte contre la maladie ;
- le développement des personnels de santé ;
- le développement et le soutien des programmes en matière de santé ;

2) de la promotion de la santé de l'individu, de la famille et de la collectivité par l'amélioration des conditions de vie et de travail à travers :

- la promotion de la salubrité de l'environnement ;
- la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles ;
- la promotion, le développement de la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé.

Article 4. — Le système national de santé s'entend de l'ensemble des éléments visant à assurer la protection et la promotion de la santé de l'individu, de la famille et de la collectivité.

Le système national de santé a pour vocation de prendre en charge les soins de santé au profit de la population d'une manière globale et en conformité avec la carte sanitaire en privilégiant la mise en œuvre des soins de santé primaires.

Article 5. — L'action du système national de santé s'exerce selon les lignes directrices suivantes :

- le développement harmonieux du secteur public et du secteur privé ;
- une planification sanitaire qui s'intègre dans le processus global du développement socio-économique national ;
- l'approche multisectorielle et interdisciplinaire dans l'exécution des programmes de santé ;
- la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières destinées à soutenir les programmes de santé ;
- l'intégration des activités de soins préventifs, curatifs et de réadaptation ;
- la décentralisation et la hiérarchisation des services de santé ;
- l'auto-responsabilisation de la collectivité et des individus et leur participation à l'organisation, à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des programmes de santé.

Article 6. — La protection et la promotion de la santé de la population ainsi que les prestations de soins sont de la responsabilité de l'État.

Titre II : Régime de prestation de soins et des services de santé

Article 7. — La prestation des soins et des services de santé est faite à titre onéreux dans le secteur privé à but lucratif. Toutefois, il est demandé à la population une contribution dans le secteur public et le secteur privé à but non lucratif.

Livre II : Protection générale et promotion de la santé publique

Titre I : Mesures sanitaires générales

Chapitre I : Règlements sanitaires

Article 8. — Les mesures sanitaires obligatoires sur le territoire national et leurs sanctions résultent :

- a) des traités internationaux ;
- b) de la présente loi et de ses textes d'application.

Article 9. — Les autorités administratives sont habilitées à établir un règlement sanitaire applicable dans le ressort territorial de leur compétence. Ce règlement est pris sur proposition de l'autorité sanitaire de la circonscription, mais n'est exécutoire qu'après visas conjoints des Ministres chargés de l'Administration du Territoire et de la Santé.

Le règlement sanitaire détermine notamment dans le cadre des lois et règlements en vigueur :

- a) les mesures à prendre par les autorités administratives pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles ;
- b) les mesures à prendre pour assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente ;
- c) les mesures à prendre pour assurer la désinfection ou la destruction des objets ayant servi aux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
- d) les prescriptions destinées à la salubrité des maisons, des dépendances, des voies privées closes ou non à leur extrémité, des canaux d'irrigation ou d'écoulement des eaux, des logements loués en garni, des hôtels et restaurants et des agglomérations quelle qu'en soit la nature ;
- e) les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, des lavoirs, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisance ;
- f) les prescriptions relatives à toute autre forme de détérioration de la qualité du milieu de vie, due à des facteurs tels que la pollution de l'air ou de l'eau, les déchets industriels, le bruit, les effets secondaires des pesticides, raticides, la stagnation de l'eau ou les mauvaises conditions de sa conservation.

Article 10. — Les dispositions de l'article 9 ne font pas obstacle au droit du maire de prendre après avis du Conseil Municipal, tous arrêtés municipaux ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles en vue d'assurer la protection de la santé publique. Ces arrêtés sont approuvés par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, après avis de l'autorité sanitaire compétente.

Chapitre 2 : Protection sanitaire de l'environnement

Section 1 : Pollution de l'eau et de l'air

1) Mesures destinées à prévenir la pollution des eaux livrées à la consommation

Article 11. — Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de l'Eau, de l'Environnement et des Forêts.

Il peut être pris notamment un arrêté portant déclaration d'utilité publique, à l'effet de déterminer en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution d'une source, d'une nappe d'eau souterraine ou superficielle ou d'un cours d'eau fournissant de l'eau potable.

Les Communes peuvent également demander l'établissement d'un périmètre de protection pour les ouvrages existants de captage et pour les installations d'amenée et de distribution des eaux servant l'alimentation.

Article 12. — Quiconque offre au public de l'eau en vue de la boisson ou de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est conforme aux normes de potabilité réglementaire.

Est interdite, pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation, l'utilisation d'eau non potable.

Article 13. — Les contrevenants aux dispositions de l'article précédent sont passibles d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de Dix Mille (10 000) à Cent Mille (100 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 14. — Quiconque par négligence ou incurie,

- a) dégrade des ouvrages publics ou commerciaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ;
 - b) laisse introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières susceptibles de nuire à la salubrité de l'eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduits, aqueducs, réservoirs servant à l'alimentation publique ;
 - c) abandonne des cadavres d'animaux, débris de boucherie, fumier, matières fécales et en général tous résidus d'animaux putrescibles dans les failles ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrées à la boisson et à la consommation ;
- est puni d'une amende de Cinq Mille (5 000) à Cinquante Mille (50 000) francs CFA et d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) jours ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces mêmes faits commis volontairement seront punis d'un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Deux Cent Mille (200 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 15. — Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable qui par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règlements sanitaires ou des prescriptions d'un cahier des charges a occasionné la livraison d'une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique est passible d'une amende de Deux Cent Mille (200 000) à Deux Millions (2 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) *Pollution atmosphérique*

Article 16. — On entend par pollution atmosphérique la présence dans l'air et dans l'atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radio-actifs dus au hasard de la nature ou au fait de l'homme et susceptibles de porter atteinte à l'hygiène de l'environnement et à la santé de la population.

Article 17. — Les Ministres chargés de la Santé et de l'Environnement prennent par voie réglementaire les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tous éléments polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l'environnement et la santé publique.

Article 18. — Toute personne qui par son action pollue l'air, l'atmosphère et l'environnement est punie d'une amende de Deux Cent Mille (200 000) à Cinq Millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

3) *Produits phytosanitaires*

Article 19. — L'utilisation non maîtrisée des produits phytosanitaires et assimilés (pesticides, fongicides, herbicides aggluants, raticides...) vendus seuls ou en mélanges autres que les médicaments constitue un danger grave pour la santé de l'individu et de la collectivité et pour l'hygiène de l'environnement.

Article 20. — L'importation des produits cités à l'article précédent au Burkina Faso est soumise à l'autorisation des Ministres chargés de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement, du Commerce et de la Santé.

Article 21. — L'utilisation des produits phytosanitaires doit être conforme à la réglementation internationale et aux lois en vigueur au Burkina Faso pour éviter toute contamination de denrées alimentaires, toute atteinte à la santé de la population et à l'hygiène de l'environnement.

Article 22. — Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie conformément aux textes en vigueur.

4) *Lutte contre toutes formes de déchets*

Article 23. — Le déversement ou l'enfouissement des déchets toxiques industriels est formellement interdit.

Article 24. — Les déchets toxiques d'origine industrielle et les déchets spéciaux doivent être éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires nationales et internationales.

Article 25. — L'importation de déchets toxiques au Burkina Faso est formellement interdite et sévèrement punie conformément aux dispositions juridiques en vigueur.

5) *Les bruits et nuisances*

Article 26. — Les bruits et les nuisances portent atteinte à la tranquillité et à la santé de la population. Les Ministres chargés de l'Environnement, de la Santé et de l'Administration du Territoire déterminent par voie réglementaire les mesures destinées à prévenir et à réduire les effets préjudiciables liés aux bruits et aux nuisances.

Article 27. — Les mesures de prévention et de lutte contre le bruit et autres nuisances doivent être observées dans les locaux à usage d'habitation, sur les lieux de travail et dans les artères des agglomérations.

Article 28. — Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie conformément aux textes en vigueur.

Section 2 : Morgues et cimetières

Article 29. — Chaque circonscription administrative ou chaque commune peut disposer d'une morgue après avis du Ministre chargé de la Santé, aux fins de la conservation des corps des personnes décédées.

Article 30. — Les conditions de fonctionnement des morgues et de réalisation des opérations mortuaires (admission des corps, embaumement, inhumation, exhumation, autopsie...) sont précisées par voie réglementaire.

Article 31. — Dans chaque commune ou agglomération doit exister un cimetière pour l'inhumation des morts. Les autorités compétentes ont la charge d'assurer l'entretien et la protection des cimetières.

Article 32. — La création des cimetières, les modalités de leur utilisation, les conditions de leur protection et entretien sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : Mesures d'hygiène

Section 1 : Hygiène alimentaire

Article 33. — On entend par hygiène alimentaire, l'hygiène des établissements d'alimentation et l'hygiène des denrées alimentaires.

Article 34. — Les établissements de préparation, de vente et de conservation des denrées alimentaires doivent être propres, aérés et éclairés. Les comptoirs de vente et le matériel en contact avec les denrées alimentaires doivent être exempts de toute contamination.

Article 35. — Il est interdit d'utiliser pour la préparation, la conservation, le conditionnement des denrées alimentaires des produits chimiques ou autres éléments et objets contraires aux normes sanitaires et juridiques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population.

Article 36. — Toute personne travaillant dans un établissement de fabrication et de vente de denrées alimentaires doit être soumise aux mesures de contrôle sanitaire, de prévention et de traitement.

Article 37. — Toute personne atteinte de maladie et travaillant dans un établissement de fabrication, de vente et de conservation de denrées alimentaires et constituant une insécurité sanitaire doit cesser son activité professionnelle jusqu'à sa guérison totale.

Article 38. — Les Ministres chargés de la Santé, de l'Agriculture, de l'Élevage, du Commerce et de l'Industrie sont compétents pour prendre toutes mesures en matière d'hygiène et de protection de denrées alimentaires.

Section 2 : Hygiène des hôtels, restaurants et débits de boissons

Article 39. — Tout établissement à usage d'hôtel, de restaurant ou débit de boisson doit être dans un état parfait d'hygiène et soumis à un contrôle sanitaire permanent. Son fonctionnement et son exploitation doivent être conformes aux normes sanitaires et aux dispositions juridiques en vigueur en la matière garantissant la santé de la population.

Article 40. — La désinsectisation, la dératisation et la désinfection des établissements à usage d'hôtel, de restaurant et de débit de boisson doivent être effectuées périodiquement par des agents d'hygiène publique ou toute entreprise agréée en la matière.

Section 3 : Hygiène et sécurité des moyens de transport en commun

Article 41. — Tout engin, véhicule, appareil, avion ou navire destiné au transport en commun des personnes doit être dans un parfait état de propreté. Il est interdit de jeter à l'intérieur de ces moyens de transport en commun des déchets, d'y cracher ou d'y fumer sauf dans les cas définis par des dispositions réglementaires.

Article 42. — Tout engin ayant transporté une personne atteinte de maladie contagieuse doit être obligatoirement désinfecté avant d'assurer à nouveau le transport. Cette désinfection est assurée par les services compétents en la matière.

Article 43. — Aucun engin, véhicule, avion ou navire destiné au transport en commun des personnes ne peut servir simultanément au transport d'animaux.

Section 4 : Dispositions pénales

Article 44. — Toute infraction aux dispositions du présent chapitre dûment constatée par un procès-verbal de vérification établi par les agents d'hygiène publique en collaboration avec les services techniques compétents est punie d'une amende de Vingt Mille (20 000) à Deux Cent mille (200 000) F CFA sans préjudice de l'application des dispositions du Code Pénal.

Chapitre IV : Mesures de salubrité

Section 7 : Salubrité des immeubles

Article 45. — Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le Maire ou à défaut l'autorité de tutelle, saisi par un rapport motivé de l'autorité sanitaire ou du bureau municipal d'hygiène concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'immeuble, est tenu de requérir l'avis du Ministre chargé de la Santé qui doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois sur :

- a) la réalité et les causes de l'insalubrité ;
- b) les mesures propres à y remédier.

Article 46. — Dans le cas où il aurait été conclu à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le Maire ou à défaut l'autorité de tutelle, est tenu dans un délai d'un mois de prononcer par arrêté l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble.

L'arrêté précisera si l'interdiction définitive d'habiter est immédiate ou applicable au départ des occupants dans un délai déterminé.

Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le Maire, ou à défaut l'autorité de tutelle, est tenu, dans un délai d'un (1) mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées ainsi que le délai d'exécution. Il pourra être prononcé par l'autorité intéressée l'interdiction temporaire d'habiter, laquelle prendra fin dès constatation de l'exécution de ces mesures par l'autorité sanitaire.

Article 47. — Les dépenses résultant de l'exécution des travaux prescrits par l'autorité sont garanties par un privilège sur les revenus de l'immeuble qui prend rang après les privilèges énoncés dans le Code Civil.

Article 48. — Pour tout occupant d'un immeuble déclaré insalubre pour lequel il aura été pris un Arrêté d'interdiction provisoire ou définitive d'habiter et qui ne se sera pas conformé au dit arrêté sera prononcé une expulsion par ordonnance du juge des référés à la requête du Maire ou de l'autorité de tutelle.

En cas d'urgence ou de péril grave, et après rapport de l'autorité sanitaire sur l'état de l'ouvrage, l'autorité visée à l'article 45 pourra exécuter d'office, aux frais du propriétaire et éventuellement du locataire qui ne les aurait pas effectuées dans le délai qui lui aura été imparti, les mesures indispensables à la salubrité publique.

L'application des dispositions du présent chapitre ne pourra donner lieu en aucune façon à des dommages intérêts en faveur de l'occupant de la part de la puissance publique.

Article 49. — Toute infraction aux mesures prévues par la présente section sera passible d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de Vingt Cinq Mille (25 000) à Deux Cent Mille (200 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 2 : Salubrité des agglomérations

Article 50. — Dans toutes les agglomérations pourvues de réseaux d'égouts, toute construction nouvelle dans une rue existera l'égout (*sic*) devra être disposée de manière à y conduire directement et souterrainement les eaux pluviales, ménagères et industrielles ainsi que les matières de vidange.

Article 51. — Dans les villes où sera adopté le système séparatif, deux canalisations différentes pourront être imposées.

Les eaux et matières seront évacuées dans un état tel qu'elles ne puissent occasionner aucune nuisance.

La même disposition sera prise :

- a) pour toute construction ancienne à l'occasion de grosses réparations ;
- b) pour tout immeuble dépourvu de fosse d'aisance ou pourvu de fosses non étanches ou installées dans les conditions contraires aux prescriptions du règlement sanitaire ;
- c) pour tout immeuble déjà rattaché aux canalisations pluviales pour ses eaux usées.

Article 52. — À défaut pour le propriétaire de s'être conformé aux obligations imposées par le précédent article, les taxes que les villes sont autorisées à percevoir sur les propriétaires riverains des voies pourvues d'égout, seront majorées de 50 % à partir du moment où le raccordement aura été effectué.

En outre le raccordement normal pourra être effectué d'office par les soins du Maire dans les formes et aux conditions édictées par la section 1 du présent chapitre.

Article 53. — En attendant l'installation d'un système d'assainissement collectif dans les villes, celles-ci peuvent se doter de systèmes d'assainissement autonomes. Cet assainissement individuel concerne toutes constructions anciennes ou nouvelles à usage d'habitation, de bureaux ou de comptoirs de commerce.

L'assainissement individuel doit avoir lieu selon les dispositions ci-après :

- le traitement commun et l'évacuation des eaux vannes et des eaux ménagères doivent être réalisées par une fosse septique toute eau suivie soit d'un épandage souterrain constitué de tranchées filtrantes si la superficie du terrain le permet, soit d'un puits d'infiltration ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux bâtiments dotés d'un branchement permanent d'eau potable relié au réseau de distribution ;
- le traitement et l'évacuation séparée des eaux vannes doivent être réalisés dans les périmètres urbains au moyen de latrines à fosses alternées et ventilées ; et hors des périmètres urbains au moyen de latrines à fosse unique et ventilée ;
- le traitement et l'évacuation séparée des eaux ménagères doivent être réalisés au moyen d'un puits d'infiltration.

Article 54. — Les communes peuvent en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un lot ou d'un groupe d'îlots.

Article 55. — L'insalubrité signalée par le bureau d'hygiène ou l'autorité sanitaire est dénoncée par une délibération du Conseil municipal intéressé, appuyée sur un plan parcellaire des immeubles, avec indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant sur un projet d'aménagement.

Article 56. — Si le Maire ou à défaut l'autorité de tutelle prend en considération la délibération du conseil municipal, cette délibération est transmise d'urgence au Ministre chargé de la Santé, qui se prononce sur l'insalubrité partielle ou totale du ou des immeubles et établit la liste des travaux d'assainissement à effectuer.

La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation créent de leur fait une cause spéciale d'insalubrité.

Le Maire ou à défaut l'autorité de tutelle pourra, le cas échéant, adjoindre au Ministre de la Santé, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.

Article 57. — Le maire ou à défaut l'autorité de tutelle notifie, à chaque intéressé, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du Ministre chargé de la Santé.

À partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne devra ni renouveler un bail, ni louer les locaux vacants. Il en sera de même pour les locaux insalubres, dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 46 sont applicables aux intéressés.

Article 58. — Lorsque pendant trois années consécutives ou à l'occasion d'une brusque variation de la courbe démographique, le nombre des décès dans une agglomération a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne, le Maire ou à défaut l'autorité de tutelle est tenue de charger l'autorité sanitaire compétente de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de cette agglomération.

Si cette enquête établit que l'état sanitaire nécessite des travaux d'assainissement, et notamment si celle-ci n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux restent stagnantes, l'autorité locale saisit le Ministre chargé de la Santé qui délibère sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.

Article 59. — Sur avis du Ministre chargé de la Santé, le Ministre compétent dans les travaux met l'autorité locale en demeure de dresser le projet et d'en déterminer les conditions d'exécution.

Chapitre V : Lutte contre les épidémies

Section 1 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles

Article 60. — L'administration des vaccins est obligatoire au cours de la première année de vie. De même que le sont les différents rappels de ces vaccins dans les délais requis.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé définit chaque fois que de besoin la liste de ces vaccins.

Les parents ou les tuteurs sont personnellement tenus de faire vacciner leurs enfants.

Article 61. — Le Ministre chargé de la Santé peut rendre obligatoire dans les zones menacées par une épidémie, la vaccination contre l'affection en cause lorsqu'il existe un vaccin efficace.

Article 62. — Toute personne qui exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être obligatoirement vaccinée.

Les dépenses entraînées par ces vaccinations sont prises en charge par l'Employeur.

Article 63. — Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe les conditions dans lesquelles les vaccinations sont faites.

Section 2 : Autres mesures destinées à prévenir la propagation de certaines maladies contagieuses

Article 64. — Certaines maladies contagieuses sont à déclaration obligatoire. La liste de ces maladies est établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

La désinfection est obligatoire pour certaines maladies à déclaration obligatoire dont la liste sera établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 65. — La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de l'une des maladies déterminées dans les conditions de l'article 64 ci-dessus est obligatoire pour tout médecin et tout(e) infirmier(e) responsable d'une formation sanitaire publique ou privée qui en a constaté l'existence.

La même obligation est imposée aux sages-femmes / maïeuticiens pour les maladies dont le diagnostic relève de leur compétence.

Tout décès dû à l'une des maladies figurant sur la liste prévue à l'article 64 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité sanitaire dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article.

Article 66. — En vue d'enrayer tout danger de propagation des maladies transmissibles, il pourrait être pris un décret sur proposition du Ministre chargé de la Santé, instituant l'état d'alerte sanitaire dans une localité ou une région ; dans ce cas, des mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont appliquées durant une période déterminée et renouvelable au besoin.

Article 67. — Toute infraction à ces mesures sanitaires est passible d'une amende de Cinq Mille (5 000) à Trente Mille (30 000) francs CFA et d'un emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) jours ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre VI : Lutte contre les endémies majeures

Section 1 : Lutte contre la tuberculose et la lèpre

Article 68. — La vaccination antituberculeuse est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues.

La vaccination antituberculeuse est immédiatement obligatoire pour les enfants vivant dans un foyer où a été dépisté un tuberculeux.

Article 69. — Toute personne atteinte de lèpre ou de tuberculose fera l'objet, de la part des autorités médicales, d'une fiche nominative de traitement établie suivant les modalités déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 70. — Tout malade de la lèpre ou de la tuberculose en traitement devra, en cas de changement de résidence prévenir son médecin traitant qui fera suivre son dossier au nouveau médecin traitant par l'intermédiaire des autorités sanitaires de son lieu de résidence.

Article 71. — Les traitements de la lèpre et de la tuberculose sont à la charge de l'État.

Section 2 : Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida

Article 72. — Toute personne atteinte de maladie sexuellement transmissible doit obligatoirement être examinée et traitée jusqu'à disparition de la contagiosité.

Article 73. — Toute personne se livrant aux pratiques de la prostitution doit être soumise aux mesures de surveillance médicale.

Article 74. — Des arrêtés du Ministre chargé de la Santé détermineront les modalités de surveillance, de contrôle, de sensibilisation et de prise en charge des malades infectés par le ou les virus de l'immuno-déficience acquise.

Section 3 : Lutte contre les maladies à transmission vectorielle et autres endémies

Article 75. — L'organisation de la lutte anti-vectorielle incombe à l'État. Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de l'Administration du Territoire, de l'Environnement et des Forêts fixe les modalités de mise en œuvre de cette lutte.

Article 76. — Nul ne pourra s'opposer aux pulvérisations d'insecticides homologués dans les zones infectées.

Article 77. — Les personnes atteintes de maladies à transmission vectorielle ou non doivent se soumettre aux mesures de dépistage, de traitement et de prévention préconisées par les autorités sanitaires compétentes.

Article 78. — L'organisation de la lutte contre les épidémies et les endémies sera déterminée par voie réglementaire.

Chapitre VII : Lutte contre certains fléaux sociaux : l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution et la toxicomanie

Article 79. — Le Ministre chargé de la Santé organise, de concert avec tous les responsables des secteurs intéressés des campagnes d'information et de sensibilisation, et des actions tendant à empêcher le développement des fléaux sociaux tels la prostitution, l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie.

Article 80. — La publicité en faveur des boissons alcooliques et du tabac sera réglementée dans des conditions prévues par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de l'Information et du Commerce.

Article 81. — À la vente, l'emballage des produits concernés par l'article 80 devra porter obligatoirement la mention "Dangereux pour la Santé" et le taux ou le degré de toxicité :

- taux de nicotine et de goudron pour le tabac ;
- degré d'alcool pour les boissons alcooliques.

Article 82. — Toute infraction aux dispositions des articles 80 et 81 sera punie d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) F CFA et d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, les objets de l'infraction seront confisqués.

En cas de récidive, l'emprisonnement est obligatoire et l'autorisation de la vente du tabac ou de l'alcool pourra être retirée par le Ministre compétent sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Titre II : Mesures sanitaires spécifiques

Chapitre I : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance

Section 1 : Santé maternelle et infantile

Article 83. — La santé maternelle et infantile est l'état de complet bien-être physique, mental et social de la femme en grossesse, de la mère et de l'enfant.

Elle vise à réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles, à promouvoir la santé de la reproduction ainsi que le développement physique et psychosocial de l'enfant dans le cadre de la famille.

Article 84. — La politique nationale de la Santé Maternelle et Infantile est déterminée par voie réglementaire.

Section 2 : Planification familiale

Article 85. — La planification familiale est l'ensemble des mesures techniques, psychosociales et éducatives offertes aux couples et aux individus pour leur permettre d'avoir des enfants quand ils veulent, d'éviter les grossesses non désirées et d'espacer les naissances de leurs enfants.

Elle prend également en charge les problèmes de stérilité et contribue à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida.

Article 86. — Toutes les techniques et méthodes de planification familiale, à l'exception de l'avortement provoqué ou interruption volontaire de grossesse, sont autorisées dans les formations sanitaires publiques et privées qui remplissent les conditions requises.

Article 87. — La politique Nationale de planification familiale est déterminée par voie réglementaire.

Section 3 : Avortement et abortifs

Article 86. — L'avortement provoqué ou interruption volontaire de grossesse est interdit au Burkina Faso.

Article 89. — Il est interdit à toute personne :

1) d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, et de faire distribuer de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances abortifs, sondes intra-utérines et autres objets analogues ;

2) de proférer des discours dans les lieux ou réunions publics incitant à l'avortement ;

3) de vendre, mettre en vente ou offrir, même par voie non publique, ou d'exposer, d'afficher ou distribuer sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou de distribuer à domicile, de remettre sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport, des livres écrits, imprimés annonces, affiches, dessins, images et emblèmes relatifs aux abortifs ;

4) de faire la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement.

La liste de ces remèdes, substances et objets est fixée à l'article 90.

Article 90. — Sont réservés à la vente :

1) par les pharmaciens sur prescription médicale :

- les préparations simples ou composées à base d'hormones œstrogènes ;
- les préparations simples ou composées à base de sabine, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

2) par les pharmaciens ou les établissements de vente de matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :

- les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieur à 18 cm ;
- les seringues intra-utérines de Braun ou de toutes autres seringues de même nature ;
- les pinces longues à forci-pression ;
- les bougies de Heggar ;
- les perce-membranes ;
- les tampons vaginaux médicamenteux ;
- les obturateurs ;

3) par les pharmaciens, les établissements de vente de matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite et pour usage professionnel et uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, les spéculums autres que ceux destinés à l'oto-rhinologie ; hystéromètres, les lamineurs, les crayons et bougies utérines, les porte-cotons utérins.

Toutefois les spéculums vaginaux sont délivrés sur prescription médicale.

Article 91. — Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés à l'article 90 devront être conservés pendant cinq années par les pharmaciens et les établissements de vente de matériel médico-chirurgical, qui les auront exécutés, et tenues à la disposition de l'inspecteur des services de pharmacie.

Article 92. — Toute infraction aux dispositions de l'article 90 sera punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de Deux Cent Mille (200 000) à un Million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances et autres objets saisis. Ils pourront en outre prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.

Sera puni des mêmes peines :

1) Quiconque aura provoqué un délit d'avortement alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet ;

2) Quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre le délit d'avortement, alors même que cet avortement n'aurait été ni consommé, ni tenté, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces seraient, en réalité, inaptes à les réaliser.

Article 93. — L'avortement thérapeutique est autorisé au Burkina Faso.

On entend par avortement thérapeutique, l'avortement provoqué dans le but de sauver la vie d'une mère menacée par la poursuite d'une grossesse.

La nécessité d'un avortement thérapeutique est constatée par le médecin traitant et confirmée par deux autres médecins. Ils dressent un procès-verbal circonstancié.

Article 94. — Tout médecin qui aura dressé un certificat médical de complaisance pour un avortement thérapeutique ou qui serait complice sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de Cent Mille (100 000) à un Million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre II : Santé scolaire et universitaire

Article 95. — Les services de santé scolaire et universitaire sont chargés d'assurer aux élèves, étudiants et leurs encadreurs le meilleur état de santé possible à travers des activités aussi bien promotionnelles, préventives, curatives que réadaptatives.

Ils couvrent tous les Établissements Scolaires et Universitaires, publics, privés, confessionnels, professionnels depuis les jardins d'enfants jusqu'à l'université.

Article 96. — Les conditions d'organisation et de suivi de la santé scolaire et universitaire seront précisées par voie réglementaire.

Article 97. — Les mesures d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent répondre l'édification des Établissements d'enseignement et leur équipement seront déterminées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de l'Éducation et de l'Habitat.

Chapitre III : Protection de la santé des travailleurs

Article 98. — Les services de la médecine du travail sont chargés de la protection de la Santé des Travailleurs à travers des actions promotionnelles, préventives, curatives et réadaptatives.

Article 99. — L'organisation et le fonctionnement des services de médecine du travail seront déterminés par voie réglementaire.

Article 100. — Un décret fixera les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements publics et privés classés établissements incommodes, insalubres ou défectueux de même que l'étiquetage et les normes à respecter dans la détention ou le stockage, l'utilisation, la manipulation des produits, préparations ou substances toxiques ou dangereuses, à usage industriel, agricole ou autre.

Article 101. — La mise à jour de la liste des maladies professionnelles sera effectuée chaque fois que de besoin.

Obligation est faite à tout praticien en exercice privé ou public de déclarer toute maladie à caractère professionnel dont il aurait pris connaissance afin de faciliter la mise à jour de la liste des maladies professionnelles.

Chapitre IV : Protection des handicapés et des personnes âgées

Article 102. — Est considérée comme personne handicapée toute personne atteinte d'une infirmité physique, sensorielle ou mentale permanente, isolément ou en association.

Article 103. — La prévention des incapacités constitue un droit et une obligation de tout citoyen et de la société dans son ensemble et fait partie intégrante des obligations de l'État dans le domaine de la santé publique et des services sociaux.

Article 104. — Les modalités de soins de réadaptation et de réinsertion professionnelle ainsi que les programmes d'action en faveur des personnes handicapées seront fixés par voie réglementaire.

Article 105. — Les conditions d'octroi et la nature des avantages dont pourraient bénéficier les

personnes handicapées et les personnes âgées en matière de santé sont définies par voie réglementaire.

Chapitre V : Protection de la santé mentale

Article 106. — La responsabilité de la prise en charge de la santé mentale incombe à l'État. La prévention de celle-ci constitue une priorité.

Article 107. — La politique en matière de santé mentale est déterminée par voie réglementaire.

Article 108. — L'hospitalisation des personnes atteintes de maladies mentales dans des établissements conçus à cet effet doit être conforme à l'éthique, aux conditions médicales et aux dispositions juridiques qui protègent les droits de l'homme.

Article 109. — L'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement psychiatrique peut se faire sur la base du consentement de sa famille, de ses parents ou sur réquisition administrative ou judiciaire.

Article 110. — Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux constitue une menace ou un danger pour elle-même, pour sa famille ou pour autrui, son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne requiert pas le consentement de ses parents ou de son représentant légal.

Article 111. — Les conditions, les modalités d'entrée et de sortie d'une hospitalisation pour troubles mentaux seront précisées par voie réglementaire.

Chapitre VI : Nutrition et protection de la santé des consommateurs

Section 1 : Prévention et lutte contre les carences nutritionnelles

Article 112. — La prévention et la lutte contre les carences nutritionnelles englobent l'ensemble des mesures prises pour prévenir ou traiter les états pathologiques résultant de l'insuffisance ou de la carence dans l'alimentation d'un ou de plusieurs nutriments essentiels pour l'homme.

Ces mesures visent à réduire l'incidence de toutes les formes de malnutrition et à promouvoir une meilleure nutrition pour l'individu et la communauté.

Article 113. — L'amélioration de l'état nutritionnel des populations relève de la compétence de l'État.

Article 114. — La politique nationale de lutte contre les carences nutritionnelles est déterminée par voie réglementaire.

Section 2 : Protection de la santé des consommateurs contre une alimentation malsaine et déloyale

Article 115. — La production, la détention, la vente, la cession à titre gracieux de produits alimentaires malsains ou avariés sont interdites.

Article 116. — La protection de la santé des consommateurs est garantie à travers un travail de contrôle et d'inspection avec sondages sélectifs, accompagnés d'analyses de laboratoire.

Le contrôle s'applique à toutes les denrées alimentaires à l'état naturel ou manufacturé, produites localement ou importées.

Article 117. — Le contrôle vise à protéger le consommateur contre l'offre d'aliments nocifs pour la santé, impropres à la consommation humaine et avariés.

Article 118. — L'inspection concerne aussi bien les aliments que les conditions de leur production, fabrication, conditionnement, conservation, manutention et vente.

Article 119. — Les conditions et critères relatifs au contrôle et à l'inspection visés aux articles 117 et 118 seront précisés par voie réglementaire.

Article 120. — Avant leur engagement, les personnes appelées à travailler dans un établissement de fabrication, de manutention ou de vente de denrées alimentaires devront subir un examen médical et recevoir un certificat attestant qu'elles sont exemptes de toute maladie transmissible.

Article 121. — Toute personne travaillant dans un établissement de fabrication, de manutention ou de vente de denrées est tenue de se conformer aux mesures de contrôle sanitaire et aux vaccinations obligatoires prescrites par le Ministre chargé de la Santé. Ces personnes seront soumises à un examen médical général annuel et à un examen spécial en tant que de besoin. Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'employeur.

Article 122. — Les personnes manipulant les denrées alimentaires, atteintes de toute maladie qui constitue une source potentielle de contamination, doivent cesser toute activité professionnelle jusqu'à guérison.

La liste de ces maladies sera précisée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Titre III : Contrôle sanitaire aux frontières

Article 123. — Le règlement sanitaire international sera appliqué à tout aéronef ou toute personne en situation de "voyage international". La même réglementation sera appliquée aux trains et véhicules routiers venant de l'extérieur.

Toutes les dispositions prévues par ce règlement seront appliquées notamment en ce qui concerne les maladies dites quaranténaires : peste, choléra, fièvre jaune.

Article 124. — Sous réserve des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement, la vaccination exigée, à l'arrivée au Burkina Faso, d'une façon permanente, est la vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs âgés d'au moins neuf (9) mois à l'exception des voyageurs en provenance d'un territoire non infecté et séjournant moins de quinze jours dans le pays. La vaccination doit être attestée par la présentation d'un certificat international de vaccination valable selon les définitions du règlement sanitaire international.

Article 125. — Toute personne qui refuse de déférer aux réquisitions d'urgence, à lui adressées par un service sanitaire de contrôle aux frontières par un agent qualifié de l'administration, sera punie d'une amende de Vingt Cinq Mille (25 000) à Deux cent Mille (200 000) francs CFA et d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice d'une vaccination immédiate.

Livre III : Professions de santé et leur régime juridique

Titre I : Professions médicales et auxiliaires médicaux

Chapitre I : Exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Section I : Conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Article 126. — Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien ou d'infirmier(e) au Burkina Faso, s'il n'est :

1) titulaire d'un diplôme d'État de médecin, de chirurgien dentiste, de sage-femme / maïeuticien ou d'infirmier(e) ou d'un certificat reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso ;

2) de nationalité Burkinabé ;

3) inscrit au tableau de l'ordre des médecins, au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au tableau de l'ordre des sages-femmes / maïeuticiens ou au tableau de l'ordre des infirmiers(es).

À titre transitoire, les textes antérieurs restent en vigueur en attendant la constitution et la mise en place d'un ordre des médecins, d'un ordre des chirurgiens dentistes, d'un ordre des sages-femmes / maïeuticiens et d'un ordre des infirmiers(es).

Article 127. — Les devoirs moraux et professionnels des membres des professions médicales et paramédicales seront déterminées par des codes de déontologie établis par les ordres au fur et à mesure de leur création et approuvés par voie réglementaire.

Article 128. — Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou maïeuticien, d'infirmier(e) ou d'un diplôme d'université pourront postuler à l'équivalence de leurs diplômes avec le diplôme d'État, pour exercer leur profession au Burkina Faso.

Article 129. — Les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de sage-femme / maïeuticien ou d'infirmier(e) seront fixées par décrets pris en Conseil des Ministres.

Section 2 : Prescription médicale

Article 130. — Les prescriptions du médecin et du chirurgien dentiste sont libres dans les limites de leurs compétences respectives.

Article 131. — Les sages-femmes / maïeuticiens et les infirmiers(es) ne peuvent prescrire que dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Section 3 : Exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Article 132. — Exerce illégalement la médecine :

1) Toute personne qui travaille seul[e], prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou traitement d'affections médicales ou chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sans être titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso ;

2) Toute personne qui se livre aux activités définies au paragraphe précédent sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;

3) Tout médecin qui exerce la médecine sans être inscrit au tableau de l'ordre des médecins institué à l'article 137 du présent code ;

4) Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent livre.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux étudiants en médecine, ni aux sages-femmes / maïeuticiens, ni aux infirmiers(es) ni aux agents de première ligne ou aux garde-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades. Elles ne s'appliquent pas non plus aux auxiliaires médicaux et autres praticiens munis d'une autorisation spéciale de l'autorité sanitaire.

Article 133. — Exerce illégalement l'art dentaire :

1) Toute personne qui, non munie du diplôme d'Etat en médecine ou du diplôme de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso, prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire ;

2) Toute personne qui prend part, habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;

3) Tout dentiste qui exerce à titre privé l'art dentaire sans être inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes institué à l'article 138 du présent code ;

4) Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent Livre.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire, ni aux infirmiers(es) ou garde-malades qui agissent comme aides auprès d'un chirurgien dentiste ou que celui-ci place auprès de ses malades. Elles ne s'appliquent pas non plus aux auxiliaires médicaux et autres praticiens munis d'une autorisation spéciale de l'autorité sanitaire.

Article 134. — Exerce illégalement la pratique de soins obstétrico-gynécologiques :

1) Toute personne qui non munie du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de sage-femme / maïeuticien ou d'un diplôme reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso pratique habituellement des soins obstétrico-gynécologiques ;

2) Toute personne qui pratique habituellement des soins obstétrico-gynécologiques sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;

3) Toute sage-femme ou tout maïeuticien qui pratique habituellement des soins obstétrico-gynécologiques sans être inscrit(e) au tableau de l'ordre des sages-femmes / maïeuticiens institué à l'article 139 du présent code ;

4) Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent Livre.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine, aux élèves des Écoles de sages-femmes / maïeuticiens, aux infirmiers(es) ou accoucheuses auxiliaires qui agissent comme aides d'un médecin ou d'une sage-femme ou d'un maïeuticien.

Les accoucheuses de villages sont autorisées à pratiquer des accouchements normaux.

Article 135. — Exerce illégalement la pratique de soins infirmiers :

1) Toute personne qui, non munie du diplôme de docteur en médecine ou d'infirmier(e) ou d'un diplôme reconnu et jugé équivalent par le gouvernement du Burkina-Faso, donne habituellement des soins infirmiers ;

2) Toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;

3) Tout(e) infirmier(e) qui donne habituellement des soins infirmiers, sans être inscrit(e) au tableau de l'ordre des infirmiers(es) institué à l'article 140 du présent code

4) Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent Livre.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux étudiants en médecine, ni aux élèves des Écoles d'infirmiers(es) ou aux agents itinérants de santé qui agissent comme aides d'un médecin ou d'un(e) infirmier(e) ou qui sont munis d'une autorisation spéciale de l'autorité sanitaire.

Chapitre II : Exercice de la profession des autres auxiliaires médicaux et assimilés

Article 136. — Les conditions et les règles d'exercice de la profession des autres auxiliaires médicaux et assimilés seront déterminées par voie réglementaire.

Chapitre III : Organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien et d'infirmier(e)

Section 1 : Organisation de la profession médicale et de l'ordre des médecins

Article 137. — Il est institué un ordre national des médecins regroupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art au Burkina Faso.

L'organisation et le fonctionnement de l'ordre des médecins sont déterminés par voie réglementaire.

Section 2 : Organisation de la profession de chirurgien-dentiste et ordre des chirurgiens-dentistes

Article 138. — Il est institué un ordre national des chirurgiens dentistes regroupant obligatoirement tous les chirurgiens dentistes habilités à exercer leur art au Burkina Faso.

L'organisation et le fonctionnement de l'ordre des chirurgiens dentistes sont déterminés par voie réglementaire.

Section 3 : Organisation de la profession de sage-femme / maïeuticien et de l'ordre des sages-femmes / maïeuticiens

Article 139. — Il est institué un ordre national des sages-femmes / maïeuticiens regroupant obligatoirement tous les sages-femmes et maïeuticiens habilités à exercer leur profession au Burkina Faso.

L'organisation et le fonctionnement de l'ordre des sages-femmes et maïeuticiens sont déterminés par voie réglementaire.

Section 4 : Organisation de la profession d'infirmier(e) et ordre des infirmiers(es)

Article 140. — Il est institué un ordre national des infirmiers(es) regroupant obligatoirement tous les infirmiers(es) habilités(es) à exercer leur profession au Burkina Faso.

L'organisation et le fonctionnement de l'ordre des infirmiers(ères) sont déterminés par voie réglementaire.

Chapitre IV : Exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle

Article 141. — La médecine traditionnelle est l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques matérielles ou immatérielles, explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental, psychique et social en s'appuyant exclusivement sur des expériences vécues et sur des connaissances transmises de génération en génération, oralement ou par écrit.

L'exercice de la médecine traditionnelle est assuré par un tradipraticien de santé.

Article 142. — Le tradipraticien de santé est une personne reconnue, par la collectivité dans laquelle elle vit, comme compétente pour dispenser des soins de santé grâce à l'emploi de substances végétales, animales, minérales et des métaux ainsi que d'autres méthodes basées sur le fondement socioculturel de cette société.

Article 143. — L'exercice de la médecine traditionnelle est reconnu au Burkina Faso.

Les modalités de la promotion, les conditions d'exercice de la médecine traditionnelle, l'organisation des tradipraticiens de santé sont déterminées par voie réglementaire.

Chapitre V : Dispositions diverses et pénales

Article 144. — La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien ou d'infirmier(e) peut être prononcée soit par le Ministre chargé de la Santé sur avis de l'ordre concerné, soit par les cours et tribunaux accessoirement à des peines principales.

Article 145. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux auxiliaires médicaux et assimilés.

Article 146. — Nul ne peut s'inscrire à plus d'un ordre professionnel. La pratique doit se limiter à la profession pour laquelle l'inscription a été acquise.

Article 147. —

- L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste est puni d'une amende de Cent Mille (100 000) à Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA, et en cas de récidive, d'une amende de Cinq Cent Mille (500 000) à Un Million (1 000 000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

- L'exercice illégal de la profession de sage-femme/maïeuticien ou d'infirmier(e) est puni d'une amende de Vingt Cinq Mille (25 000) à Deux Cent Mille (200.000) Francs CFA, et en cas de récidive d'une amende de Deux Cent Mille (200 000) à Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal de l'une quelconque de ces professions.

Article 148. — L'usurpation ou titre de médecin ou de chirurgien-dentiste est punie d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'usurpation du titre de sage-femme / maïeuticien ou d'infirmier(e) est punie d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Titre II : Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Exercice de la profession de pharmacien

Article 149. — Nul ne peut exercer la profession de pharmacien au Burkina Faso s'il n'est :

1) Titulaire d'un diplôme d'Etat de pharmacien ou d'un certificat reconnu et jugé par Gouvernement du Burkina Faso ;

2) de nationalité burkinabè ;

3) inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens.

À titre transitoire, les textes antérieurs restent en vigueur en attendant la constitution et la mise en place de l'ordre des pharmaciens.

Article 150. — Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de docteur en pharmacie ou d'un diplôme d'université pourront postuler l'équivalence de leurs diplômes avec le diplôme d'État pour exercer leur profession au Burkina Faso.

Section 2 : Exercice illégal de la profession de pharmacien

Article 151. — Exerce illégalement la profession de pharmacien :

1) Toute personne qui, non munie de diplôme d'état de pharmacien ou d'un certificat reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso, se livre aux activités définies à l'article 220 du présent code ;

2) Toute personne qui se livre à ces mêmes activités sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;

3) Tout pharmacien qui exerce la profession de pharmacien sans être inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens institué à l'article 154 du présent code ;

4) Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent Livre.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en pharmacie régulièrement inscrits dans une faculté ou aux élèves préparateurs en pharmacie qui, dans le cadre de leur formation professionnelle, sont placés en position de stage auprès d'un pharmacien.

Section 3 : Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions de santé

Article 152. — Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin, à un chirurgien-dentiste, à une sage-femme / maïeuticien ou à un(e) infirmier(e), un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques médicamenteux, cosmétiques ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.

Article 153. — Est interdit le fait pour quiconque exerce la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien, d'infirmier(e) de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou des ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature que ce soit.

Sont interdits la constitution et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe formé à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celle de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme / maïeuticien ou d'infirmier(e).

Section 4 : Organisation de la profession de pharmacien et de l'ordre de pharmaciens

Article 154. — Il est institué un ordre national des pharmaciens, regroupant obligatoirement tous les pharmaciens habilités à exercer leur art au Burkina Faso.

L'organisation et le fonctionnement de l'ordre des pharmaciens sont déterminés par voie réglementaire.

Section 5 : Dispositions pénales

Article 155. — Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de Cinq Cent (500 000) à Un Million (1 000 000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 156. — Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite par application de l'article précédent, le Ministre chargé de la Santé pourra prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Le tribunal pourra, en outre, et dans les cas prévus à l'article précédent, prolonger la fermeture temporaire ou prononcer la fermeture définitive de l'établissement.

Article 157. — Les objets visés aux articles 208 à 213 et 220 et le matériel médico-chirurgical saisis par les services de douanes et (ou) des domaines ne peuvent en aucun cas être vendus aux enchères. Ils sont remis aux formations sanitaires publiques pour usage.

Article 158. — Les délits visés aux articles 152 et 153 seront punis d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) de Francs CFA et en cas de récidive, d'une amende de Un Million (1 000 000) à Trois Millions (3 000 000) de Francs C.F.A et d'un emprisonnement de Six (6) jours à Six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les pharmaciens co-auteurs du délit sont passibles des mêmes peines.

En cas de récidive, l'interdiction d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale.

Chapitre II : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la profession de pharmacien

Section 1 : Conditions d'exercice de la profession de pharmacien

Article 159. — On entend par officine, l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits aux pharmacopées reconnues par le Burkina Faso et des médicaments spécialisés de l'officine, ainsi qu'à la vente au détail des produits visés à l'article 208 ci-dessous.

Article 160. — L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celles de médecin, vétérinaire, chirurgien-dentiste, sage-femme ou d'infirmier(e), même si l'intéressé est titulaire des diplômes correspondants.

Article 161. — Le pharmacien peut faire dans son officine, le commerce des marchandises figurant sur une liste arrêtée par le Ministre chargé de la Santé sur proposition de l'ordre des pharmaciens.

Le pharmacien peut détenir dans son officine, les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables inscrites aux pharmacopées reconnues par le Burkina Faso.

Le pharmacien ne peut délivrer aucun remède secret.

Article 162. — Le pharmacien ne peut vendre au public dans son officine les conditionnements dits hospitaliers sauf dérogation du Ministre chargé de la Santé qui en établira la liste par voie réglementaire.

Article 163. — Les conditions d'ouverture d'une officine sont fixées par voie réglementaire.

Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.

Article 164. — Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine. Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article 149 de la présente loi. Dans les cas cités ci-dessus tous les diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, les pharmaciens associés ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.

Un pharmacien ne peut être propriétaire ou co-propriétaire que d'une seule officine.

Article 165. — Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée auprès de l'ordre des pharmaciens et à l'inspection des services de pharmacie.

Est nulle et non avenue toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la co-propriété d'une officine appartient à une personne non titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien.

Article 166. — Par dérogation à l'alinéa 1^{er} de l'article 196 du présent code, tous les établissements sanitaires publics ou privés où sont hospitalisés des malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie hospitalière, affectée exclusivement à l'usage interne.

L'ouverture de celle-ci, obligatoirement dans l'enceinte de l'établissement auquel elle est destinée, est subordonnée en ce qui concerne les établissements privés à l'octroi d'une licence délivrée par le Ministre chargé de la Santé. La gérance est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.

Les pharmaciens-gérants des pharmacies d'établissements sanitaires publics sont désignés par le Ministre chargé de la Santé.

Article 167. — Exceptionnellement, et en cas de nécessité absolue (ruptures de stocks généralisées, grèves générales, calamités naturelles, fermeture des frontières empêchant l'approvisionnement des officines privées), le Ministre chargé de la Santé, après avis de l'ordre des pharmaciens, peut prendre le contrôle des médicaments et objets de pansements en stock dans toutes les officines pharmaceutiques privées en pharmacies hospitalières pour une période déterminée.

Article 168. — Le pharmacien titulaire d'une officine et le pharmacien gérant des pharmacies d'organismes publics et privés doivent exercer personnellement leur profession.

En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe, après avis de l'ordre des pharmaciens, la liste des pharmaciens titulaires d'officines qui doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.

Article 169. — Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.

La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service militaire obligatoire ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.

Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel le conjoint survivant ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un autre pharmacien ne peut excéder un an.

Toutefois un arrêté du Ministre chargé de la Santé, après avis de l'inspecteur des services de pharmacie et de l'ordre des pharmaciens peut porter ce délai :

1) à deux (2) ans, lorsque le pharmacien décédé laisse des héritiers mineurs ;

2) à six (6) ans, lorsqu'au moment du décès, le conjoint dudit pharmacien ou l'un de ses parents en ligne directe ou de ses héritiers ou le conjoint de l'un de ceux-ci se trouve en cours d'études dans une Faculté de Pharmacie.

Article 170. — Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article précédent est assuré dans les conditions suivantes :

1) Pour une absence supérieure à un (1) mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle et inscrit à l'ordre des pharmaciens, soit par un étudiant en pharmacie ayant au moins quatre (4) années validées et qui aura reçu l'autorisation du doyen de la Faculté où il est immatriculé ; toutefois dans les officines et établissements où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par un de ses collaborateurs diplômés ;

2) Si l'absence n'excède pas un (1) mois, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine, à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.

Article 171. — Pour toute absence supérieure à huit (8) jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée à l'inspecteur des services de pharmacie, les noms, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.

Article 172. — Dans le cas de condamnation par la Chambre de discipline, à une interdiction d'exercer la profession de pharmacien, le remplacement peut être effectué par un pharmacien déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il sera assuré par un pharmacien n'ayant pas d'autres activités professionnelles, dont le diplôme sera enregistré au Ministère chargé de la Santé.

Section 2 : Exercice de la profession de préparateurs en pharmacie

Article 173. — Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous les médicaments sous toutes formes, à manipuler toniques et stupéfiants et, plus généralement, tous produits destinés au traitement des maladies humaines ou animales.

Ils exécutent les manipulations, sous la responsabilité et le contrôle effectif et personnel d'un pharmacien, leur propre responsabilité pénale demeurant cependant engagée.

Article 174. — Nul ne peut exercer la profession de préparateur en pharmacie s'il n'est :

1) titulaire du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie ou d'un certificat reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso ;

2) de nationalité burkinabè.

Article 175. — Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles, les titulaires d'un diplôme étranger de préparateur en pharmacie pourront postuler l'équivalence de leur diplôme avec le diplôme d'Etat pour exercer leur profession au Burkina Faso.

Article 176. — À titre transitoire, toute personne ayant à son actif au moins cinq (5) années de pratiques professionnelles à la date de la promulgation de la présente Loi peut continuer d'exercer l'emploi de préparateur en pharmacie avec les droits, prérogatives et charges qui lui étaient concédés.

Article 177. — En dehors des heures de travaux pratiques fixées par l'emploi de temps de la faculté et des écoles de formation, sont autorisés à exécuter les opérations prévues à l'article 173 ci-dessus dans un but exclusif de perfectionnement :

- 1) Les élèves préparateurs en pharmacie de deuxième et troisième année ;
- 2) Les étudiants en pharmacie de première et deuxième année.

Article 178. — Exerce illégalement la profession de préparateur en pharmacie, toute personne autre que celles visées au articles 174 et 177 ci-dessus qui se livre aux activités définies à l'article 173 de la présente section, sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en application de ces accords.

Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l'article suivant.

Article 179. — Sauf dérogations prévues à l'article 177 ci-dessus, nul, s'il n'est titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie ou des certificats requis, ne peut se qualifier préparateur en pharmacie, ni user notamment sur le plan professionnel des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine d'une amende de Cinq Mille (5 000) à Dix Mille (10 000) Francs CFA, et on cas de récidive, d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cent Mille (100 000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 180. — Les préparateurs en pharmacie ne peuvent en aucun cas se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.

Tout contrevenant aux dispositions du présent article est passible d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cent Mille (100 000) Francs CFA, et en cas de récidive d'une amende de Cent Mille (100 000) à Deux Cent Mille (200 000) Francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 3 : Conditions de distribution et de délivrance des médicaments au public

Article 181. — Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.

Toute commande livrée en dehors de l'officine doit être remise en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.

Il est, on outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicament par l'entremise habituelle du courrier, sauf dérogations prévues à l'alinéa 5 de l'article 227 ci-dessous, et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments dont la commande leur serait ainsi parvenue.

Article 182. — Sauf dérogations prévues à l'alinéa 5 de l'article 227 ci-dessous, est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et accessoires visés à l'article 208 du présent code, par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achat ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non munies du diplôme de pharmacien.

Article 183. — Est interdit à toute personne même munie du diplôme de pharmacien tout débit, étalage ou distribution de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés.

Article 184. — Les prix des médicaments et autres produits pharmaceutiques sont fixés par arrêté du Ministre chargé du commerce en accord avec le Ministre chargé de la Santé.

Nul ne peut pratiquer un prix supérieur à celui qui résulte de cette réglementation.

Article 185. — Les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif appliquent obligatoirement sur le prix qui résulte de la réglementation prévue à l'article précédent un abattement dont le taux minimum est fixé arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce, après avis de l'ordre des pharmaciens.

Article 186. — L'organisation de l'approvisionnement en médicaments sera précisée par voie réglementaire.

Article 187. — Tout contrevenant aux dispositions de l'article 183 ci-dessus s'expose aux sanctions suivantes :

- la confiscation totale des médicaments et objets du délit et la fermeture du débit de vente ;
- en cas de récidive, outre la confiscation de médicaments et objets du délit, une amende de Vingt (20 000) à Cent Mille (100 000) Francs CFA et un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 188. — Les infractions aux dispositions des articles 184 et 185 ci-dessus sont constatées et poursuivies dans les conditions et procédures prévues par les textes en vigueur.

Titre III : Profession de biologiste médical

Chapitre I : Exercice de la profession de biologiste médical

Section 1 : Conditions d'exercice de la profession de biologiste médical

Article 189. — Nul ne peut exercer la profession de biologiste médical s'il n'est :

1) Titulaire du diplôme de Biologiste Médical, du diplôme d'État de médecin ou du diplôme d'État de pharmacien et d'au moins un certificat d'études spécialisées en biologie ou en biochimie médicale ou de certificat reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso ;

2) de nationalité burkinabè ;

3) inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des médecins.

A titre transitoire les textes antérieurs resteront en vigueur en attendant la mise en place d'un ordre national des médecins et d'un ordre national des pharmaciens.

Article 190. — Nul ne peut être propriétaire d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et mener une autre activité médicale ou pharmaceutique à but lucratif.

Article 191. — Toutefois des dérogations spéciales du Ministre chargé de la Santé pourront être accordées aux postulants remplissant les conditions de l'article 189 et désirant s'installer dans les localités semi-urbaines pour exploiter à la fois un laboratoire d'analyses de biologie médicale et une officine pharmaceutique, ou un cabinet médical ou une clinique de soins.

Article 192. — Les conditions d'exploitation des laboratoires d'analyses de biologie médicale seront déterminées par voie réglementaire.

Article 193. — Les analyses de biologie médicale sont interdites en dehors des établissements agréés par le Ministre chargé de la Santé.

Les laboratoires d'analyses de biologie médicale sont soumis au contrôle de l'inspection des services de pharmacie.

Section 2 : Exercice personnel de la profession de biologiste médical

Article 194. — Tout propriétaire de laboratoire d'analyses de biologie médicale est tenu d'exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les examens de biologie médicale doivent être pratiqués par le biologiste médical, le pharmacien biologiste ou le médecin biologiste, ou sous leur surveillance et responsabilité directes.

Article 195. — Les biologistes médicaux, les pharmaciens biologistes, les médecins biologistes sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Tous les biologistes associés sont tenus aux obligations de l'Article 189.

Dans les cas cités ci-dessus, tous les diplômes étant enregistrés pour l'exploitation d'un même laboratoire d'analyses de biologie médicale les biologistes associés ne peuvent exercer une autre activité. La responsabilité pénale de chaque spécialiste est engagée et chacun exerce personnellement sa spécialité.

Article 196. — Les titulaires à la fois de laboratoire d'analyses de biologie médicale et de tout autre établissement sanitaire à but lucratif, notamment cabinet médical, officine pharmaceutique, antérieurement à la date de promulgation du présent code, gardent le bénéfice de leurs autorisations.

Toutefois, ils sont tenus au terme d'un délai de deux (2) ans pour compter de la date d'entrée en vigueur du présent code, de faire diriger leur laboratoire par un biologiste médical, un pharmacien biologiste ou un médecin biologiste.

Article 197. — Tout propriétaire de clinique de soins, de polyclinique possédant un laboratoire d'analyses de biologie médicale est tenu de faire diriger ce laboratoire par un biologiste médical, un pharmacien biologiste ou un médecin biologiste.

Les propriétaires de clinique de soins, de polyclinique, possédant un laboratoire d'analyses de biologie médicale et dont les autorisations d'exploitation sont antérieures à la date de promulgation du présent code disposent d'un délai de deux (2) ans après l'entrée en vigueur du présent code pour s'exécuter conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article.

Article 198. — Les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent tenir, conformément à l'éthique de la biologie médicale, des registres mentionnant les références des examens biologiques effectués. Les registres doivent être constamment tenus à jour et conservés durant une période d'au moins dix (10) ans.

Article 199. — Les dispositions des articles 168 à 172, relatives à l'exercice de la profession de pharmacien sont applicables aux professions de biologistes médicaux, de pharmaciens biologistes et de médecins biologistes.

Section 3 : Exercice illégal de la profession de biologiste médical

Article 200. — Exerce illégalement la pratique des analyses de biologie médicale :

1) Toute personne, non munie de diplôme supérieur de biologie médicale ou de l'un des diplômes d'État de médecin ou de pharmacien et titulaire d'au moins un certificat d'études spécialisées en biologie ou en biochimie médicales, prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'analyse médicale ;

2) Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'analyse médicale sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou celles prises en exécution de ces accords ;

3) Tout médecin biologiste ou pharmacien biologiste qui exploite à titre privé un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être inscrit à l'ordre des médecins ou à l'ordre des pharmaciens ;

4) Toute personne qui, munie d'un titre régulier et requis, sort des attributions que la loi lui confère notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux alinéas précédents du présent article à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent livre.

Article 201. — Les dispositions de l'article 200 ci-dessus ne s'appliquent pas :

- aux techniciens de laboratoire qui effectuent des analyses de biologie médicale sous la tutelle directe d'un biologiste médical, d'un médecin ou d'un pharmacien muni des titres requis et dans un établissement agréé par le Ministre chargé de la Santé ;

- aux étudiants en médecine ou en pharmacie et les élèves des écoles d'infirmiers(es) dans le cadre légal de leurs stages en milieu hospitalier ou dans des laboratoires d'analyses de biologie médicale du secteur privé sous la tutelle directe d'un biologiste médical, d'un médecin ou d'un pharmacien munis des titres requis.

Chapitre II : Dispositions diverses et pénales

Article 202. — L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale peut être suspendue ou retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.

Le Ministre chargé de la Santé informe l'ordre de l'intéressé de la suspension ou du retrait de l'autorisation, ainsi que toute modification de vocation ou de cessation d'activités du laboratoire.

Article 203. — Il est interdit toute convention par laquelle un propriétaire de laboratoire d'analyses de biologie médicale, assure à un praticien un bénéfice de quelque nature que ce soit sur les examens d'analyses médicales prescrits.

Article 204. — Toute publicité est interdite aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Article 205. — Les conditions d'ouverture et d'exploitation des laboratoires de nutrition et d'analyses des eaux pour le secteur privé seront déterminées par voie réglementaire.

Article 206. — Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie d'une amende de Deux Cent (200 000) à Un Million (1 000 000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tout sans préjudice de la possibilité pour le Tribunal de confisquer le matériel ayant servi à l'infraction.

En cas de récidive, l'amende est portée de Quatre Cent Mille (400 000) à Deux Millions (2 000 000) de F CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à Quatre (4) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le matériel confisqué est remis aux formations sanitaires publiques.

Livre IV : Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

Titre I : Produits pharmaceutiques

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Politique nationale du médicament

Article 207. — La politique nationale du médicament est l'ensemble des orientations et dispositions définies par le Gouvernement en matière de médicament et de pharmacie.

Section 2 : Médicament et produits pharmaceutiques

1 - Définition du médicament et des produits pharmaceutiques

Article 208. — On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

Les produits d'origine humaine tels que le sang et ses dérivés, les remèdes traditionnels ainsi que les gaz à usage médical répondant à cette définition font l'objet de dispositions particulières.

Sont aussi des médicaments :

- les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1^{er} ci-dessus, ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures aux doses d'exonération ;

- les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ;

- les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments ; les médicaments à usage vétérinaire sont soumis à réglementation particulière.

Article 209. — On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance dans l'industrie pharmaceutique présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

Article 210. — On entend par médicament générique, toute copie d'un médicament déjà mis sur le marché, qui a les mêmes principes actifs que celui-ci, et qui revendique la même activité pour les mêmes indications.

Article 211. — On entend par préparation magistrale tout médicament préparé dans une pharmacie privée ou hospitalière avec une formule établie par un prescripteur autorisé et destinée à un malade déterminé.

Article 212. — On entend par préparation officinale, toute préparation réalisée selon une formule définie par une pharmacopée ou un formulaire.

Article 213. — On entend par produit pharmaceutique les produits utilisés en médecine humaine ou animale et dont la fabrication, la détention et/ou la délivrance nécessitent des connaissances en sciences pharmaceutiques.

La liste de ces produits est fixée par voie réglementaire.

2 - Nomenclature nationale des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques

Article 214. — Sauf dérogation, l'importation de tout médicament au Burkina Faso, sa mise en vente et sa libre circulation ne sont autorisées qu'après son enregistrement à la Nomenclature Nationale des Spécialités Pharmaceutiques et des Médicaments Génériques.

Article 215. — La Nomenclature Nationale des Spécialités Pharmaceutiques et Médicaments Génériques est la liste des spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques enregistrés au Burkina Faso.

Article 216. — Une commission d'enregistrement des médicaments et des autres produits pharmaceutiques chargée d'examiner entre autre les dossiers de demande d'enregistrement à la Nomenclature Nationale sera créée par voie réglementaire.

Article 217. — L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'un médicament à la Nomenclature Nationale, ainsi que son retrait du marché sont décidés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 218. — Les praticiens ne peuvent prescrire que les médicaments et autres produits inscrits à la Nomenclature Nationale, sauf dérogation du Ministre Chargé de la Santé.

Article 219. — Les infractions aux dispositions des articles 214 et 218 ci-dessus dûment constatées par les services d'inspection du Ministère chargé de la santé seront passibles d'une amende de Deux Cent Cinquante Mille (250 000) à Cinq Millions (5 000 000) de Francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) à six (8) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Tout produit, objet de l'infraction sera saisi. Il ne peut en aucun cas être vendu aux enchères, il sera remis

aux formations sanitaires publiques pour usage ou pour destruction.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Section 3 : Monopole du pharmacien

Article 220. — Sont réservés aux pharmaciens, sauf dérogations prévues au titre I, chapitre II, section 2 du présent livre, relatives aux dépositaires de médicaments :

- 1) la préparation des médicaments ;
- 2) la préparation des objets de pansements et tous articles présentés comme conformes aux pharmacopées reconnues par le Gouvernement du Burkina Faso, ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article 208 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ;
- 3) l'achat, la détention, la vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets.

Article 221. — Les docteurs vétérinaires sont toutefois autorisés à préparer, détenir et vendre des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

Article 222. — Les plantes médicinales inscrites aux pharmacopées reconnues par le Gouvernement du Burkina Faso sont réservées à l'usage des tradipraticiens de santé et des pharmaciens.

Article 223. — La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage thérapeutique et sous réserve de réglementation particulière concernant certains d'entre eux.

Chapitre II : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie

Section 1 : Préparation, vente et distribution en gros de produits pharmaceutiques.

1 - Établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques

Article 224. — On entend par établissement pharmaceutique de préparation une entreprise qui a pour activité de fabriquer, stocker et vendre en gros des médicaments, produits et objets soumis au monopole pharmaceutique.

L'établissement ainsi défini au premier alinéa du présent article est une entreprise commerciale soumise à toutes les obligations du droit commercial.

L'activité de l'établissement pharmaceutique est la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles 208 à 213, la vente en gros ou la distribution en gros de ces mêmes médicaments, produits et objets.

Article 225. — Sont considérés comme des préparations, les opérations de division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets avec les obligations de contrôle des opérations y afférentes.

Article 226. — On entend par établissement pharmaceutique de distribution en gros une entreprise qui a pour activité l'achat, le stockage et la distribution en gros de médicaments, de produits et objets soumis au monopole pharmaceutique.

Article 227. — La vente en gros désigne le débit à un intermédiaire se livrant à une distribution en gros à des structures de vente au détail.

La distribution en gros désigne le débit à un intermédiaire se livrant à la vente au détail.

Sont autorisés à faire la vente en gros et la distribution en gros les établissements fabricants, et les grossistes-répartiteurs qui se livrent à l'achat en vue de la vente aux pharmaciens détaillants.

La vente au détail directement au public des produits inclus dans le monopole pharmaceutique est interdite pour ces deux types d'établissements pharmaceutiques.

L'interdiction de la vente au détail est levée dans tous les cas de délivrance pour usage professionnel après avis des services compétents :

- aux praticiens spécialistes et chirurgiens-dentistes pour les médicaments et matériels utilisés pour diagnostic médical en anesthésiologie, allergologie, odonto-stomatologie et en chirurgie pour les articles de suture ;
- aux services ou centres de vaccination collective pour les produits nécessaires aux vaccinations, sur commandes écrites du responsable sanitaire.

2 - Propriété et direction des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques

Article 228. — Tout établissement de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments, produits et objets visés aux articles 208 à 213 et 220 du présent code doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Dans l'un et l'autre cas, l'enregistrement du diplôme de pharmacien ne peut être effectué que pour un seul établissement.

Ce pharmacien inscrit à l'ordre national des pharmaciens, est personnellement responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la Santé Publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

Article 229. — L'activité de grossiste-répartiteur et de fabricant est incompatible avec l'exercice de toute autre activité de pharmacien.

Article 230. — L'ouverture des établissements visés aux articles 224 et 226 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation du Ministre chargé de la Santé.

En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les établissements pharmaceutiques, l'autorisation peut être retirée par le Ministre chargé de la Santé.

Article 231. — Les conditions d'ouverture des établissements visés aux articles 224 et 226 sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

3 - Autorisation de fabrication

Toute préparation réalisée par un établissement pharmaceutique de préparation installé au Burkina Faso doit faire l'objet d'une autorisation de fabrication délivrée par le Ministre chargé de la Santé.

Les conditions d'obtention de l'autorisation de fabrication sont précisées par voie réglementaire.

4 - Autorisation de mise sur le marché

Article 233. — Tout fabricant désirant exploiter une spécialité pharmaceutique ou un médicament générique doit solliciter une autorisation de mise sur le marché auprès du Ministre chargé de la Santé. Un texte réglementaire fixe les conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

Article 234. — L'autorisation de mise sur le marché délivrée par le Ministre chargé de la Santé a une durée de validité limitée à cinq (5) ans renouvelable par période quinquennale.

L'enregistrement à la Nomenclature Nationale tient lieu d'autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques importés.

Section 2 : Délivrance du médicament par des non-pharmaciens : les dépôts de médicaments

Article 235. — Par dérogation aux dispositions de l'article 220 du présent code, l'autorisation de vente de certains médicaments conditionnés et objets de pansement peut être accordée à des personnes physiques ou morales ne, possédant pas le diplôme de pharmacien.

Article 236. — Le dépôt de médicaments est un établissement de vente au détail, des médicaments et objets de pansement dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Il est géré par un non-pharmacien.

Article 237. — Les dépôts de médicaments dans lesquels sont déposés pour la vente, les médicaments et objets de pansements visés à l'article précédent, doivent être installés dans les localités rurales ou semi-urbaines abritant une formation sanitaire.

Article 238. — L'ouverture régulière d'une officine de pharmacie dans une localité où est implanté un dépôt de médicaments rend automatiquement caduque l'autorisation d'ouverture de ce dépôt.

Dans les circonstances de l'alinéa précédent, le propriétaire du dépôt dispose d'une période de six (6) mois pour liquider son stock.

Dans les cas où la densité des officines ouvertes est insuffisantes pour les besoins de la population, le Ministre chargé de la Santé peut par dérogation accorder à des non pharmaciens l'autorisation d'ouverture ou de poursuite de l'exploitation des dépôts.

Article 239. — Il ne pourra être autorisé plus d'un dépôt de médicaments par formation sanitaire sauf dérogation sur avis motivé des autorités sanitaires.

Toutefois les dépôts de médicaments, régulièrement ouverts avant la promulgation de la présente Loi conservent le bénéfice de leur implantation.

Article 240. — Les gérants des dépôts de médicaments doivent passer leurs commandes de médicaments auprès des officines implantées sur le territoire national.

Article 241. — Les autorisations d'ouverture de dépôts de médicaments qui sont strictement personnelles sont accordées par arrêté du Ministre chargé de la Santé :

1) aux personnes ci-après de la santé :

préparateurs en pharmacie, infirmiers(ères), sages-femmes / maïeuticiens d'État, agents itinérants de santé et accoucheuses auxiliaires ;

2) aux communautés organisées et reconnues par l'Administration Publique ;

3) aux particuliers âgés de vingt (20) ans au moins sur dérogation spéciale du Ministre chargé de la Santé.

Les gérants des dépôts régulièrement ouverts avant la promulgation du présent code conservent leur qualité et le bénéfice de leurs autorisations.

Article 242. — Tout détenteur d'une autorisation d'ouverture d'un dépôt de médicaments ne peut prétendre à une autorisation d'ouverture d'un autre établissement sanitaire privé.

Article 243. — Les dépositaires ne doivent délivrer que les médicaments figurant sur une liste périodiquement révisée par le Ministère chargé de la Santé.

En outre, ils ne peuvent en aucun cas, acquérir, détenir ou débiter à titre gratuit ou onéreux, les substances vénéneuses inscrites sur la liste des stupéfiants et l'alcool éthylique à plus de 90°.

Article 244. — Les conditions d'acquisition, de détention et de vente des produits figurant sur la liste citée dans l'article précédent feront l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 245. — Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 243 ci-dessus sera sanctionnée d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de Cent Mille (100 000) à un Million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le Ministre chargé de la Santé peut, nonobstant les poursuites judiciaires, prononcer la fermeture immédiate du dépôt.

L'officine cessionnaire encourt des sanctions pécuniaires de Cinquante Mille (50 000) francs CFA par produit non autorisé.

Section 3 : Réglementation de la publicité

Article 246. — La publicité est l'action d'information et d'incitation menée par un fabricant, un distributeur ou un prestataire de soins pour faire prescrire, acheter, consommer et ou requérir des produits pharmaceutiques.

Article 247. — La publicité concernant les médicaments au sens de l'article 208 est autorisée auprès du personnel médical, du personnel pharmaceutique et du personnel soignant lorsqu'elle est faite par un visiteur médical.

Les modalités de cette publicité sont définies par voie réglementaire.

Article 248. — La publicité auprès du grand public et dans les lieux publics est autorisée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Toute méthode publicitaire utilisée ne doit pas comporter des risques pour la santé publique.

Article 249. — La publicité concernant les établissements pharmaceutiques est régie par voie réglementaire.

Article 250. — Il est interdit de présenter un produit-conseil au public de telle manière que celui-ci soit induit directement ou indirectement en erreur sur ses propriétés ou la composition qualitative ou quantitative de sa préparation, sur ses avantages ou la sécurité dudit médicament.

Article 251. — Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une amende de Vingt Mille (20 000) à Trois Cent (300 000) francs CFA et, en cas de récidive, d'une amende de Trois Cent (300 000) à Un million (1 000 000) de francs CFA. Le tribunal devra interdire la vente du produit bénéficiant d'une publicité irrégulière.

Est passible des mêmes peines et quel que soit le mode de publicité, le pharmacien bénéficiaire de cette publicité.

Section 4 : Brevet d'invention en industrie pharmaceutique

Article 252. — On entend par brevet d'invention, un titre délivré par l'autorité compétente à l'inventeur d'un produit ou d'un procédé nouveau d'application industrielle afin de donner date certaine à l'invention et de conférer à son titulaire le bénéfice des lois sur la propriété industrielle.

Un arrêté interministériel précisera les privilèges découlant de l'octroi d'un brevet, des conditions diverses liées au monopole d'exploitation.

Titre II : Restriction au commerce de certains produits, substances vénéneuses et objets

Chapitre I : Utilisation thérapeutique des produits d'origine humaine

Section 1 : Utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés

Article 253. — Le sang humain, son plasma et leurs dérivés ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical, à des fins strictement thérapeutiques et sur ordonnance médicale.

Article 254. — Le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont traités dans des établissements agréés sous la surveillance d'un pharmacien ou d'un médecin. Toutefois, les produits issus du sang humain, son plasma et leurs dérivés dont la stabilité est assurée, peuvent être déposés dans les officines pharmaceutiques, dans les conditions conservant l'intégrité des produits.

Article 255. — Les modalités d'utilisation des réserves de sang ou de ses dérivés en cas d'urgence ou de catastrophe seront définies par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 256. — L'exportation de sang humain, son plasma et leurs dérivés est formellement interdite, sauf autorisation écrite du Ministre chargé de la Santé.

Article 257. — Le sang humain est obtenu gratuitement auprès des donneurs volontaires.

Le sang obtenu gratuitement auprès des volontaires ne doit en aucune circonstance faire l'objet de transactions commerciales.

Toutefois, les établissements privés pourront s'approvisionner en sang moyennant le remboursement du matériel de collecte.

Article 258. — Les propriétaires des établissements dont relèvent les banques de sang assument même sans faute la responsabilité des risques courus par les donneurs volontaires, et doivent contracter une assurance couvrant la responsabilité de leurs établissements.

Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de la Santé et celui des Finances.

Les litiges auxquels peuvent donner lieu l'application de l'alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires.

Article 259. — Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un Docteur en médecine opérant uniquement dans les établissements sanitaires agréés.

Cette modification ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit du donneur en présence de tiers, celui-ci ayant été averti par écrit trois jours à l'avance des risques qu'il court.

Article 260. — Est interdite toute publicité concernant la distribution du sang, de son plasma et leurs dérivés à l'exception de celle destinée à la seule information médicale.

Article 261. — Est puni d'une amende de Deux Cent Mille (200 000) à Un Million (1 000 000) de francs CFA, et en cas récidive, d'une amende de Un Million (1 000 000) à Deux Millions (2 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois, toute personne qui modifie les caractéristiques du sang d'un individu avant prélèvement, en violation des dispositions de l'article 259 du présent Code.

Les autres infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés ultérieurs pris pour son application sont punies d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cinq Cent (500 000) francs CFA.

Section 2 : Prélèvement et transplantation des organes et des tissus humains

Article 262. — Le Ministre chargé de la Santé exerce un contrôle sanitaire sur les activités relatives aux manipulations d'organes, de tissus et de cadavres d'êtres humains.

Article 263. — Les personnes et établissements procédant à des activités relatives aux organes, tissus et cadavres d'êtres humains, doivent avoir été dûment autorisés par le Ministre chargé de la Santé.

Article 264. — Le prélèvement d'organes ou de tissus des êtres humains vivants aux fins de transplantation ne peut être effectué que si ces organes ou tissus ne peuvent être obtenus à partir de cadavres.

Article 265. — Il est interdit de prélever un organe unique essentiel à la conservation de la vie et qui ne peut se régénérer à partir d'un corps humain vivant, même en vue d'une transplantation.

Article 266. — Le prélèvement d'organes ou de tissus est assujéti au consentement exprès et par écrit du donneur, sans aucune contrainte physique ou morale, donné en présence d'un notaire ou de deux témoins.

Article 267. — Lorsqu'une personne n'a pas donné son consentement, de son vivant quant aux prélèvements d'organes et de tissus sur son cadavre, l'autorisation de sa famille ou des proches, selon les prescriptions de la présente section, est obligatoire.

Article 268. — Le consentement donné par des mineurs ou par des personnes frappées d'incapacité mentale est nul et non avenu.

N'est pas également valable un consentement obtenu sous toute forme de contrainte.

Article 269. — Les personnes privées de leur liberté ne peuvent consentir à la cession de leurs organes ou tissus à des fins thérapeutiques qu'en faveur des membres de leur famille et dans les conditions prévues à l'article 266.

Article 270. — La transplantation d'organes ou de tissus sur des êtres humains vivants ne peut être effectuée même à des fins thérapeutiques que si les résultats des recherches ont été satisfaisants.

Article 271. — Les organes et tissus d'êtres humains, en vue d'une transplantation ne doivent en aucun cas sortir du territoire national sauf sur dérogation du Ministre chargé de la Santé.

Article 272. — Les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés ultérieurs pris pour son application seront punies d'une amende de Un million (1 000 000) à Dix Millions (10 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Chapitre II : Substances vénéneuses

Section 1 : Généralités

Article 273. — On entend par substances vénéneuses, les produits chimiques et pharmaceutiques seuls ou en composition qui sont inscrits à l'une des listes suivantes :

- Liste I : Produits Toxiques
- Liste II : Produits Dangereux
- Liste de Stupéfiants : Produits Stupéfiants.

Section 2 : Régime des substances vénéneuses destinées à la médecine

1) Dispositions communes aux diverses listes

Article 274. — La délivrance au public des médicaments qui suivent le régime des substances vénéneuses est subordonnée à la présentation d'une ordonnance émanant d'un prescripteur autorisé.

Article 275. — La délivrance de ces mêmes médicaments aux praticiens pour usage professionnel est subordonnée à la production d'un document écrit.

Article 276. — La liberté de prescription des médicaments relevant des listes de substances vénéneuses est illimitée chez le médecin et le vétérinaire.

Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire des produits de toutes les listes en rapport avec la pathologie bucco-dentaire.

Les sages-femmes / maïeuticiens, les infirmiers(es) ne peuvent prescrire que des médicaments des listes I et II conformément à l'article 131 du présent code.

Article 277. — Il ne peut être délivré à une sage-femme / maïeuticien ou à un infirmier, des préparations de la liste des stupéfiants pour usage professionnel en quantité autorisée que contre remise d'une demande établie par un médecin sur feuille extraite d'un carnet à souches pour prescription de stupéfiants, le nom et l'adresse du malade étant remplacés par le nom et l'adresse de la sage-femme / maïeuticien ou de l'infirmier, suivis de la mention "pour usage professionnel".

Article 278. — Dans le cas particulier des formations sanitaires qui ne disposent pas d'un pharmacien, un médecin est responsabilisé pour la gestion des stupéfiants.

La gestion de ces stupéfiants est soumise à l'inspection des services de pharmacie qui en détermine qualitativement et quantitativement le contenu.

Article 279. — La délivrance au public ou à usage professionnel de substances vénéneuses ou de tout médicament susceptibles de poser des problèmes de santé publique et dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé, doit être consignée dans un ordonnancier.

Article 260. — L'ordonnancier, registre coté et paraphé par le greffe du tribunal est tenu sans blanc ni rature.

Il doit être conservé pendant dix (10) ans au moins.

2) Dispositions spécifiques à chacune des listes

Article 281. — Tout établissement pharmaceutique de préparation peut s'approvisionner librement en substances des listes I et II.

Article 282. — Les stupéfiants objets des Conventions internationales sur les stupéfiants ne peuvent être importés que par le Ministre chargé de la Santé.

Tout établissement pharmaceutique de distribution désirant s'approvisionner en stupéfiants objets des Conventions Internationales sur les stupéfiants devra passer par le Ministre Chargé de la Santé.

Article 283. — Toute substance de la liste des stupéfiants donne lieu à inscription en entrée sur le registre spécial des stupéfiants, aussi bien les substances en nature que les formes pharmaceutiques élaborées.

Les mêmes substances doivent être portées en sortie sur le registre lorsqu'elles quittent l'établissement.

Article 284. — Les récipients contenant des produits en nature des listes I et des stupéfiants, doivent porter une étiquette rouge orange indiquant le nom de la substance tel qu'il figure sur la liste en caractères noirs très apparents, ainsi qu'une bande également rouge orange faisant le tour du récipient et portant la mention "Poison".

Les récipients contenant des produits en nature de la liste II doivent porter une étiquette verte indiquant le nom de la substance tel qu'il figure sur la liste en caractères noirs très apparents, ainsi qu'une bande verte, faisant le tour du récipient et portant la mention "Dangereux".

Article 285. — Les ordonnances médicales prescrivant des substances appartenant à la liste I et à la liste des stupéfiants doivent mentionner en toutes lettres les quantités de ces substances.

Article 286. — Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.

Article 287. — Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise les conditions de prescription, de délivrance et de renouvellement des médicaments contenant des substances vénéneuses.

Article 288. — Les substances en nature et les préparations galéniques des listes I et II doivent être tenues dans des armoires ou des locaux fermés à clé.

Les stupéfiants sont dans tous les cas détenus dans les armoires fermées à clé.

Section 3 : Régime des substances vénéneuses destinées à des usages non thérapeutiques

Article 289. — Les substances vénéneuses employées à des fins non thérapeutiques sont délivrées librement par le pharmacien.

Cependant, pour les produits de la liste I, la commande doit être formulée par écrit et porter le nom du client, son adresse, les références de sa Carte d'Identité et être signée de l'acheteur.

L'acheteur doit indiquer sur un document conservé par le pharmacien l'usage auquel est destiné le produit.

Article 290. — Les produits relevant des listes I et II destinés à des usages non thérapeutiques sont étiquetés de la même façon que les produits en stock destinés à la médecine. On y joindra une étiquette supplémentaire portant indication globale de l'usage auquel est destiné le produit et toutes indications utiles que le pharmacien estime devoir apporter pour la protection de l'utilisateur.

Section 4 : Dispositions pénales

Article 291. — Seront punis d'un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de Cinq Millions (5 000 000) à Dix Millions (10 000 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements internationaux concernant les substances de la liste des stupéfiants.

La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.

Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

Les mêmes peines seront applicables à ceux qui auront usé en société des dites substances ou en auront facilité à autrui l'usage à titre gratuit ou onéreux soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

Les locaux où l'on usera en société des stupéfiants et ceux où seront fabriqués illicitement lesdites substances seront assimilés aux lieux livrés notoirement à la débauche.

Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.

Les tribunaux devront prononcer l'interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus contre les personnes de nationalité étrangère, reconnues coupables d'avoir facilité à autrui l'usage des stupéfiants.

Article 292. — Seront punis d'un emprisonnement de six (6) jours à six (8) mois et d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer l'une des substances de la liste des stupéfiants ;

2) ceux qui sciemment auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteurs sans motif légitime de l'une de ces mêmes substances ;

3) les médecins et tout autre prescripteur qui auront, au moyen d'ordonnances de complaisance, été complices de la délivrance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer l'une des substances de la liste des stupéfiants et psychotropes.

Article 293. — Les peines prévues à l'article 291, seront portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des stupéfiants ou la culture de plantes présentant des principes actifs à action stupéfiante ou psychotrope.

Il en sera de même lorsque l'usage des dites substances aura été facilité ou lorsque les dites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues à l'article 292.

Article 294. — Dans tous les cas prévus par la présente section, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des substances saisies.

Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique, si le délinquant n'est que vendeur, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 291 et au deuxième alinéa de l'article 292, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis, pendant un temps qui ne pourra excéder deux (2) ans. Ce temps sera porté à cinq (5) ans dans les cas prévus à l'article 293 et en cas de récidive.

Article 295. — Dans tous les cas prévus par la présente section, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériels, meubles et objets immobiliers, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai que le tribunal fixera, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 326, la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des stupéfiants devra être ordonnée.

Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus et d'une amende de Cent Mille (100 000) à Deux Millions (2 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 296. — Les peines relatives aux infractions des dispositions des règlements du présent titre concernant les substances des listes I et II seront déterminées par voie réglementaire.

Quiconque contreviendra aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article sera puni d'une amende de Dix Mille (10 000) à Deux Cent Mille (200 000) francs CFA.

Chapitre III : Essences pouvant servir dans la fabrication des boissons alcooliques

Article 297. — Il est interdit à tout producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope,

ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit des dits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepôts vis-à-vis de l'Administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.

La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.

Des textes réglementaires fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1^{er} du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus.

Article 298. — Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, les dites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article 297, sera puni d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) de francs CFA.

Toute personne autorisée par les dispositions de l'article 297 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de Cinq Mille (5 000) à Cinquante Mille (50 000) francs CFA.

Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA.

En cas de récidive, le minimum et maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.

Article 299. — Les infractions aux textes réglementaires prévus à l'alinéa 3 de l'article 297 seront punies d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport sera prononcée. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double.

En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

Article 300. — Sans préjudice des interdictions prévues au Code des Impôts, les infractions aux dispositions de l'article 297 seront punies d'une amende de Un million (1 000 000) à Trois Millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à Un (1) an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, la confiscation des marchandises sera toujours prononcée.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double.

En outre, le Tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement.

Chapitre IV : Radiations ionisantes et radio-éléments artificiels

Section 1 : Radiations ionisantes

Article 301. — La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radioactifs naturels sont soumis aux conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 302. — Les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales, de diagnostic et de thérapeutique.

Les conditions d'utilisation des radiations ionisantes dans ce domaine seront déterminées par voie réglementaire.

Article 303. — L'emploi des radiations ionisantes sur le corps humain est réservé :

- aux médecins réunissant les conditions légales d'exercice ;
- aux personnels paramédicaux agissant dans les limites de leur compétence et sous la surveillance directe d'un médecin.

Les personnes autorisées à exercer l'art dentaire peuvent également, dans la limite de leur compétence utiliser les dites radiations.

Article 304. — Toutes infractions aux dispositions du décret pris en application de l'article 301 sont punies d'une amende de Deux Cent Mille (200 000) à Un Million (1 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 305. — Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes, en infraction aux dispositions du décret pris en application de l'article 302, sera puni d'une amende de Cent Mille (100 000) à Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA ; en cas de récidive l'amende sera portée au double et un emprisonnement de un (1) à six (6) mois pourra en outre être prononcé.

Section 2 : Radio-éléments artificiels

Article 306. — Est considéré comme radioélément artificiel tout radioélément obtenu par fusion ou fission nucléaire.

Article 307. — La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être faites que par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet par les autorités compétentes.

Article 308. — L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition des dites spécialités.

Article 309. — Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur seront fixées au moment de leur attribution.

Article 310. — Toute publicité relative à l'emploi en médecine humaine ou vétérinaire des radioéléments artificiels ou des produits en contenant est interdite, sauf auprès des médecins, pharmaciens et vétérinaires.

Article 311. — L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits hygiéniques, aux produits dits de beauté est interdite.

Article 312. — Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale des substances vénéneuses.

Article 313. — Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie d'une amende de Cinq Cent Mille (500 000) à Cinq Millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de onze (11) jours à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements douaniers.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et l'emprisonnement obligatoire.

Chapitre V : Thermomètres médicaux

Article 314. — Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable des normes établies.

Après vérification, chaque instrument doit être muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.

Article 315. — Les thermomètres médicaux sont tels qu'ils puissent indiquer la température interne de l'homme ou de l'animal.

L'échelle de température pour la graduation, est l'échelle centésimale, la graduation s'étendant au moins de 35 degrés centésimaux à 42 degrés centésimaux.

Article 316. — Seuls les pharmaciens et les personnes visées à l'article 235 du présent code sont habilités à vendre des thermomètres médicaux.

Article 317. — Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux sans y être autorisé conformément à l'article 316 ci-dessus, sera punie d'une amende de Dix Mille (10 000) à Cent Mille (100 000) francs CFA, sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus illégalement par le délinquant.

Article 318. — Toute personne habilitée à la vente des thermomètres médicaux qui aura vendu ou offert à titre gratuit des thermomètres médicaux non conformes aux conditions du présent chapitre, sera punie d'une amende de Vingt Cinq Mille (25 000) à Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines éventuellement encourues en matière de contrefaçon de marque. En outre, la saisie des thermomètres détenus illégalement par les délinquants sera ordonnée.

Chapitre VI : Biberons à tube et tétines

Article 319. — Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :

1) des biberons à tubes ;

2) des tétines à sucettes ne répondant pas aux conditions de l'article 320 ci-dessous.

Article 321. — Les tétines et sucettes visées à l'article précédent ne peuvent être fabriquées qu'avec un produit :

1) pouvant supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;

2) n'étant pas nocif et n'étant pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.

Article 321. — Ne peuvent être vendues les tétines et sucettes ne portant pas de numéro d'homologation sauf celles portant l'indication de "caoutchouc pur" avec la marque du fabricant.

Article 322. — Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une amende de Vingt Mille (20 000) à Cinquante (50 000) francs CFA, et en cas de récidive, d'un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois.

Dans tous les cas, les Tribunaux pourront prononcer la confiscation des produits visés à l'article 319 ci-dessus.

Titre III : Pharmacopée traditionnelle

Article 323. — La pharmacopée traditionnelle est un recueil de données relatives à la description et / ou à l'étude botanique, aux recettes et à l'utilisation des plantes médicinales.

Sont également consignés dans ce recueil, les substances animales, minérales et les métaux possédant des vertus thérapeutiques.

Article 324. — La recherche appliquée en pharmacopée traditionnelle sera systématiquement entreprise au Burkina Faso sous la Direction du Ministère chargé de la Santé en collaboration avec d'autres Ministères, Institutions et organismes en vue d'améliorer les recettes et leur utilisation dans les services de santé.

Tout projet de recherche fondamentale en pharmacopée traditionnelle doit être soumis à l'approbation du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.

Article 325. — Les acquis de la pharmacopée traditionnelle peuvent être introduits dans les programmes de formation des professionnels de santé

Livre V : Dispositions finales

Article 326. — La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'Ordonnance N° 70-68/bis PRES.MSP.P.AS du 28 Décembre 1970 portant Code de la Santé Publique sera exécutée comme loi de l'État.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 19 Mai 1994.

Le Secrétaire de séance

Robert Francis B. COMPAORÉ

Le Président

Dr Bongnessan Arsène YE

DÉCRETS

**LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,**

- Vu** la Constitution ;
Vu le décret n°2019-0004/PRES du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement
Vu le décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance 68-7 du 21 février 1968 portant institution d'un code de procédure pénale, et son modificatif la loi n°040-2017/an du 29 juin 2017 ;
Vu la loi n°012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso ;
Vu la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
Vu la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal ;
Vu le décret n° 2016-399/PRES/PM/MCIA du 23 mai 2016 portant organisation du Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et son modificatif le décret n°2019-0789/PRES/PM/MCIA du 24 juillet 2019 ;
Vu le décret n°2017-1092/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 17 novembre 2017 portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ;
Vu l'avis n°02-2019/CNCC/AP du 11 octobre 2019 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ;
Sur rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 13 mai 2020 ;

DECRETE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Les modalités d'application de la réglementation des prix prévues aux articles 5 et 6 de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 : La réglementation des prix relève du Ministre chargé du Commerce.

Toutefois, les prix de vente de certains biens et services, peuvent être fixés par des arrêtés conjoints du Ministre chargé du Commerce et du ou des Ministre(s) concerné(s).

Article 3 : La liste des biens et services soumis à la réglementation des prix conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée, est fixée par arrêté du Ministre chargé du Commerce après avis de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation.

La liste visée à l'alinéa précédent peut être modifiée soit à l'initiative de l'Administration, soit sur recommandation de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation, justifiée par un changement de la situation de la concurrence dans un secteur d'activité déterminé ou dans la localité.

TITRE II : DU REGIME DES PRIX

Article 4 : Les prix de certains biens et services peuvent être, après avis de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation, soumis par arrêté du Ministre chargé du Commerce, à l'un des régimes de prix suivants :

- la liberté surveillée des prix ;
- la liberté contrôlée des prix ;
- les prix fixés ;
- les prix ou marges bloqués.

CHAPITRE I : DU REGIME DE LA LIBERTE SURVEILLEE DES PRIX

Article 5 : La liberté surveillée des prix s'entend des prix librement déterminés par les importateurs, producteurs, les distributeurs ou les prestataires de services et déposés auprès de l'administration.

Aucune opposition ne peut y être faite par l'administration et les nouveaux prix peuvent être appliqués dès la date de dépôt du dossier.

CHAPITRE II : DU REGIME DE LA LIBERTE CONTROLEE DES PRIX

Article 6 : La Liberté contrôlée des prix s'entend des prix librement déterminés par les importateurs, les producteurs, les distributeurs ou les prestataires de services et soumis à l'agrément de l'administration.

En cas d'opposition de l'administration, la mise en application des prix proposés est suspendue et le requérant doit présenter de nouveaux prix ou fournir des éléments complémentaires justifiant les propositions faites.

Les prix agréés constituent un plafond qui ne peut en aucun cas être dépassé.

Les prix agréés peuvent être modifiés par les bénéficiaires dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents ci-dessus.

CHAPITRE III : DU REGIME DES PRIX FIXES

SECTION I : Des produits d'importation

Article 7 : Le prix de vente des produits d'importation est fixé par voie directe. Cela peut se faire :

- soit par la fixation du prix lui-même ;
- soit par la fixation d'une marge bénéficiaire exprimée en valeur absolue ;
- soit par la fixation d'une marge bénéficiaire exprimée par taux.

Dans ce dernier cas, le taux et l'assiette de la marge sont définis par arrêté du Ministre chargé du Commerce. Cet arrêté fixe le cas échéant, les freintes et les taux de remise minimale accordés aux détaillants. Ces taux s'appliquent sur le prix de vente maximum à ne pas dépasser hors TVA.

Article 8 : Le prix de revient licite d'un produit importé est déterminé en tenant compte exclusivement des éléments dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

Article 9 : Les documents justificatifs ayant permis de déterminer les prix de vente doivent être conservés pendant cinq (05) ans à compter de la date de l'importation pour la mise à la consommation ou le cas échéant jusqu'à épuisement du stock.

Article 10 : Le prix de vente au détail ou prix de vente maximum autorisé des produits d'importation est obtenu en ajoutant au prix de revient licite défini à l'article 8 précédent, des maxima de majoration déterminés par arrêté du Ministre chargé du Commerce et exprimés en valeur absolue ou relative.

Après application de ces maxima de majoration, les freintes réglementaires et autres taxes intérieures sont ajoutées en valeur absolue.

Article 11 : La marge bénéficiaire brute couvre, outre le bénéfice brut, les frais qui grevent la marchandise jusqu'à la vente au consommateur, notamment :

- 1) les frais généraux ;
- 2) les pertes de quelque nature qu'elles soient, les avaries, le vol, l'incendie ;
- 3) la casse, le coulage à l'exception des freintes réglementaires ;
- 4) les remises ;
- 5) les frais définitifs résultant de la consignation des emballages ;
- 6) les frais de mise en route et de garantie.

Article 12 : Le prix de vente au détail des produits d'importation dans les localités situées hors de leurs lieux de débarquement ou déchargement est obtenu en ajoutant en valeur absolue, aux prix de vente licites au lieu de débarquement ou de déchargement, le montant des frais de transport grevant la marchandise jusqu'au lieu de vente au consommateur.

Ces frais supplémentaires d'acheminement au point de destination finale ne peuvent en aucun cas donner lieu à prélèvement d'une marge supplémentaire au profit d'un intermédiaire, d'un grossiste ou d'un détaillant.

Article 13 : Pour tous les produits importés et lorsque les détaxations sont prévues par la réglementation du pays de provenance, les droits et taxes de douanes éventuellement acquittés dans ces Etats ne peuvent en aucun cas être incorporés dans le prix de revient licite, pas plus que dans le prix de vente au détail, sauf dérogation expresse dont les conditions sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

Article 14 : Tout importateur est tenu d'établir, préalablement à la mise en vente, une fiche de décomposition de prix licite de vente au détail pour chacune de ses importations. Cette fiche dont la forme est fixée par voie réglementaire doit être conservée pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date de réception de la marchandise et produite à toute réquisition des services compétents ou de tout agent spécialement commissionné à cet effet.

Article 15 : Le Ministre chargé du Commerce peut rendre obligatoire par arrêté et pour certains produits, le dépôt de fiches de décomposition des prix auprès des services compétents.

SECTION II : Des produits agricoles, du cru et des produits forestiers locaux

Article 16 : Les prix d'achat aux producteurs et les prix de vente au détail des produits agricoles, du cru et des produits forestiers locaux sont fixés par voie directe.

SECTION III : Des produits de fabrication locale

Article 17 : Le prix de vente sortie usine des produits de fabrication locale ou ayant donné lieu localement à transformation est établi et soumis à la fixation des prix en tenant compte exclusivement d'éléments dont la liste est déterminée par arrêté.

Toutefois, pour certaines productions ayant un caractère spécial et dont la liste est établie par arrêté, un cadre de devis devra être déposé auprès de l'autorité compétente pour agrément.

Les éléments constitutifs du dossier de fixation des prix des produits de fabrication locale ou ayant donné lieu localement à transformation sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Commerce après avis de la commission visée à l'article 40 ci-dessous.

Article 18 : L'agrément des devis ou des demandes de fixation des prix est constaté par arrêté du Ministre chargé du Commerce après avis de la commission visée à l'article 40 ci-dessous.

Article 19 : Le prix de vente au détail d'un produit de fabrication locale est obtenu en appliquant une marge brute de commercialisation au prix défini à l'article 17 ci-dessus.

Cette marge exprimée par un taux ou en valeur absolue couvre outre les bénéfices des intermédiaires, tous les frais commerciaux qui grèvent le produit, tels qu'ils sont énumérés à l'article 11 du présent décret.

Le prix de vente ainsi déterminé est majoré en valeur absolue des frais de transport depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente au détail.

Article 20 : La marge brute de commercialisation est fixée par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

Le Ministre chargé du Commerce peut également fixer pour lesdits produits, les marges à tous les stades de la distribution.

Dans les deux cas, l'avis de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est requis.

Article 21 : Le Ministre chargé du Commerce peut rendre obligatoires, par arrêté, l'établissement et le dépôt, auprès des services compétents, des fiches de décomposition des prix des matières premières destinés à être mis en œuvre.

SECTION IV : Des prestations de services

Article 22 : Les prix des prestations de services sont fixés par voie directe.

CHAPITRE IV : DU REGIME DES PRIX OU MARGES BLOQUES

Article 23 : Le blocage des prix ou des marges s'entend de l'interdiction faite à une entreprise, un distributeur ou un prestataire de service, de pratiquer des prix ou des marges supérieures à ceux qu'il pratiquait à une date déterminée par l'arrêté de blocage.

Le blocage des prix peut porter sur le prix lui-même ou sur la marge bénéficiaire.

Si l'entreprise, le distributeur ou le prestataire de service ne peut justifier le prix bloqué ou la marge bénéficiaire bloquée, notamment parce que, à la date d'effet du blocage, il ne fournissait ou ne vendait pas le bien ou le service considéré, les prix et marges s'entendent de ceux pratiqués pour les biens ou les services identiques fournis par les entreprises similaires.

Article 24 : Le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie par tout moyen et en tenant compte notamment :

- de la consistance du bien ou du service en quantité ou en qualité ;
- du conditionnement, de la livraison, de la manutention et des autres accessoires ;
- des avantages habituellement consentis, remises, bonifications ou toutes autres conditions de vente ou de paiement.

Article 25 : Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire antérieure, est suspendue pendant la durée de blocage, toute obligation légale, réglementaire ou contractuelle prévoyant la libre détermination de prix soit dans les limites d'un maximum ou d'un minimum, soit par l'effet de formules à variation automatique.

Article 26 : Des modifications en hausse ou en baisse peuvent être apportées aux niveaux des prix ou marges bloqués, lorsque le prix de revient subit une majoration ou une diminution ou que les prix ou marges bloqués apparaissent élevés ou bas.

Les prix des biens ou des services nouveaux ou ceux dont la qualité a été modifiée au point de rendre impossible l'assimilation prévue par l'article 23 ci-dessus sont soumis à l'un des régimes visés à l'article 4 du présent décret.

TITRE III : DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LEURS SANCTIONS

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS ET DE LEURS CONSTATATIONS

Section I : Des infractions

Article 27 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, les infractions ci-après :

- la pratique de prix illicites ;
- la non observation des règles en matière d'information du consommateur sur les prix ;
- la dissimulation des documents ;
- le défaut de dépôt ou de présentation des fiches de décomposition des prix dont la production est rendue obligatoire en application des articles 15 et 21 du présent décret ;
- le non-respect des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret ;
- l'opposition à fonction des agents visés à l'article 31 ci-dessous ainsi que les voies de fait à leur égard.

Article 28 : Sont considérés comme prix illicites :

- 1) Le prix supérieur :
 - soit au prix limite déterminé conformément aux dispositions du titre II du présent décret et des textes pris pour son application ;
 - soit au prix fixé par voie réglementaire.
- 2) Le prix maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix ;
- 3) Le prix inférieur au prix impératif fixé par la réglementation en vigueur ;
- 4) Le prix résultant de l'octroi à un revendeur d'une remise inférieure à une remise minimale ou différente d'une remise impérative lorsque celles-ci ont été fixées par des textes réglementaires.

Article 29 : Constituent des pratiques de prix illicites :

- toute vente de produits, toute prestation de service, toute offre, proposition de vente de produits ou de prestation de service faites ou contractées à un prix illicite ;
- tout achat de produits du cru soumis à des prix planchers, à des cours inférieurs auxdits prix planchers ;
- tout achat ou toute offre d'achat de produits fait ou contracté sciemment à un prix illicite.

Est considéré comme fait ou contracté sciemment à un prix illicite, tout achat ou toute vente assorti d'une facture contenant des indications ne correspondant pas à la réalité ;

- les ventes ou offres de vente, les prestations ou offres de prestations de service comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer détenus ou proposés ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus ;
- les prestations de service, les offres de prestations de service, les demandes de prestations de service comportant sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
- le maintien au même prix du produit dont la quantité ou le poids ont été diminués ou dont la contenance des récipients a été réduite ;
- l'intervention rémunérée sous quelque forme que ce soit, d'un intermédiaire nouveau lorsque cette rémunération est assortie d'une majoration de prix ;
- le fait de présenter une facture comportant un prix de vente maximum à ne pas dépasser pour les produits ou les services dont les prix sont fixés par des textes réglementaires ;
- le fait de remettre à un revendeur une facture indiquant un prix de vente maximum ou au détail illicite ;
- le fait de produire à l'appui d'une demande de réglementation des prix un document faux ou inexact relatif au montant d'un ou de plusieurs éléments servant à la détermination d'un prix réglementé ;
- toute manœuvre ayant pour but d'obtenir une marge bénéficiaire supérieure à celle fixée dans une structure de prix agréée par l'autorité compétente ou celle fixée par les textes en vigueur ;
- le fait pour une entreprise industrielle bénéficiant ou non d'une convention d'agrément de vendre des produits de sa fabrication figurant sur la liste des produits soumis à la réglementation de prix telle que fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sans avoir au préalable obtenu une décision de fixation de ses prix ou de taxation sur devis pour lesdits produits.

Toutefois, cette disposition ne concerne pas les petites entreprises. Celles-ci bénéficieront d'une autorisation de vente du Ministre chargé du Commerce.

Article 30 : Est assimilé à la pratique de prix illicites :

- la mise en vente avec utilisation de mesures autres que celles du système métrique ou d'appareils non-conformes à la réglementation du système des poids et instruments de mesure. Toutefois, des dérogations peuvent être admises pour le commerce de détail des produits du cru et des céréales ;
- la non délivrance de facture par le vendeur dans les délais fixés par la réglementation en la matière ;
- la non présentation des factures à première réquisition des agents habilités ;
- l'emploi de fausses factures ou de factures falsifiées ;
- le fait de pratiquer des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
- le fait d'exercer ou de tenter d'exercer soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;
- le fait pour tout vendeur qui effectue des ventes de détail, à crédit ou à tempérament de ne pas respecter les clauses définies par arrêté conjoint du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé des Finances, de ne pas remettre à l'acheteur et de ne pas conserver dans sa comptabilité une attestation des clauses de l'opération revêtue de la signature de l'acheteur ;
- le non reversement des plus-values sur stocks dans les délais prévus ;
- toute manœuvre pratiquée en vue d'échapper aux mesures édictées en matière de rationnement ;
- la non présentation de fiches de décomposition de prix licite de vente ou de fiches de structure des prix.

Section II : De la constatation des infractions

Article 31 : Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leur fonction à la recherche et à la constatation des infractions les agents dûment commissionnés des structures chargées de veiller à l'application de la réglementation en matière de concurrence.

Article 32 : Les agents habilités désignés à l'article 31 ci-dessus disposent des pouvoirs d'enquêtes prévus aux articles 77 et 78 de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Article 33 : Le Ministre chargé du Commerce peut donner mandat à tout expert de procéder à l'examen de tous documents visés à l'article 77 de la loi ci-dessus citée et de faire un rapport sur ses constatations.

L'expert ainsi mandaté jouit du droit de communication de documents prévus à l'article précédent et est astreint au secret professionnel.

Article 34 : Nonobstant les pouvoirs d'enquête prévus à l'article 32 ci-dessus dont ils disposent, les enquêteurs peuvent faire appel aux agents de la force publique.

Ceux-ci sont tenus de leur prêter main forte pour la constatation des infractions, les prélèvements des échantillons ou la saisie des produits.

Article 35 : Les infractions à la réglementation des prix sont constatées au moyen de procès-verbaux, rapports ou par information judiciaire.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par tout autre moyen de droit commun.

Article 36 : Sous peine de nullité, les procès-verbaux et les rapports sont dressés conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Article 37 : Les procédures visées à la section 2 du chapitre 1 du titre III de la loi susvisée et au titre III du décret n°2019-0057/PRES/PM/MCIA/MINEFID/MJDHPC/MDNAC/MS du 24 janvier 2019 fixant les modalités d'application des clauses d'exclusivité ou de non concurrence, des prix imposés, de la facturation, de l'information du consommateur, du refus de vente, de la déclaration du lieu de stockage sont applicables aux contentieux de la réglementation des prix.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS

Article 38 : Les infractions visées à l'article 27 ci-dessus sont passibles d'une amende de cinq mille (5 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et ce sans préjudice du reversement des bénéfices illicites réalisés.

Est considéré comme bénéfice illicite la différence en valeur absolue entre le prix pratiqué et le prix déterminé par les textes en vigueur.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 : Les prix fixés suivants les différents régimes de prix ci-dessus énumérés ne sauraient excéder un délai de six (06) mois lorsqu'ils sont fixés en vue de remédier des hausses excessives de prix, une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation de

fonctionnement manifestement anormale du marché dans un secteur économique donné.

Article 40 : Il est institué une commission d'homologation des prix dont la composition, l'organisation et le fonctionnement seront précisés par arrêté du Ministre chargé du commerce.

Article 41 : Sauf dispositions contraires, les arrêtés comportant une baisse de prix s'appliquent aux stocks acquis à l'ancien prix. Le Ministre chargé du Commerce peut prévoir une procédure de remboursement ou de compensation.

Article 42 : Le Ministre chargé du Commerce peut par arrêté fixer le prix de consignment des emballages.

Article 43 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°2003-615/PRES/PM/MCPEA/MFB du 26 novembre 2003 portant réglementation des prix de produits, biens et services soumis à contrôle.

Article 44 : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 30 juin 2020



Roch Marc Christian KABORE

Le Premier Ministre



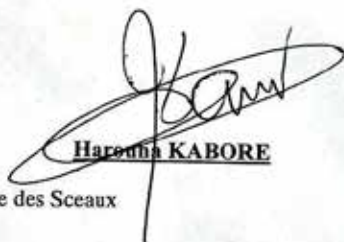
Christophe Joseph Marie DABIRE

Le Ministre de l'Economie, des
Finances et du Développement



Lassané KABORE

Le Ministre du Commerce, de
l'Industrie et de l'Artisanat



Harouna KABORE

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux



Bessolé René BAGORO

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VISA CF n° 00949

- VU la Constitution ;
VU le décret n° 2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du
Premier Ministre ;
VU le décret n° 2018-0035/PRES/PM du 31 janvier 2018 portant
remaniement du Gouvernement ;
VU le décret n° 2018-0272/PRES/PM/SGG-CM du 31/12/2018 portant
attribution des membres du Gouvernement ;
VU l'acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit Commercial Général du
10 décembre 2010 ;
VU l'acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales
et du Groupement d'Intérêt Economique du 30 janvier 2014 ;
VU le règlement n° 09/2010/CM/UEMOA du 1^{er} octobre 2010 relatif aux
relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA ;
VU la loi n° 012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des
importations et des exportations au Burkina Faso ;
VU la loi n° 013-2013 /AN du 07 mai 2013 portant réglementation de la
profession de commerçant au Burkina Faso ;
VU la loi n° 016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la
concurrence au Burkina Faso ;
VU le décret n° 97-466/PRES/PM/MEF/MCIA du 30 octobre 1997 portant
Programme de Vérification des Importations ;
VU le décret n° 2016-00399/PRES/PM/MICA du 23 mai 2016 portant
organisation du Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ;
Sur rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 décembre 2018 ;

DECRETE

CHAPITRE I : DU CHAMPS D'APPLICATION

Article 1 : Les modalités d'application de la loi n° 012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 : Le présent décret s'applique à :

- a) toute importation, sans distinction d'origine, ni de provenance faite à :
 - des fins commerciales ou industrielles ;
 - des fins autres que commerciales ou industrielles lorsqu'elles n'entrent pas dans les cas prévus à l'article 4 ci-dessous ;
- b) toute exportation quelle qu'en soit la destination ;
- c) toute réexportation quelle qu'en soit la destination ;
- d) tous les commerçants, toutes les personnes physiques ou morales, y compris toute société commerciale ou industrielle de droit public ainsi que tout groupement d'intérêt économique, exerçant leurs activités professionnelles en partie ou tout au Burkina Faso quelle que soit leur nationalité.

CHAPITRE II : DU REGIME DES IMPORTATIONS

Article 3 : L'entrée sur le territoire national à des fins commerciales, sous le régime douanier en vigueur, de marchandises non prohibées, de toute origine et de toute provenance, est libre.

Toutefois, pour un souci de promotion de la production ou de l'industrie nationale, des mesures de sauvegarde pourront être prises temporairement pour réparer les dommages et préjudices causés à la branche de production nationale.

Article 4 : Le ministre chargé du commerce peut, en relation avec les autres ministres concernés, soumettre l'importation de certaines marchandises à des conditions particulières, pour des raisons :

- de santé, de sécurité ou de moralité publique ;
- de défense des intérêts des consommateurs ;
- de protection de l'environnement ;
- de protection de la propriété industrielle ou commerciale ;
- d'ordre économique ou social.

Article 5 : L'importation de toutes marchandises est soumise à une déclaration préalable d'importation (DPI), obligatoire à partir d'une valeur FOB minimale qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.

La DPI est un titre d'importation personnel et incessible. Elle a une durée de validité déterminée et non prorogeable.

La délivrance de la DPI donne lieu à la perception de frais dont les montants et les modalités de paiement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre en charge des finances.

Les conditions de délivrance, d'utilisation et de modification de la déclaration préalable d'importation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre en charge des finances.

Article 6 : L'importation de certains produits est soumise à une Autorisation spéciale d'importation (ASI) dont la délivrance relève du Ministère en charge du commerce après avis des ministères concernés s'il y a lieu.

La liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation est fixée par voie réglementaire.

Pour les marchandises soumises à une autorisation spéciale d'importation, la DPI est exigée quelle que soit la valeur.

Article 7 : L'autorisation spéciale d'importation est un titre d'importation émis pour une période de validité déterminée et non prorogeable. Elle est personnelle et incessible.

Les conditions de délivrance, d'utilisation et de modification de l'autorisation spéciale d'importation sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 8 : Sont exemptés de la production de l'ASI et de la DPI, les produits suivants :

- les effets de voyageurs : vêtements et objets personnels et se trouvant dans les bagages admis en franchise ou non ;
- les animaux ou plantes, munis d'un certificat sanitaire ou phytosanitaire, accompagnant leurs propriétaires en déplacement ;

- le mobilier et le matériel agricole usagés, importés par suite de déménagement ;
- les colis postaux, y compris les colis de messagerie ne présentant pas un caractère commercial avéré ;
- les biens liés au privilège diplomatique ;
- les importations des free-shops destinées aux ventes à l'exportation ;
- les marchandises abandonnées en douane, saisies et mises en vente ou destinées à la destruction par l'administration des douanes ;
- les échantillons ayant ou non une valeur marchande accompagnant les voyageurs de commerce ou qui leur sont destinés ;
- les envois destinés à des œuvres de solidarité à caractère national ou international ;
- les marchandises en transit ;
- les marchandises réimportées à la suite d'une exportation temporaire.

Article 9 : Les pièces suivantes sont exigées pour l'importation de certaines marchandises au Burkina Faso :

- un certificat d'origine ;
- une attestation d'évaluation de conformité ;

Toutefois, outre les pièces ci-dessus visées, il peut être requis des informations ou pièces complémentaires définies par voie réglementaire.

Article 10 : Tout produit d'importation doit faire l'objet d'inspection par les services techniques compétents.

Article 11 : Les personnes physiques ou morales de droit public ou privé burkinabè sont tenues de souscrire une assurance auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Burkina Faso pour toute importation de marchandise.

Cette assurance peut être souscrite soit directement auprès de la compagnie d'assurance visée à l'alinéa précédent soit par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales habilitées.

CHAPITRE III : DU REGIME DES EXPORTATIONS

Article 12 : L'exportation et la réexportation de toute marchandise non prohibée sont libres.

Toutefois, dans un souci de contrôle économique, l'exportation de certains produits peut être soumise à une autorisation spéciale d'exportation (ASE) délivrée par le ministre chargé du commerce.

La liste des produits soumis à Autorisation spéciale d'exportation (ASE) est fixée par voie réglementaire.

Article 13 : L'autorisation spéciale d'exportation (ASE) est un titre d'exportation émis pour une période déterminée non prorogeable.

Elle est personnelle et incessible.

Les conditions de délivrance, d'utilisation et de modification de l'autorisation spéciale d'exportation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.

Article 14 : Sont dispensés de l'autorisation spéciale d'exportation :

- le mobilier, les effets personnels et les provisions emportés par les voyageurs en quantité raisonnable ;
- les emballages de toute nature réexportés vides ou pleins en décharge des comptes d'admission temporaire, à l'exception de ceux ayant donné lieu à imputation d'une autorisation spéciale d'importation ;
- les objets et véhicules exportés temporairement ;
- les marchandises en transit ;
- les colis postaux, y compris les colis de messagerie ne présentant pas un caractère commercial avéré.

CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D'IMPORT/EXPORT

Article 15 : Nul ne peut accomplir des opérations d'importation et/ou d'exportation, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité d'importateur et/ou d'exportateur.

Article 16 : Toute personne physique ou morale désireuse de mener des opérations d'importation et/ou d'exportation est tenue de se faire délivrer :

- un certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique (IFU). Le numéro IFU de l'importateur et/ou l'exportateur doit être enregistré par les services des douanes ;
- une carte professionnelle de commerçant pour les personnes physiques ;
- une carte professionnelle de commerçant importateur pour les personnes physiques et morales.

Article 17 : Sont habilités à réaliser des opérations d'importation sans justifier de la qualité de commerçant importateur, toute entité autorisée par une convention avec l'Etat pour les produits et quantités prévus dans ladite convention, toute entreprise étrangère adjudicataire de marché suite à un appel d'offres international pour les biens et produits nécessaires à l'exécution de ce marché, les départements ministériels, les établissements publics de l'Etat, les sociétés d'Etat, les institutions nationales et internationales, les représentations diplomatiques, les associations et groupements professionnels, les collectivités territoriales et toute autre entité légalement constituée, pour les besoins de leur fonctionnement.

Toutefois, les structures et organismes visés ci-dessus ne peuvent effectuer les opérations d'importation que pour autant qu'ils soient munis d'un numéro d'identifiant unique (IFU).

Article 18 : L'importateur et/ou l'exportateur est tenu de domicilier auprès d'une banque intermédiaire agréée toute opération d'importations et/ou d'exportation de marchandise en provenance et/ou à destination de pays autres que ceux de la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) lorsque la valeur FOB est supérieure ou égale au seuil fixé par la réglementation communautaire en vigueur.

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 19 : L'exercice des activités commerciales visées à l'article 2 du présent décret est soumis au contrôle permanent des services compétents du Ministère en charge du commerce et de tout autre ministère dans les domaines relevant de leurs attributions respectives.

Article 20 : Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par la loi visée à l'article 1 du présent décret, les agents de contrôle disposent des moyens d'investigation et de constatation prévus par la loi n° 016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Article 21 : Nonobstant les pouvoirs d'enquêtes prévus à l'article précédent, les agents de contrôle peuvent faire appel aux agents de la force publique.

Ceux-ci sont tenus de leur prêter mainforte pour toute enquête, pour la constatation des infractions, le prélèvement des échantillons ou la saisie des produits.

Article 22 : Suivant la nature et la gravité des infractions relevées, le procès-verbal de constatation ou tout autre document tenant lieu, donne lieu à :

- des poursuites judiciaires ;
- une procédure administrative.

Article 23 : Le montant de la transaction est fixé et notifié au contrevenant par l'administration compétente ayant relevé l'infraction.

Il doit être recouvré dans un délai maximum d'un (01) mois à compter de la notification.

Article 24 : En cas de non recouvrement du montant de la transaction dans le délai fixé à l'article précédent, le dossier est transmis au parquet territorialement compétent pour statuer en matière correctionnelle par le tribunal.

Article 25 : Pour garantir le recouvrement des amendes et des produits de confiscations prononcées par les tribunaux ou décidées par toute autorité compétente, ceux-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du contrevenant, jusqu'à concurrence des sommes à recouvrer.

Article 26 : Les personnes morales et physiques répondent solidairement du paiement des transactions, amendes, frais divers encourus du fait de leurs employés ou représentants.

Article 27 : Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions légales en la matière, tout contrevenant à la réglementation des importations et des exportations s'expose à la suspension de la délivrance des titres d'importation et/ou d'exportation pour une période de six (6) mois.

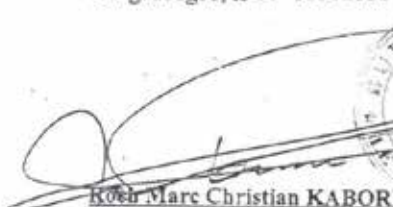
En cas de récidive, la suspension visée à l'alinéa précédent du présent article est prononcée à titre définitif.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 28 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 91-0434/MICM du 27 novembre 1991 portant modalités d'application de l'ordonnance n° 91-0069/PRES du 25 novembre 1991 portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso.

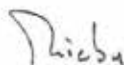
Article 29 : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement et le Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 31 decembre 2018



Roch Marc Christian KABORE

Le Premier Ministre



Paul Kaba THIEBA

Le Ministre du Commerce, de
l'Industrie et de l'Artisanat



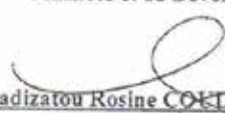
Harouna KABORE

Le Ministre de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique



Bessolé René BAGORO

Le Ministre de l'Economie, des
Finances et du Développement



Hadizatou Rosine COULIBALY SORI

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

- VU la Constitution ; *Visa CF n° 00958*
VU le décret n° 2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre ; *31/12/2018*
VU le décret n° 2018-0035/PRES/PM du 31 janvier 2018 portant remaniement du Gouvernement ;
VU le décret n° 2018-0272/PRES/PM/SGG-CM du 12 avril 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial général du 10 décembre 2010 ;
VU la loi n° 012-2013/AN du 07 mai 2013 portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso, ensemble ses textes d'application ;
VU la loi n° 013-2013/AN du 07 mai 2013 portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso, ensemble ses textes d'application ;
VU la loi n° 016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
VU le décret n° 2016-0399/PRES/PM/MICA du 23 mai 2016 portant organisation du Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ;
Sur rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 05 décembre 2018 ;

DECRETE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret pris en application de l'article 10 de la loi n° 013-2013/AN du 07 mai 2013, portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso, fixe les règles régissant l'exercice des activités du commerce de distribution.

Article 2 : Est réputée activité de commerce de distribution au sens du présent décret, toute activité à but lucratif exercée à titre professionnel, et ayant pour objet l'achat de produits ou marchandises, en vue de les revendre en l'état.

Est soumise aux dispositions du présent décret, toute activité exercée à titre habituel et à but lucratif, et se rapportant à l'achat de produits afin de les revendre en l'état.

Article 3 : Le commerce de distribution comprend le commerce de gros, le commerce de demi-gros, le commerce de détail des biens et des services.

Article 4 : Pour chaque catégorie de commerce de distribution, il est fait obligation à tout commerçant de faire figurer devant le magasin où il exerce son activité, son nom ou sa dénomination sociale, la catégorie de commerce de distribution dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 5 : Peuvent exercer l'activité de commerce de distribution, les personnes physiques ou morales commerçantes régulièrement inscrites au Registre du commerce et du crédit mobilier, et exerçant leurs activités suivant les modalités et conditions telles que définies dans les articles ci-dessous.

Article 6 : Les implantations d'entreprises à caractère commercial doivent s'adapter aux exigences de l'urbanisme commercial, de l'aménagement du territoire, du développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales telles que prévues par les textes en vigueur. Elles sont réglementées par le Ministre chargé du Commerce et les Ministres concernés.

Article 7 : Les modes de classification, d'organisation et de fonctionnement des manifestations commerciales à caractère national et régional sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE II : DES CATEGORIES DE COMMERCE DE DISTRIBUTION

Article 8 : Est réputé commerçant distributeur grossiste tout commerçant qui effectue des achats en gros de produits ou de marchandises auprès de producteurs ou d'industriels locaux ou à l'importation, en vue de les revendre aux grossistes, aux demi-grossistes et/ou à des utilisateurs professionnels conformément aux usages professionnels.

L'industriel local est réputé grossiste des produits de sa fabrication. Il est tenu de vendre ses produits en gros ou en demi-gros.

Il est formellement interdit au commerçant distributeur grossiste de vendre directement au détaillant ou au consommateur final sauf dérogation expresse du ministre chargé du commerce et/ou du ministre concerné.

Article 9 : Est réputé commerçant distributeur demi-grossiste tout commerçant qui effectue des achats de produits ou marchandises auprès de grossistes et qui les revend aux commerçants distributeurs détaillants ou à des utilisateurs professionnels.

Il est formellement interdit au commerçant distributeur demi-grossiste de vendre directement au consommateur final sauf dérogation expresse du ministre chargé du commerce et/ou du ministre concerné.

Article 10 : A l'exception de certains produits dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du commerce, le commerce de gros ou le commerce de demi-gros et le commerce de détail d'un même produit ne doivent pas être exercés par un même distributeur.

Article 11 : Le commerce de gros et de demi-gros ne peuvent être exercés que de façon sédentaire et sous les conditions suivantes :

- exercer l'activité en un point fixe et approprié ;
- disposer d'un ou de plusieurs magasins de stockage et de vente agréés par les services compétents du Ministère en charge du commerce et du ou des ministères concernés, et y apposer les enseignes de façon appropriée.

Article 12 : Est réputé commerçant distributeur détaillant, tout commerçant qui effectue des achats de produits ou de marchandises auprès des demi-grossistes en vue de les revendre directement au consommateur final.

Le commerçant distributeur détaillant exerce son activité sous forme sédentaire ou ambulante.

Article 13 : Le commerce de détail est exclusivement réservé aux ressortissants de la Communauté Economiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Toutefois, le commerce de détail peut être exercé par les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO à condition que ces pays accordent la réciprocité aux ressortissants burkinabè.

Article 14 : A l'exception des produits de l'artisanat, des produits agricoles et de certains produits de première nécessité, la vente directe au consommateur est organisée dans des conditions fixées par arrêté du Ministre du commerce et/ou des Ministres compétents.

Article 15 : Est considérée comme vente directe au consommateur, la vente effectuée par le commerçant distributeur aux personnes physiques ou morales qui achètent des produits en vue de leur consommation au stade final ou au stade intermédiaire.

Article 16 : Est considéré, commerçant détaillant ambulant au sens du présent décret, toute personne physique qui ne dispose pas d'un local commercial permanent, et qui procède à titre professionnel à l'achat de produits afin de les revendre en l'état dans des espaces réservés à cet effet, et en utilisant des équipements démontables ou transportables.

CHAPITRE III : DES CENTRES COMMERCIAUX

Article 17 : Est considéré centre commercial tout espace ou immeuble aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants réservés à la commercialisation de divers produits et à la prestation de services.

Est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé du commerce, après avis d'une Commission de l'urbanisme commercial, toute implantation d'un centre commercial dont la base de construction dépasse 1 500 m² lors de son édification ou après son extension ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 750 m².

Article 18 : La composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission de l'urbanisme commercial visé à l'article précédent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé du commerce.

CHAPITRE IV : DES FRANCHISES

Article 19 : Les franchises sont l'ensemble des commerces indépendants exerçant sous la même marque et selon des méthodes commerciales unifiées dont notamment l'aménagement des locaux, les modes de gérance, l'exposition, le marketing et les sources d'approvisionnement.

Article 20 : Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque, d'un savoir-faire ou d'une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisé, et ce, dans le but de procéder à la production, à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance.

Le droit d'exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, le savoir-faire et l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle.

Article 21 : Le contrat de franchise doit être écrit.

Le franchiseur est tenu dans un délai raisonnable avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité.

Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les données minimales que doit contenir le document susvisé sont définies par voie réglementaire.

Est considéré nul tout contrat de franchisé contraire aux dispositions du présent article.

Article 22 : Le franchiseur doit :

- être titulaire de la marque ou de l'enseigne commerciale ;
- fournir au franchisé durant la relation contractuelle l'assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères sur le réseau de franchise.

CHAPITRE V : DES CENTRALES D'ACHAT

Article 23 : Sans préjudice à la législation et à la réglementation en vigueur, toute personne physique ou morale peut créer une centrale d'achat dont l'objet est l'achat de produits à des prix et conditions préférentiels pour le compte des commerçants distributeurs en gros qui y sont adhérents. Elle assure leur approvisionnement en produits selon leurs commandes.

Le commerçant distributeur peut créer une centrale d'achat afin d'acheter des produits pour son propre compte.

Article 24 : L'adhésion aux centrales d'achat s'effectue par contrat écrit qui fixe les droits et les obligations des parties ainsi que le taux de la commission revenant à la centrale.

CHAPITRE VI : DES STOCKS

Article 25 : Les produits et marchandises distribués au stade du gros, du demi-gros et du détail peuvent être soumis à la déclaration obligatoire de stocks par le ministre chargé du commerce.

Article 26 : Est interdite aux distributeurs des produits et marchandises visés à l'article 25 ci-dessus la détention en vue de la vente d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à l'objet de leur commerce ou industrie telle que défini à leur registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre registre tenant lieu.

CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 27 : L'exercice des activités commerciales de distribution soumises aux dispositions du présent décret font l'objet de contrôle permanent de la part des services compétents du Ministère en charge du commerce et de toute autre structure compétente.

Article 28 : Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par la loi visée à l'article 1 du présent décret, les agents de contrôle disposent des moyens d'investigation et de constatation prévus par la loi n° 016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Article 29 : Nonobstant les pouvoirs d'enquêtes prévus à l'article précédent, les agents de contrôle peuvent faire appel aux agents de la force publique.

Ceux-ci sont tenus de leur prêter mainforte pour toute enquête, pour la constatation des infractions, le prélèvement des échantillons ou la saisie des produits.

Article 30 : Suivant la nature et la gravité des infractions relevées, le procès-verbal de constatation ou tout autre document tenant lieu, donne lieu à :

- des poursuites judiciaires ;
- ou à des procédures administratives.

Article 31 : Le montant de la transaction est fixé et notifié au contrevenant par l'administration compétente ayant relevé l'infraction.

Il doit être recouvré dans un délai maximum d'un (01) mois à compter de la notification.

Article 32 : En cas de non recouvrement du montant de la transaction dans le délai fixé à l'article précédent, le dossier est transmis au parquet territorialement compétent pour saisir le tribunal en matière correctionnelle.

Article 33 : Pour garantir le recouvrement des amendes et des produits de confiscations prononcées par les tribunaux ou décidées par toute autorité compétente, ceux-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du contrevenant, jusqu'à concurrence des sommes à recouvrer.

Article 34 : Les personnes morales et physiques répondent solidairement du paiement des transactions, amendes, frais divers encourus du fait de leurs employés ou représentants.

Article 35 : Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions légales en la matière, tout contrevenant à la réglementation du commerce de distribution s'expose à la suspension de ses activités de commerce de distribution pour une période de six (6) mois.

En cas de récidive, la suspension visée à l'alinéa précédent du présent article est prononcée à titre définitif.

La sanction pourrait faire l'objet de publication dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36 : En vue de promouvoir et d'encourager la distribution des produits locaux, une marge bénéficiaire plus élevée que celle prévue dans le tableau annexé à l'arrêté fixant les marges bénéficiaires peut être accordée aux distributeurs desdits produits.

Article 37 : Sans préjudice des dispositions du présent décret, l'exercice de certaines activités commerciales peut être organisé par des cahiers des charges approuvés par arrêté du ministre chargé du commerce, et comprenant notamment les conditions techniques pour l'exercice de l'activité.

Article 38 : Il sera adopté par voie réglementaires les conditions particulières de distribution de certains produits.

Article 39 : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 31 décembre 2018



Roch Marc Christian KABORE

Le Premier Ministre

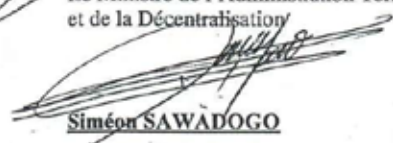
Paul Kaba THIEBA

Le Ministre du Commerce,
de l'Industrie et de l'Artisanat.



Harouna KABORE

Le Ministre de l'Administration Territoriale
et de la Décentralisation



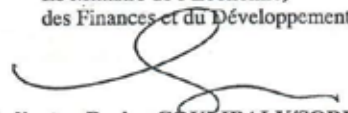
Siméon SAWADOGO

Le Ministre de l'Urbanisme
et de l'Habitat



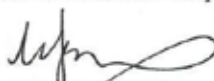
Maurice Dieudonné BONANET

Le Ministre de l'Economie,
des Finances et du Développement



Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI

Le Ministre de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique



Bessolé René BAGORO

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Décret n° 2003- 478 /PRES/PM/MS
modifiant le décret n° 99-377/PRES/PM/MS
du 28 octobre 1999 portant création du
Laboratoire National de Santé Publique.

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

- Vise CF n° 7378
18-09-03*
- Vu la Constitution ;
- Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- Vu le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2002-464/PRES/PM/MS du 28 octobre 2002 portant organisation du Ministère de la santé ;
- Vu la loi n° 15/94/ADP du 05 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- Vu le décret n° 96-062/PRES/PM/MCIA du 14 mars 1996 fixant les modalités d'application de la loi n° 15/94/ADP du 05 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- Vu la loi n° 041/96/ADP du 08 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso ;
- Vu la loi n° 006/98/AN du 26 mars 1998 portant modification de la loi n° 041/96/ADP du 08 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso ;
- Vu le décret n° 094-014/PRES/PM/MICM/MFPL du 06 janvier 1994 portant institution d'un certificat national de conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu la loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique ;
- Vu le décret n° 99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999 portant création du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ;
- Sur rapport du Ministre de la Santé ;
- Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 juillet 2003 ;

DECRETE

Article 1 : Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999 portant création du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), sont modifiés ainsi qu'il suit :

AU LIEU DE :

Article 03 : Le LNSP a pour objet de servir de laboratoire central de référence pour les analyses, contrôles et expertises de toute nature relatives à la biologie médicale, l'alimentation, la nutrition, la pharmacie, l'eau, l'environnement, et tous autres domaines en rapport avec la santé publique et la sécurité sanitaire.

A ce titre il est chargé de :

- Mettre en place l'organisation et la réalisation du contrôle de qualité sur toutes les analyses effectuées au Burkina Faso et ayant trait à la santé ;
- Valider les techniques d'analyse et veiller régulièrement au respect des normes et des bonnes pratiques de laboratoires d'analyses médicales ;
- Agréer les réactifs de diagnostic et les équipements techniques de laboratoires d'analyses médicales ;
- Contrôler la qualité des aliments, médicaments, vaccins, sérums, réactifs, produits biologiques et dérivés, milieux de culture, préservatifs, fluides médicaux, cosmétiques, désinfectants, antiseptiques, tabacs, cigarettes, insecticides et autres consommables de toute nature et de toute provenance, utilisés à des fins alimentaires, thérapeutiques, esthétiques et autres ou dont l'usage est susceptible d'avoir un effet sur la santé publique et communautaire ;
- Effectuer les expertises requises pour l'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments ;
- Contrôler la qualité des eaux de consommation et boissons de toute nature ;
- Offrir des prestations de service (examens et analyses biomédicaux, expertises médico-légales et autres) à la demande de personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
- Assurer la surveillance dosimétriques des personnes exposées aux rayons x et toutes autres activités de radioprotection nécessaires ;
- Contribuer à la protection et à la sécurité sanitaires, par des actions d'observation, de surveillance, d'information, d'éducation, de communication, de contrôle et d'alerte, en rapport avec ses activités ;
- Assurer dans le cadre de la lutte contre les pollutions, les analyses et les contrôles sanitaires relatifs à l'environnement et portant notamment sur l'air, les eaux de loisirs et eaux usées, les sols, les milieux professionnels, les carburants, les gaz, les lubrifiants, les pesticides et les engrais ;
- Effectuer des recherches et exécuter ou appuyer des programmes de santé publique en rapport avec ses activités ;
- Contribuer à la formation des personnels de santé en général et des personnels de laboratoire, de pharmacie, de maintenance biomédicale en particulier, sur la base d'accords conclus avec les institutions et personnes concernées ;

- Contribuer à la lutte contre les drogues ;
- Contrôler, en collaboration avec les administrations concernées ou sur demande des services d'inspection ou des associations de consommateurs, la conformité aux normes, de tous produits, matériaux et matériels susceptibles de présenter des risques pour la santé et le bien être de l'individu et de la collectivité ;
- Collaborer avec les institutions nationales et internationales poursuivant les mêmes buts.

Article 04 : Le LNSP est habilité à :

- Réaliser ou valider les expertises techniques préalables pour l'ouverture des structures sanitaires publiques et privées de soins en général et les laboratoires d'analyses, les pharmacies, les unités de traitement des déchets biomédicaux en particulier ;
- Réaliser ou valider les études de faisabilité, d'environnement ou d'impact de tous projets susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé publique et communautaire notamment dans les domaines hydraulique, agricole, industriel, d'hébergement ou de restauration collective ;
- Effectuer tous prélèvements et analyses à des fins de contrôle ou de recherche sur les chaînes de fabrication ou de conditionnement, les réseaux d'adduction d'eau dans les entrepôts et autres unités de conservation ainsi que dans les unités de distribution et les surfaces de vente des produits dont il assure le contrôle de qualité.

Article 05 : Les contrôles de qualité ou de conformité opérés sur les produits et articles visés par le présent décret, sont effectués systématiquement et de plein droit par le LNSP, à la charge des fabricants, importateurs, exportateurs et autres personnes physiques ou morales sollicitant leur mise à la consommation, ou leur exportation.

LIRE:

Article 03 : Le LNSP a pour objet de servir de laboratoire de référence pour les analyses biomédicales, toxicologiques, physico-chimiques et microbiologiques, les contrôles de qualité sanitaire et les expertises relatifs à la biologie médicale, à l'alimentation, la nutrition la pharmacie, l'eau, l'environnement et tout autre domaine en rapport avec la santé publique et la sécurité sanitaire.

A ce titre, il a pour attributions de :

- Contribuer à l'organisation et à la réalisation du contrôle de qualité sur les analyses effectuées au Burkina Faso ;
- Contribuer au respect des normes et des bonnes pratiques de laboratoire d'analyses médicales ;
- Contrôler la qualité des médicaments, vaccins, sérums, réactifs, produits biologiques et dérivés, milieux de culture, préservatifs, fluides médicaux, et autres consommables de toute nature et de toute provenance, utilisés à des

fins thérapeutiques et susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé publique et communautaire ;

- Effectuer les expertises requises pour l'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des réactifs ;
- Effectuer des analyses de biologie médicale à la demande de personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
- Coordonner les activités du Réseau National des Laboratoires pour la Surveillance Intégrée des Maladies Prioritaires et la Confirmation Rapide des Epidémies ;
- Assurer la surveillance dosimétrique des personnes exposées aux rayonnements ionisants et toutes autres activités de radioprotection nécessaires ;
- Offrir des prestations de service à la demande de personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
- Contribuer à la protection et à la sécurité sanitaire par des actions d'observation, de surveillance, d'information, d'éducation, de communication, de contrôle et d'alerte, en rapport avec ses activités ;
- Effectuer des recherches et exécuter ou appuyer des programmes de santé publique en rapport avec ses activités ;
- Contribuer à la formation des personnels de santé en général et des personnels de laboratoire, de pharmacie, et de maintenance biomédicale en particulier sur la base d'accords conclus avec les institutions et personnes concernées ;
- En collaboration avec les structures de contrôle et de normalisation des autres ministères et les associations de consommateurs :
 - contrôler la qualité des aliments, des cosmétiques des désinfectants, des antiseptiques, des tabacs et cigarettes, des pesticides, et autres consommables de toute nature et de toute provenance utilisés à des fins alimentaire, esthétique et autre susceptibles d'avoir un effet dommageable sur la santé publique et communautaire ;
 - contrôler la qualité des eaux de consommation et des boissons de toute nature ;
 - assurer les analyses et contrôles sanitaires relatifs à l'environnement et portant notamment sur l'air, les eaux de loisirs et eaux usées, les sols, les milieux professionnels, les carburants, les gaz, les lubrifiants, les pesticides et les engrais ;
 - contribuer à la lutte contre la drogue ;
 - contrôler la conformité aux normes sanitaires de tous produits, matériaux et matériels susceptibles de présenter des risques pour la santé et le bien être de l'individu et de la collectivité ;

- procéder à l'inspection des unités de production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine, notamment pour l'examen des demandes d'ouverture, de réouverture, d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de mise à la consommation, et à des besoins d'enquête ;
- Collaborer avec les institutions nationales et internationales poursuivant les mêmes buts.

Article 04 : Le LNSP est habilité à :

- Contribuer aux études de faisabilité et d'impact sur l'environnement, de tout projet susceptible d'avoir des répercussions négatives sur la santé publique et communautaire, notamment dans les domaines hydraulique, agricole, industriel, d'hébergement ou de restauration collective ;
- Effectuer tous prélèvements et analyses d'échantillon à des fins de contrôle sur les chaînes de fabrication ou de conditionnement, les réseaux d'adduction d'eau, dans les entrepôts et autres unités de conservation ainsi que dans les unités de distribution et les surfaces de vente des produits dont il assure le contrôle de qualité sanitaire, dans le cadre de la protection de la santé publique.

Article 05 : Les contrôles de conformité ou de qualité sanitaire opérés sur les produits et articles visés par le présent décret sont effectués systématiquement et de plein droit par le LNSP, à la charge des fabricants, importateurs et autres personnes physiques ou morales sollicitant leur mise à la consommation, selon les modalités ci-après :

- Le contrôle de conformité des produits et articles cités à l'Article 3 alinéa 3 du présent décret est suivi de la délivrance par le LNSP du certificat de contrôle de conformité autorisant ou non leur mise à la consommation ;
- Les produits et articles cités à l'Article 3 alinéa 12 du présent décret font l'objet d'un contrôle de qualité sanitaire suivi de la délivrance, par le LNSP, d'un certificat sanitaire qui fait partie intégrante du dossier servant à l'appréciation, par l'administration compétente, de leur conformité en vue de la délivrance des documents de mise à la consommation ;
- Pour les produits soumis au contrôle d'autres structures de l'Etat, et en ce qui concerne les paramètres qui leur sont spécifiques, le certificat d'analyse du LNSP ou de tout autre laboratoire est pris en compte par le service compétent demandeur pour l'établissement du document final servant à leur mise à la consommation.

Article 02 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre des finances et du budget, le Ministre du commerce, de la promotion de l'entreprise et de l'artisanat, le Ministre des ressources animales et le Ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 22 septembre 2003



Le Premier Ministre

Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre des Finances et du Budget

Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

Le Ministre de la santé

Bédouma Alain YODA

Ministre de l'agriculture, de l'hydraulique
et des ressources halieutiques

Salif DIALLO

Le Ministre des ressources animales

Alphonse Dofinwiya BONOU

Le Ministre du commerce,
de la promotion de l'entreprise
et de l'artisanat

Benoît OUATTARA

Le Ministre de l'environnement
et du cadre de vie

Dakar DJIRI

BURKINA FASO

SECRET - #1-014 /PRFA/PI4/MICfi/UFPt

VtiR # 155

05/01/94

'rjû,lo 16.juin 1991: portant nom 1.nai 19+r.v.1.f.f.lerr

* 02:26 / DES/PM du 03 Septembre 1993 nitaliattfennement

du 25 Novembre 1991, portant règlement

ann. 14 Décret n° 91-0434/MICM du 27 Novembre 1991, portant modalités

Journal Officiel de la République Algérienne

... du 24 Mars 1986 relative au Eystètte de neure

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Décembre 1993

DECRETE T E

Il est instruit d'un certificat national de conformité pour les

La liste des produits "inté"rées par le présent décret est

Article 3 : Le certificat national de conformité est délivré après

L'évaluation se porte sur la qualité, le poids, la quantité, l'emballage

b) Le certificat national de conformité est délivré par le service

L'obtention du certificat national de conformité donne droit à la per-

Article 5 : Une marque nationale de conformité est apposée sur les produits qui ont fait l'objet d'un certificat national de conformité. Le marquage se fait aux frais du producteur national ou de l'importateur.

Article 6 : La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'exposition et la distribution à titre gratuit sur le territoire du Burkina Faso des produits ne portant pas la marque nationale de conformité sont interdites.

Article 7 : Le producteur national ou l'importateur doit s'assurer que ses produits sont conformes aux normes et règlements techniques admis au Burkina Faso. Sa responsabilité reste entière quant à la garantie de la qualité des produits et de la sécurité du consommateur après le marquage.

En outre, le matériel nécessaire à l'exécution facile, rapide et précise de l'inspection peut lui être exigé.

Article 8 : Les infractions aux dispositions du présent décret et à ses textes d'application seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Article 9 : Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Mines et le Ministre des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouedougou, le 10 d. républicain 1994

Yousouf POEMER Ministre

Yousouf OUEDRAOGO

Le Ministre d'Etat,
Ministre des Finances et du Plan

Ousmane OUEDRAOGO

Blaise COMPAGNEZ

Le Ministre de l'Industrie,
du Commerce et des Mines

Zéphirin DIABRE

ARRÊTÉ

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES

SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

ARRETE N°2023-⁵¹⁻⁵¹⁷³₋₀₀₃₃₈/MDICAPME /SG/DGC portant
modification de l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin
2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la
réglementation des prix

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES,

*Vu cf. n° 013 M4
du 23/08/2023
G. M. S. S. S.*

- Vu** la Constitution ; -
- Vu** la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 ; -
- Vu** le décret n° 2022-0924/PRES-TRANS du 21 octobre 2022 portant nomination du Premier Ministre et son rectificatif, le décret n° 00017/PRES-TRANS du 12 janvier 2023 ; -
- Vu** le décret n°2023-0766/PRES-TRANS/PM du 25 juin 2023 portant remaniement du Gouvernement ; -
- Vu** le décret n°2022-0996/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 02 décembre 2022 portant attributions des membres du gouvernement ; -
- Vu** le décret n°2022-0769/PRES-TRANS/PM/MDICAPME du 14 septembre 2022 portant organisation du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME) ; -
- Vu** la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ; -
- Vu** le décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle ; -



- Vu** l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix ; –
- Vu** l'avis n°005-2023/CNCC/AP/ du 30 juin 2023 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ; –

ARRETE

Article 1: L'arrêté n° 2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est modifiée comme suit :

Au lieu de

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle, la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit : –

- 1- Riz
- 2- Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
- 3- Huiles alimentaires
- 4- Graine de coton destinée à la fabrication de l'huile alimentaire
- 5- Intrants agricoles
- 6- Produits phytosanitaires
- 7- Sucre
- 8- Farine de froment
- 9- Pain
- 10- Lait et produits de la laiterie
- 11- Savon
- 12- Ciment
- 13- Fers à béton
- 14- Tôles
- 15- Hydrocarbures
- 16- Médicaments essentiels génériques
- 17- Tarifs publics (eau, électricité...)
- 18- Articles scolaires

✍

- Vu** l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix ; –
- Vu** l'avis n°005-2023/CNCC/AP/ du 30 juin 2023 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ; –

ARRETE

Article 1: L'arrêté n° 2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est modifiée comme suit :

Au lieu de

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle, la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit : –

- 1- Riz
- 2- Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
- 3- Huiles alimentaires
- 4- Graine de coton destinée à la fabrication de l'huile alimentaire
- 5- Intrants agricoles
- 6- Produits phytosanitaires
- 7- Sucre
- 8- Farine de froment
- 9- Pain
- 10- Lait et produits de la laiterie
- 11- Savon
- 12- Ciment
- 13- Fers à béton
- 14- Tôles
- 15- Hydrocarbures
- 16- Médicaments essentiels génériques
- 17- Tarifs publics (eau, électricité...)
- 18- Articles scolaires



- 19- Tabacs
- 20- Services de transport
- 21- Services de parking
- 22- Décodeurs de base de télévision numérique terrestre
- 23- Les gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle
- 24- Les masques de protection respiratoire.

Lire

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle, la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit :

- 1- Riz
- 2- Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
- 3- Huiles alimentaires
- 4- Graine de coton destinée à la fabrication de l'huile alimentaire
- 5- Intrants agricoles
- 6- Produits phytosanitaires
- 7- Sucre
- 8- Farine de froment
- 9- Pain
- 10- Lait et produits de la laiterie
- 11- Savon
- 12- Ciment
- 13- Fers à béton
- 14- Tôles
- 15- Hydrocarbures
- 16- Médicaments essentiels génériques
- 17- Tarifs publics (eau, électricité...)
- 18- Articles scolaires
- 19- Tabacs
- 20- Services de transport
- 21- Services de parking
- 22- Décodeurs de base de télévision numérique terrestre
- 23- Les gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle
- 24- Les masques de protection respiratoire



25- Les médicaments pharmaceutiques de spécialités et de copies de spécialités. -

Le reste sans changement. -

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur pour compter de sa date de signature.

Ouagadougou, le 06 SEPT 2023



Serge Gnaniodem PODA

Ampliation :

- Diffusion générale

**MINISTRE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES**

SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

51-3/17
ARRÊTE N°2023-*00338*/MDICAPME /SG/DGC portant
modification de l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin
2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la
réglementation des prix

**LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES,**

*Visé en n° 013 AL4
du 23/05/2023
G. Moukoko*

- Vu** la Constitution ; -
- Vu** la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 ; -
- Vu** le décret n° 2022-0924/PRES-TRANS du 21 octobre 2022 portant
nomination du Premier Ministre et son rectificatif, le décret n° 2023-
00017/PRES-TRANS du 12 janvier 2023 ; -
- Vu** le décret n°2023-0766/PRES-TRANS/PM du 25 juin 2023 portant
remaniement du Gouvernement ; -
- Vu** le décret n°2022-0996/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 02 décembre
2022 portant attributions des membres du gouvernement ; -
- Vu** le décret n°2022-0769/PRES-TRANS/PM/MDICAPME du 14
septembre 2022 portant organisation du Ministère du Développement
Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes
Entreprises (MDICAPME) ; -
- Vu** la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la
concurrence au Burkina Faso ; -
- Vu** le décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020
portant réglementation des prix des biens et services soumis à
contrôle ; -



8

- Vu** l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix ; –
- Vu** l'avis n°005-2023/CNCC/AP/ du 30 juin 2023 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ; –

ARRETE

Article 1: L'arrêté n° 2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est modifiée comme suit :

Au lieu de

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle, la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit : –

- 1- Riz
- 2- Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
- 3- Huiles alimentaires
- 4- Graine de coton destinée à la fabrication de l'huile alimentaire
- 5- Intrants agricoles
- 6- Produits phytosanitaires
- 7- Sucre
- 8- Farine de froment
- 9- Pain
- 10- Lait et produits de la laiterie
- 11- Savon
- 12- Ciment
- 13- Fers à béton
- 14- Tôles
- 15- Hydrocarbures
- 16- Médicaments essentiels génériques
- 17- Tarifs publics (eau, électricité...)
- 18- Articles scolaires



- Vu** l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix ; –
- Vu** l'avis n°005-2023/CNCC/AP/ du 30 juin 2023 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ; –

ARRETE

Article 1: L'arrêté n° 2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est modifiée comme suit :

Au lieu de

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle, la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit : –

- 1- Riz
- 2- Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
- 3- Huiles alimentaires
- 4- Graine de coton destinée à la fabrication de l'huile alimentaire
- 5- Intrants agricoles
- 6- Produits phytosanitaires
- 7- Sucre
- 8- Farine de froment
- 9- Pain
- 10- Lait et produits de la laiterie
- 11- Savon
- 12- Ciment
- 13- Fers à béton
- 14- Tôles
- 15- Hydrocarbures
- 16- Médicaments essentiels génériques
- 17- Tarifs publics (eau, électricité...)
- 18- Articles scolaires

45

- 19- Tabacs
- 20- Services de transport
- 21- Services de parking
- 22- Décodeurs de base de télévision numérique terrestre
- 23- Les gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle
- 24- Les masques de protection respiratoire.

Lire

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle, la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit :

- 1- Riz
- 2- Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
- 3- Huiles alimentaires
- 4- Graine de coton destinée à la fabrication de l'huile alimentaire
- 5- Intrants agricoles
- 6- Produits phytosanitaires
- 7- Sucre
- 8- Farine de froment
- 9- Pain
- 10- Lait et produits de la laiterie
- 11- Savon
- 12- Ciment
- 13- Fers à béton
- 14- Tôles
- 15- Hydrocarbures
- 16- Médicaments essentiels génériques
- 17- Tarifs publics (eau, électricité...)
- 18- Articles scolaires
- 19- Tabacs
- 20- Services de transport
- 21- Services de parking
- 22- Décodeurs de base de télévision numérique terrestre
- 23- Les gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle
- 24- Les masques de protection respiratoire



25- Les médicaments pharmaceutiques de spécialités et de copies de spécialités. –

Le reste sans changement. –

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur pour compter de sa date de signature.

Ouagadougou, le



Serge Gnaniodem PODA

06 SEPT 2023

Ampliation :

- Diffusion générale

**MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE**

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Arrêté conjoint n°2023-00175/MDICAPME/MEFP
portant fixation de la liste des produits soumis au
Certificat National de Conformité (CNC)

**LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE,
DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ;**

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE ;

- Vu la Constitution ;
- Vu la charte de la Transition du 14 octobre 2022 ;
- Vu le décret n°2022-0924/PRES-TRANS du 21 octobre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le décret n°2023-0009/PRES-TRANS/PM du 10 janvier 2023 portant remaniement du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2022-0769/PRES-TRANS/PM/MDICAPME du 14 septembre 2022 portant organisation du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME) ;
- Vu le décret n°2022-0767/PRES-TRANS/PM/MEFP du 14 septembre 2022 portant organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective ;
- Vu la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la Concurrence au Burkina Faso ;
- Vu la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances ;
- Vu le décret n°2008-328/PRES/PM/MEF du 09 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances de l'Etat et des autres organismes publics ;
- Vu le décret n°2012-821/PRES/PM/MEF/MICA du 08 octobre 2012 portant création de l'Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NORM) ;



- Vu le décret n°2016-357/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 13 mai 2016 portant approbation des statuts de l'Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NORM) ;
- Vu le décret n°94-014/PRES/PM/MICM/MFPL du 06 janvier 1994 portant institution d'un certificat national de conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu l'arrêté n°95-027/MICM/MEFP du 05 avril 1995 fixant les modalités d'inspection des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;

ARRETEMENT

Article 1 : En application de l'article 2 du décret n°94-014/PRES/PM/MICM/MFPL du 06 janvier 1994 portant institution d'un Certificat National de Conformité (CNC) des produits destinés à la consommation au Burkina Faso, la liste des produits soumis à la délivrance dudit certificat s'établit comme suit :

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT
1	40-11-10-00-00 40-11-20-00-00 40-11-40-00-00 40-11-50-00-00 40-12-11-00-00 40-12-12-00-00 40-12-20-10-00 40-12-90-00-00	Pneumatiques
2	40-13	Chambres à air

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT
3	25-22 et 25-23-10-00-00 32-08 et 32-09 39-17 ; 39-18 ; 40-09 44-08 ; 44-12 ; 44-13 et 44-18 69-07 70-16 72-08 à 72-28 73-06 à 73-10 73-12-10-91-00 73-26 74-13-00-00-00 74-09 à 74-12 75-05 à 75-07 76-04 à 76-10 et 76-14 78-04 79-05 81-01-99-10-00 81-02-95-00-00 85-04 ; 85-32 ; 85-35 et 85-36 85-39 ; 85-42 ; 85-44 à 85-46 90-01 ; 91-07 et 94-05	Matériaux de construction
4	73-11-00-00-00 76-13-00-00-00	Bouteilles de gaz
5	28-49	Carbure
6	85-06 85-07	Piles et accumulateurs électriques
7	39-23, 39-24 et 63-05	articles plastiques ou autres et d'emballages
8	27-10-19-31-00 à 27-10-19-39-90	Huiles lubrifiantes et graisses
9	52-08 à 52-12 55-12 à 55-16	Tissus
10	84-23 90-28 et 90-29	Appareils et instruments de pesage et de mesurage
11	95-03- à 95-05	Jouets et articles pour jeux de société
12	31-01 à 31-05 38-08	Pesticides et engrais

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT
13	84-14-51-00-00 84-14-59-00-00 84-14-60-00-00 84-15-10-10-00 84-15-10-90-00 84-15-81 à 84-15-83 84-18 84-50 85-04-40-20-00 85-08-11-00-00 85-08-19-00-00 85-10-10-00-00 85-10-20-00-00 85-10-30-00-00 85-16-10-00-00 85-16-40-00-00 85-16-50-00-00 85-16-60-10-00 85-16-60-90-00 85-16-71-00-00 85-08-60-00-00 85-28-72 ; 85-28-73	Appareils électroménagers
14	84-19-12-00-00 85-02-40-00-00 85-41 90-32-89-00-00 90-32-90-00-00	Equipements d'énergie solaire

Article 2 : Le Certificat National de Conformité est exigible pour toute opération de dédouanement des produits destinés à la mise à la consommation repris à l'article précédent.

En cas de non-conformité des produits, un certificat de non-conformité est délivré au requérant et les produits concernés doivent être réexportés sous escorte douanière en collaboration avec l'ABNORM.

Pour tout produit de fabrication locale, il peut être délivré suite à une inspection ou contrôle d'entreprise programmée dans l'unité de production, une autorisation de mise à la consommation qui tient lieu du certificat national de conformité.

L'inspection est obligatoire et fait l'objet du reversement à la règle de l'Agence de vingt-cinq mille (25 000) FCFA.

En sus, pour les opérations d'inspections ou de contrôle d'entreprise, les

complémentaires sont à la charge du demandeur conformément au texte en vigueur.

Article 3 : Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur :

- toute fausse déclaration portant sur la quantité (poids et volume), le nombre, la valeur, l'origine ou la provenance du produit ;
- toute utilisation ou tentative d'utilisation d'un des certificats mentionnés ci-dessus délivré à un tiers ;
- toute réutilisation ou tentative de réutilisation d'un des certificats mentionnés ci-dessus ;
- toute complicité et toute manœuvre frauduleuse pratiquées en vue de se soustraire ou de faire échec à la réglementation du certificat mentionné ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté conjoint n°2018-0257/MCIA/MINEFID du 27 août 2018 portant fixation de la liste des produits soumis au Certificat National de Conformité (CNC), et entre en vigueur pour compter de sa date de signature.

Article 5 : Le Secrétaire Général du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, le Directeur Général de l'Agence Burkinabè de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité, le Secrétaire Permanent du guichet uniques du Commerce et de l'Investissement et le Directeur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 24 AVR 2023

**Le Ministre du Développement Industriel,
du Commerce, de l'Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises**



Serge Gnaniodem PODA

**Le Ministre de l'Économie, des
Finances et de la Prospective**



Aboubakar NACANABO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie
et des Finances

Ampliation : Diffusion générale

ARRETE N°2020...../MCIA/CNCC
fixant le modèle-type de la fiche de déclaration
du lieu de stockage

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

- VU** la Constitution ;
- VU** le Décret n°2019-0004/PRES du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
- VU** le Décret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019 portant composition des membres du Gouvernement ;
- VU** le Décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- VU** le Décret n°2016-399/PRES/PM/MCIA du 23 mai 2016 portant organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ensemble ses modificatifs ;
- VU** la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- VU** le Décret n° 2019-0057/PRES/PM/MCIA/MINEFID/MJDHPC/MDNAC/MS du 24 janvier 2019 fixant les modalités d'application des clauses d'exclusivité ou de non-concurrence, des prix imposés, de la facturation, de l'information du consommateur, du refus de vente, de la déclaration du lieu de stockage ;
- VU** l'avis n°02-2019/CNCC/AP du 11 octobre 2019 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation

ARRETE

Article 1 : Le présent arrêté fixe le modèle-type de la fiche de déclaration du lieu de stockage conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-0057/PRES/PM/MCIA/ MINEFID/MJDHPC/MDNAC/MS du 24 janvier 2019 fixant les modalités d'application des clauses d'exclusivité ou de non-concurrence, des prix imposés, de la facturation, de l'information du consommateur, du refus de vente, de la déclaration du lieu de stockage.

Article 2 : La déclaration du lieu de stockage de produits destinés à la vente doit se faire auprès des structures de régulation de la concurrence ou de contrôle économique du Ministère en charge du commerce au moyen d'une fiche de déclaration dûment renseignée et dont le modèle-type est joint en annexe au présent arrêté.

Tout transfert du lieu de stockage doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions que celles édictées à l'alinéa précédent.

Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et le Président de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le

08 AVR 2020


Harouna KABORE
Officier de l'Ordre de l'Étoile



Ampliations : Diffusion Générale

ARRETE n°2020-~~011~~17/MCIA/SG portant
modification de l'arrêté n°2018-0022 du 22 janvier 2018
fixant la liste des produits, biens et services soumis à la
réglementation des prix

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

- Vu** la Constitution ;
- Vu** le Traité de l'Union économique et monétaire ouest africaine ;
- Vu** le décret n° 2019-0004/PRES du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu** le décret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement;
- Vu** le décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attribution des membres du gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2016-399/PRES/PM/MCIA du 23 mai 2016 portant organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ensemble son modificatif N° 2019-0789/PRES/PM/MCIA du 24 juillet 2019 ;
- Vu** la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- Vu** le décret n°2020- /PRES/PM/MCIA/M.J/MINEFID portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle;

ARRETE

Article 1: les dispositions de l'article 1 de l'arrêté 2018-0022/MCIA/SG du 22 janvier 2018 fixant la liste des produits, biens et services soumis à la réglementation des prix sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de

Article 1 : conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2003-615/PRES/PM/MCPEA/MFB du 26 novembre 2003 portant réglementation des prix des produits, biens et services soumis à contrôle, la liste des produits, biens et services soumis à la réglementation des prix est fixée comme suit :

1. Le riz
2. Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...)
3. Huiles alimentaires
4. Coton graine destiné à la fabrication de l'huile alimentaire
5. Intrants agricoles
6. Produits phytosanitaires
7. Sucre
8. Farine de froment
9. Pain
10. Lait et produits de la laiterie
11. Savon
12. Ciment
13. Fers à béton
14. Tôles
15. Hydrocarbures
16. Médicaments essentiels génériques
17. Tarifs publics (eau, électricité...)
18. Articles scolaires
19. Tabacs
20. Les services de transport
21. Les services de parking
22. Les décodeurs de base de télévision numérique terrestre

Lire

Article 1 : conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2020-...../PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle est fixée comme suit :

1. Le riz ;
2. Autres céréales locales (maïs, mil, sorgho...) ;
3. Huiles alimentaires ;
4. Coton graine destiné à la fabrication de l'huile alimentaire ;
5. Intrants agricoles ;
6. Produits phytosanitaires ;
7. Sucre ;
8. Farine de froment ;
9. Pain ;

10. Lait et produits de la laiterie ;
11. Savon ;
12. Ciment ;
13. Fers à béton ;
14. Tôles ;
15. Hydrocarbures ;
16. Médicaments essentiels génériques ;
17. Tarifs publics (eau, électricité...) ;
18. Articles scolaires ;
19. Tabacs ;
20. Les services de transport ;
21. Les services de parking ;
22. Les décodeurs de base de télévision numérique terrestre ;
23. Les gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle ;
24. Les masques de protection respiratoire.

Le reste sans changement.

Article 2 : le présent arrêté entre en vigueur pour compter de sa date de signature.

Ouagadougou, le

20 Mars 2020


Harouna KABORE

Officier de l'Ordre d'Etat



Ampliatiions :

- Diffusion générale

ARRETE N°2019-0417/MCIA/SG portant
organisation de l'activité de commerce de
distribution au Burkina Faso

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT ;

- Vu la Constitution ;
- Vu le Décret n°2019-0004/PRES du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le Décret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019 portant composition des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2016-399/PRES/PM/MCIA du 23 mai 2016 portant organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ensembles ses modificatifs ;
- Vu la Loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- Vu la loi n°013-2013/AN du 07 mai 2013 portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n° 2018-1201/PRES/PM/MCIA/MJDHPC du 31 décembre 2018 portant modalités d'application de la loi n°013-2013/AN du 07 mai 2013 portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n° 2018-1199/PRES/PM/MCIA/MUH/MINEFID/MATD/MJDHPC du 31 décembre 2018 relatif au commerce de distribution au Burkina Faso ;

ARRETE

Article 1 : En application des dispositions des articles 4, 10 et 14 du décret n° 2018-1199/ PRES/PM/MCIA/MINEFID/MATD/MJDHPC du 31 décembre 2018 relatif au commerce de distribution au Burkina Faso, le présent arrêté organise l'exercice des activités de commerce de distribution au Burkina Faso.

Article 2 : Le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant sont tenus de faire figurer devant tous leurs établissements notamment le nom ou la dénomination sociale, et la catégorie de commerce (commerce de gros, commerce de demi-gros et commerce de détail).

Les informations doivent être inscrites en langue officielle, lisibles et inaltérables.

Article 3 : A l'exception des produits ci-après énumérés, le commerce de gros ou le commerce de demi-gros et le commerce de détail d'un même produit ne doivent pas être exercés par un même distributeur :

- les produits de boulangerie, pâtisserie et assimilés distribués par leurs producteurs ;
- les produits artisanaux quand ils sont distribués par les artisans qui les ont produits ;
- les produits agricoles, de l'élevage et de la pêche n'ayant pas subi une transformation industrielle vendus par les producteurs eux-mêmes ;
- les pesticides ;
- les ventes effectuées en raison soit de la cessation ou le changement d'activité commerciale sur autorisation administrative et celles effectuées sur décision de justice ;

Article 4 : En vertu du principe de réciprocité, l'exercice du commerce de détail par les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO est conditionné par une autorisation du Ministre en charge du commerce sur demande de la personne intéressée.

Article 5 : La demande d'autorisation d'exercer le commerce de détail par un ressortissant d'un pays non membre de la CEDEAO est adressée au ministre chargé du commerce. Elle doit être timbrée à mille (1000) francs CFA et comporter les pièces suivantes :

- une photocopie légalisée du passeport du demandeur ;
- une copie de l'Autorisation d'exercer la profession de commerçant au Burkina Faso ;
- une photocopie légalisée du RCCM ;
- une fiche descriptive de l'activité à mener indiquant le secteur d'activité concerné, l'adresse complète du site de vente, le coût de l'investissement et le chiffre d'affaires prévisionnel ;
- un certificat de résidence permanente.

Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément aux textes en vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9 : Le Directeur des guichets uniques du commerce et de l'investissement, le Coordonnateur général de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, le Directeur général de la réglementation et du contrôle des prix, le Directeur général du commerce et les directeurs régionaux du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou le 02 ~~decembre~~ 2019


Harouna KABORE
Officier de l'Ordre de l'Etalon



Ampliation : Large diffusion

Arrêté n°2018-486/MINEFID/CAB
portant adoption des spécifications
techniques standard des produits
alimentaires objet de marché public

LE MINISTRE
DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

- VISAE n°00984*
07/11/2018
- Vu** la Constitution ;
- Vu** le décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu** le décret n°2018-0035/PRES/PM du 31 janvier 2018 portant remaniement du Gouvernement ;
- Vu** le décret n°2018-272/PRES/PM/SGG-CM du 12 avril 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu** la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique ;
- Vu** le décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ;
- Vu** le décret n°2017-050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de la commande publique ;
- Vu** le décret n°2015-1260/PRES-TRANS/PM du 09 novembre 2015 portant code d'éthique et de déontologie de la commande publique ;
- Vu** le décret n°2016-381/PRES/PM/MINEFID du 20 mai 2016 portant organisation du ministère de l'économie, des finances et du développement ;
- Sur** Proposition de l'Autorité de régulation de la commande publique ;

ARRETE

Article 1 : Sont adoptées les spécifications techniques standard des produits alimentaires objet de marché public, ci-annexées.

Article 2 : Les acquisitions des huiles sont soumises à la présentation préalable d'échantillon. Pour les autres produits alimentaires, il n'est pas exigé d'échantillon.

Article 3 : Les structures dont les noms suivent sont tenues dans le cadre de leur approvisionnement, d'acheter en priorité les produits locaux.

Ce sont :

- les cantines scolaires ;
- les centres de formation professionnelle ;
- les casernes militaires ;
- les centres hospitaliers ;
- les établissements pénitenciers.

Article 4 : La commission chargée de la réception des produits alimentaires dans le cadre d'un marché public, ne peut prononcer la réception qu'au regard du rapport/des rapports d'expertise délivré(s) par un laboratoire agréé attestant de la qualité des produits. La commission de réception vérifie cependant la conformité du conditionnement par rapport aux spécifications techniques prévues au dossier d'appel à concurrence.

Article 5 : Le prélèvement des produits en vue de l'expertise, est effectué le jour de la livraison dans le magasin de l'autorité contractante, pendant le déchargement. Le prélèvement est fait par un agent du laboratoire agréé et à défaut, par un expert qualité agroalimentaire mandaté par l'autorité contractante.

Lorsque le prélèvement est fait par un expert qualité agroalimentaire, son rapport s'appuie sur celui du laboratoire agréé qu'il annexe au sien.

Article 6 : Le choix des moyens de transport pour la livraison des produits alimentaires dans le magasin de l'autorité contractante et sur les sites des bénéficiaires finaux le cas échéant, est à la discrétion du fournisseur. Toutefois, le fournisseur est tenu d'assurer le transport des produits alimentaires dans les conditions adéquates.

Article 7 : Le Secrétaire Général du Ministère de l'économie, des finances et du développement est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le

16.11.2018


Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI
Officier de l'ordre National

MINISTERE DU COMMERCE, DE
L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

ARRETÉ N° 2017 - 0276 /MCIA/SG fixant la liste
des produits, procédés et services faisant l'objet
d'utilisation de la marque nationale de conformité
aux normes

Vu l'CFR 0155

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT,

- Vu la Constitution ;
- Vu le décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le décret n°2017-075/PRES/PM du 20 février 2017 portant remaniement du gouvernement du Burkina Faso ;
- Vu le décret n°2017-0148/PRES/PM du 23 mars 2017 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2016-399/PRES/PM/MCIA du 23 mai 2016 portant organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;
- Vu le décret n°2016-381/PRES/PM/MINEFID du 20 mai 2016 portant organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement ;
- Vu le Règlement n°03/2010/CM/UEMOA portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'espace UEMOA ;
- Vu la loi n°034-2016/AN du 15 novembre 2016 portant ratification de l'Accord de Bangui instituant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015 ;
- Vu la loi n°15/94/ADP du 05 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
- Vu la loi n°011-2007/AN du 24 mai 2007 portant un système de normalisation, de certification, d'accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso ;

- VU le décret n°2014-613/PRES/PM/MEF, du 14 juillet 2014, portant statut général des Établissements Publics de l'État à caractère Administratif (EPA) ;
- Vu le décret n°2012-821/PRES/PM/MEF/MICA du 08 octobre 2012 portant création de l'Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) ;
- Vu le décret n°2016-357/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 13 mai 2016 portant approbation des statuts de l'Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) ;
- Vu le décret n° 2016 -1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 30 décembre 2016 fixant les conditions d'utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés et services aux normes ;

ARRETE

Article 1 : En application des dispositions de l'Article 7 du décret n° 2016 - 1248/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 30 décembre 2016 fixant les conditions d'utilisation de la marque nationale de conformité des produits, procédés et services aux normes, la marque nationale de conformité aux normes est utilisée pour les catégories de produits, procédés et services figurant dans le tableau ci-après.

N°	CATEGORIE DE PRODUIT, PROCÉDÉS ET SERVICES	DÉSIGNATION
1.	Produits alimentaires	Huiles alimentaires
		Jus et nectars de fruits
		Farines infantiles
		Beurre de karité
		Farines de blé
		Farines de maïs
		Riz étuvé ou non
		Farines de baobab
		Sésame

N°	CATÉGORIE DE PRODUIT, PROCÉDÉS ET SERVICES	DÉSIGNATION
		Anacarde
		Sucres
		Lait et produits laitiers
		Bissap en poudre ou granulés
		Miel
		vinaigre
		Mangue et produits dérivés
2.	Boissons non alcoolisées	Boissons gazeuses
		Eaux minérales préemballées
		Eaux potables préemballées
3.	Boissons alcoolisées, vins et spiritueux	Spiritueux
		Vins
		Bières
4.	Produits de nettoyage	Eau de javel
		Savon
		Alcool
5.	Cycles et cyclomoteurs et leurs parties	Pneumatiques
		Chambres à air
		Tricycles destinés au transport des produits alimentaires
6.	Matériaux de construction	Ciments
		Fer à béton
		Tôles
		Préfabriquées en béton
7.	Matériel scolaire	Craie

N°	CATÉGORIE DE PRODUIT, PROCÉDÉS ET SERVICES	DÉSIGNATION
		Table-banc (dimensions et résistance)
8.	Technologie alimentaire et restauration	Système HACCP
		Système Halal
9.	Tourisme et hôtellerie	Service Accueil des hôtels et sites touristiques
10.	Santé	Service accueil des hôpitaux, centre de santé et cliniques médicales

Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est chargé, de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 21 juillet 2017

Le Ministre du Commerce, de
l'Industrie et de l'Artisanat

Stéphane Wenceslas SANOU
Officier de l'Ordre National



MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

Arrêté conjoint N°2014.....108/MASA/MEF
Fixant la liste des Végétaux, Produits Végétaux,
Produits d'origine Végétale et autres articles
réglementés soumis au contrôle phytosanitaire et au
contrôle de la qualité.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

- Vu La constitution ;
- Vu Le Décret N°2012-1038/PRES/PM du 31 décembre 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu Le Décret N°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013, portant composition du Gouvernement ;
- Vu le Décret N°2013-004/PRES/PM du 07 Mars 2013 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret N°2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 Mai 2013 portant organisation type des départements ministériels ;
- Vu le Décret N°2013-612/PRES/PM/MASA portant organisation du Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire ;
- Vu le Décret N°2012-546/PRES/PM/MEF du 2 juillet 2012 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- Vu le Décret N°2013-1004/PRES/ECNA du 16/08/1961 Instituant un contrôle phytosanitaire; Réglementant les conditions d'importation et d'exportation des végétaux, produits végétaux ou autres matières entrant ou sortant du territoire national.
- Vu l'ordonnance N°75/025/PRES/PL/DIR du 20 mai 1975 relative au Contrôle du Conditionnement et de la Qualité des produits alimentaires et à la répression des fraudes.

ARRETERENT

Article 1^{er} : Le contrôle phytosanitaire s'applique à tous les végétaux (matériel Agricole ou forestier), produits végétaux et autres articles réglementés entrant, sortant ou circulant sur le territoire national.

Sont soumis à la réglementation phytosanitaire :

- 1. Les plantes vivantes, les semences et les parties des plantes vivantes** telles que :
 - Les fruits frais ou secs ;
 - Les graines ;
 - Les semences ;
 - Les légumes et les gousses ;
 - Les tubercules ;
 - Les bulbes, les bulbilles et les caïeux ;
 - Les rhizomes ;
 - Les scions, les porte-greffes et les greffons ;
 - Les marcottes ;
 - Les branches avec ou sans feuillage ;
 - Les fleurs coupées ;
 - Les plants enracinés ou non ;
 - Les boutures ;
 - Les embryons ;
 - Les échantillons de micro-organismes ;
 - Les cônes ;
 - Les racines ;
 - Les vitro- plants.
- 2. Les produits végétaux :** les produits d'origine végétale transformés ou non, ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, concassage, décortilage, séchage ou pression, qui peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles: grains, riz blanc, farine, pâte d'arachide, son, feuilles séchées, branches mortes, beurre de karité etc. ;
- 3. Le sol et les supports de culture ;**
- 4. Les emballages et suremballage** faits avec des produits d'origine végétale (sac en jute), emballage avec des matériaux à base de bois: matériels d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cagots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisés pour le transport d'objets de tous types ;
- 5. Les bois et les dérivés de bois ;**
- 6. Le coton fibre et les autres fibres végétales ;**

7. Les moyens de transport des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ;
8. Les lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets achetés et/ou en production (exploitation agricole), ou en cours de commercialisation ;
9. L'environnement des parcelles de production.

Article 2: Sont soumis au contrôle de la qualité à l'exportation, à l'importation, en transit, à la consommation à l'intérieur du Territoire les produits rentrant dans les rubriques suivantes :

1. CEREALES

- Riz, Maïs (grain), Maïs (farine complète), Sorgho (grain), Sorgho (farine), Mil chandelle (grain), Mil chandelle (farine), Fonio, blé tendre et blé dur, Blé (farine de blé dur et farine de froment) et autres céréales.

2. LEGumineuses

- Haricot sec, Haricot vert, Niébé, Voandzou (pois de terre), Soja, Lentilles et autres légumineuses.

3. LEGUMES

3.1 Solanacées (solanées)

- Tomate (fruit) ou les tomates, Aubergine (violettes) aubergine (jaxatu), Paprika, Poivron, Piment (frais), Piment (sec), Pomme de terre (tubercule) et autres solanacées.

3.2 Crucifères

- Choux (pomme), Choux (fleur) brocolis et Autres crucifères

3.3 Malvacées

- Gombo (frais), Gombo (sec), Oseille et autres malvacées

3.4 Liliacées

- Oignon (bulbes), Oignons (feuilles), Ail, Poireau, Echalote et autres liliacées

3.5 Cucurbitacées

- Concombre, Courgette, Pastèque, Melon, Cornichon, et autres cucurbitacées.

3.6 Composées

- Laitue et autres composées.

4. FRUITS

- Mangue (fraîche), Mangue (séchée), Papaye, Avocat, Orange, Citron, Pamplemousse, Mandarine, Tangelo, Goyave, Raisin, Pomme, Banane, Ananas, Fraise, Noix de coco, Cola, Cacao, Graines de Palme, Dattes, Noix de cajou, Graine de néré et autres fruits.

5. OLÉAGINEUX

- Amande de noix de cajou, Amande de karité, Sésame, Arachide (coques), Arachide (cacahuètes), Arachide (graine) et autres oléagineux.

6. RACINES ET TUBERCULES

- Igname, Patate, Manioc, Taro, Macabo, Fabinama, Pomme de terre, Souchet, Gingembre, Carotte, Radis, Navet, Betterave et autres racines et tubercules.

7. PRODUITS AGROALIMENTAIRES

- Gari, Attiéké, Farine de manioc, Huiles alimentaires d'origine végétale, Pâtes alimentaires, Petits pois (conserves), Beurre de karité, Concentré de Tomate, Confiserie (bonbon, biscuit...), Sucre et autres produits agroalimentaires.

8. AUTRES PRODUITS

- Tabac, Thé, Café, Tonteau, Graines de coton, Coton fibre, Bois et dérivés, Boissons, Engrais.

Article 3 : Tout dossier à présenter aux services des douanes pour une opération d'importation, d'exportation ou de transit de ces produits doit comprendre obligatoirement un Certificat Phytosanitaire, ou un Procès Verbal d'Inspection Phytosanitaire et de la Qualité ou un Bulletin de Vérification délivré par un agent assermenté du service de contrôle phytosanitaire et de la qualité des produits.

Article 4 : Toute personne qui, à l'intérieur du territoire national, transporte ou détient ces produits en vue de les vendre doit être détenteur d'un Certificat Phytosanitaire ou d'un Bulletin de Vérification ou d'un Procès Verbal d'Inspection Phytosanitaire et de la Qualité, justifiant qu'ils ont subi un contrôle phytosanitaire et de qualité.

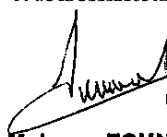
Article 5: Tous les produits entrant dans les rubriques ci-dessus citées, faisant partie de l'aide alimentaire, doivent être obligatoirement contrôlés avant toute livraison à la consommation par le service de Contrôle phytosanitaire et de la Qualité des Produits.

La présence d'au moins deux (02) agents assermentés du Service de Contrôle phytosanitaire et de la Qualité sera obligatoire dans tous les postes frontaliers des services des Douanes ainsi qu'à l'intérieur du territoire, là où besoin sera.

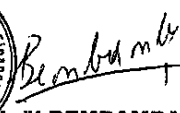
Article 6: Le Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire et le Secrétaire général du Ministère de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoins sera.

Ouagadougou, le 29 001 2014

Le Ministre de l'Agriculture
et de la Sécurité Alimentaire


Mahama ZOUNGRANA
Officier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Economie
et des Finances


Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Commandeur de l'Ordre National

MINISTERE DE LA SANTE

**MINISTERE DU COMMERCE, DE LA
PROMOTION DE L'ENTREPRISE
ET DE L'ARTISANAT**

**MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES**

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

ARRETE CONJOINT N° 8.009 /MS/MCPEA/MEF
portant fixation des frais d'analyses dus lors de la
délivrance du Certificat National de Conformité et du
Certificat de Qualité Sanitaire

**LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA SANTE,
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE LA PROMOTION DE
L'ENTREPRISE ET DE L'ARTISANAT,
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,**

- Vu la Constitution;
- Vu le Décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le Décret n°2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007 portant attribution des membres du gouvernement
- Vu la Loi n°15/94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la Concurrence au Burkina Faso ;
- Vu la Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994, portant code de santé publique ;
- Vu la Loi 006-2003 AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;
- Vu le Décret n°74-297/PRES/MF du 26 août 1974 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, ainsi qu'à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
- Vu le Décret n°2002-464/PRES/PM/MS du 28 octobre 2002, portant organisation du Ministère de la Santé ;

- Vu le Décret n°2002-514/PRES/PM/MCPEA du 19 novembre 2002, portant organisation du Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat ;
- Vu le décret n°2007-267/PRES/PM du 14 mai 2007 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget ;
- Vu le Décret n°94-014/PRES/PM/MICM/MFPL du 06 janvier 1994, portant institution d'un certificat national de conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999, portant création du Laboratoire National de Santé Publique, ensemble son modificatif ;
- Vu l'Arrêté n°95-027/MICM/MEFP du 05 avril 1995, portant fixation des modalités d'inspection des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu l'Arrêté conjoint n°2003-007/MS/MFB/MAHRH/MCPEA du 30 janvier 2003, fixant les modalités de contrôle de la qualité sanitaire des produits alimentaires et assimilés ;
- Vu l'Arrêté conjoint n°08.008/MS/MCPEA/MEF du 04 JAN. 2008 portant fixation de la liste des produits soumis au certificat national de conformité et au certificat de qualité sanitaire ;

ARRETEMENT

Article 1 : Le montant des frais d'analyse à percevoir pour la délivrance du Certificat de Qualité Sanitaire est fixé ainsi qu'il suit :

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
1	16-02 16-04 16-05 20-01 à 20-05 20-08	Conserves alimentaires d'origine animale, halieutique ou végétale	Jusqu'à 3 tonnes 131 800
			Supérieur à 3 tonnes 329 700
2	11-01-00-00-00	Farines de froment ou de blé	Jusqu'à 3 000 tonnes 246 800
			Supérieur à 3000 tonnes 555 300
3	15-07-90 15-08-90 15-09-90 15-11-90-10-00 15-11-90-90-90	Huiles végétales alimentaires	Jusqu'à 60 tonnes 136 200
			Supérieur à 60 tonnes 302 600

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
4	04-01 à 04-06 19-01-90	Laits et produits laitiers	Jusqu'à 30 tonnes 295 600
			Supérieur à 30 tonnes 626 600
5	10-06-30 à 10-06-40	Riz	Jusqu'à 500 tonnes 275 800
			Supérieur à 500 tonnes 551 600
6	04-05-10 15-17-10 21-03-30 21-03-90-90	Mayonnaises, moutardes, beurres, et margarines	Jusqu'à 4 tonnes 262 100
			Supérieur à 4 tonnes 524 300
7	38-08-90-10-99	Insecticides aérosols et serpentins	Jusqu'à 10 tonnes 500 000
			Supérieur à 10 tonnes 800 000
8	38-08-99-00-90	Pesticides autres que les insecticides aérosols	Jusqu'à 10 tonnes 500 000
			Supérieur à 10 tonnes 800 000
9	22-01	Eaux de boisson et boissons gazeuses non sucrées	Jusqu'à 10 tonnes 241 800
			Supérieur à 10 tonnes 483 600
10	22-02	Boissons gazeuses sucrées	Jusqu'à 10 tonnes 241 800
			Supérieur à 10 tonnes 483 600
11	17-01-91 à 17-01-99	Sucres granulés en poudre ou en morceaux	Jusqu'à 100 tonnes 405 900
			Supérieur à 100 tonnes 676 500
12	24-02	Cigarettes	Jusqu'à 10 tonnes 360 000
			Supérieur à 10 tonnes 480 000
13	20-02-90-10 à 20- 02-90-20	Concentrés de tomate	Jusqu'à 10 tonnes 197 800
			Supérieur à 10 tonnes 329 700
14	22-08	Liqueurs et alcools	Jusqu'à 50 000L 141 000
			Supérieur à 50 000L 282 000

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
15	22-04 22-05	Vins	Jusqu'à 20 000L 254 200
			Supérieur à 20 000L 508 300
16	22-03 22-06-00-10	Bières	Jusqu'à 50 000L 267 800
			Supérieur à 50 000L 535 600
17	28-28-90-10	Eau de Javel	50 000
18	22-09	Vinaigres	Jusqu'à 1 tonne 60 000
			Supérieur à 1 tonne 120 000
19	09-01 09-02	Thés et cafés	Jusqu'à 5 tonnes 180 000
			Supérieur à 5 tonnes 499 800
20	19-05-31 17-04 18-06-90-10	Biscuits et confiseries	Jusqu'à 2 tonnes 146 800
			Supérieur à 2 tonnes 293 700
21	21-04-10-10-00	Cubes et arômes pour assaisonnement	Jusqu'à 1 tonne 287 700
			Supérieur à 1 tonne 575 500
22	21-02	Levures et adjuvants pour la panification	150 000
23	34-01 33-03 à 33-05	Savon, produits cosmétiques et parfumeries, (lait, lotion, ...)	Jusqu'à 15 tonnes 150 000
			Supérieur à 15 tonnes 270 000
24	25-01-00-20-00	Sels de cuisine	Jusqu'à 10 tonnes 51 800
			Supérieur à 10 tonnes 155 400
25	19-02	Pâtes alimentaires et couscous	Jusqu'à 10 tonnes 217 700
			Supérieur à 10 tonnes 544 200
26	10-01-10-00-00	Blé	Jusqu'à 1000 tonnes 256 400
			Supérieur à 1000 tonnes 512 800
27	Chapitre 03	Produits de la pêche autres que les fruits de mer (poissons frais, poissons fumés, ...)	Jusqu'à 10 tonnes 188 600
			Supérieur à 10 tonnes 531 500

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
28	23-09	Aliments pour animaux	95 100
29	33-06-10-00-00	Dentifrices	Jusqu'à 1 tonne 90 000
			Supérieur à 1 tonne 180 000
30	20-09	Jus de fruits	Jusqu'à 50 000 L 241 800
			Supérieur à 50 000 L 483 600
31	10-05	Céréales brutes	Jusqu'à 1000 tonnes 256 400
	10-07		Supérieur à 1000 tonnes 512 800
	10-08		

Article 2 : Le montant des frais d'analyse à percevoir pour l'obtention du Certificat National de Conformité est fixé ainsi qu'il suit :

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
1	40-11-10-00-00	Pneumatiques	Cycle : 700 000
	40-11-40-00-00		Moto : 525 000
	40-11-50-00-00		
2	40-13	Chambres à air	612 500
3	39-17	Matériaux de construction	Tôles et fer à béton : 325 000 Autres : 150 000
	44-12		
	44-13-00-00-00		
	72-08 à 72-26		
	73-08-90-90-90		
	74-09		
	75-06		
	76-06		
4	79-05	Bouteilles de gaz	Supérieur à 15,5 kg : 50 000
	85-44		12,5 kg : 400 000
	73-11-00-00-00		6 kg : 40 000
	76-13-00-00-00		2,5 kg : 225 000
5	28-09	Carbure	145 400
6	85-06-10 à 85-06-80	Piles électriques	100 000

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
7	39-23-21 39-23-29	Sachets en polyéthylène et polypropylène	215 600
9	27-10-00-61-00 27-10-00-69-00	Huile de pétrole (lubrifiant)	Huile mélange : 150 000 Autres : 350 000
10	52-08 à 52-12 55-12 à 55-16	Tissus	75 000
11	84-23 90-28-20-00-00 90-28-30-00-00	Appareils et instruments de pesage, compteurs d'eau, d'électricité	Pesage : 50 000 Eau : 350 000 Electricité : 350 000
12	95-01-00-00-00 95-02-10-00-00 95-03	Jouets	100 000

Article 3 : Le montant des frais d'analyse à percevoir pour les produits désignés dans le tableau ci-dessous, après leur mise à la consommation, est fixé ainsi qu'il suit :

N°	NOMENCLATURE DOUANIERE	DESIGNATION DU PRODUIT	MONTANT (F CFA) par opération
1	15-01 à 15-16	Graisses alimentaires	151 300
2	12-07-10 à 12-07-99	Graines oléagineuses	265 000
3	17-02-90-00-00 21-06-90-10-00	Sirops	213 800
4	04-09-00-00-00 17-02-19-00-00	Miel naturel et succédanés de miel	258 600
5	19-01-10-00-00	Farines infantiles	399 900
6	19-05-90-00-00	Pâtisseries	182 300
7	21-06-90-90-90	Plats cuisinés	223 500
8	09-10	Epices	287 700
9	07-01 à 07-11 08-01 à 08-11	Fruits et légumes	381 900
10	07-14	Tubercules	188 600
11	21-06-90-90-90	Colorants alimentaires	142 600

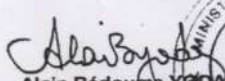
Article 4 : Pour les produits fabriqués localement, le Laboratoire National de Santé Publique établira des protocoles avec chaque industriel concerné pour le contrôle de la qualité sanitaire des matières premières et des produits finis.

Article 5 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur pour compter du 15 janvier 2008.

Article 6 : L'Inspecteur Général des Affaires Economiques, le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique et le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 14 JAN. 2008.

Le Ministre d'Etat,
Ministre de la Santé


Alain Bédouma YGBO
Commandeur de l'Ordre National


Le Ministre de l'Economie et des
Finances


Jean Baptiste M. F. COMPAORE
Commandeur de l'Ordre National


Le Ministre du Commerce, de la
Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat


Mamadou SANOU
Le Ministre


Ampliation :
Diffusion générale.

MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DU COMMERCE, DE LA
PROMOTION DE L'ENTREPRISE
ET DE L'ARTISANAT

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

ARRETE CONJOINT N° 58.008 /MS/MCPEA/MEF
portant fixation de la liste des produits soumis au
certificat national de conformité et au certificat de
qualité sanitaire

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA SANTE,

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE LA PROMOTION
DE L'ENTREPRISE ET DE L'ARTISANAT,

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu la Constitution;
- Vu le Décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le Décret n°2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attribution des membres du gouvernement;
- Vu la Loi n°15/94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
- Vu la Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994, portant code de santé publique ;
- Vu le Décret n°2002-464/PRES/PM/MMS du 28 octobre 2002, portant organisation du Ministère de la Santé ;
- Vu le Décret n°2002-514/PRES/PM/MCPEA du 19 novembre 2002, portant organisation du Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat ;
- Vu le décret n°2007-267/PRES/PM du 14 mai 2007 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget ;

- Vu le Décret n°94-014/PRES/PM/MICM/MFPL du 06 janvier 1994, portant institution d'un certificat national de conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso, Ensemble, ses textes d'application ;
- Vu le Décret n°99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999, portant création du Laboratoire National de Santé Publique, ensemble son modificatif ;
- Vu l'Arrêté n°95-027 /MICM/MEFP du 05 avril 1995, portant fixation des modalités d'inspection des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu l'Arrêté conjoint n°2003-007/MS/MFB/MAHRH/MCPEA du 30 janvier 2003, fixant modalité de contrôle de la qualité sanitaire des produits alimentaires et assimilés ;

ARRETENT

Article 1 : La mise à la consommation au Burkina Faso des produits énumérés dans le tableau ci-après, en application des dispositions du décret n° 99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999, ensemble son modificatif, est soumise à l'obtention préalable d'un certificat de qualité sanitaire :

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT
1	16-02 16-04 16-05 20-01 à 20-05 20-06	Conserves alimentaires d'origine animale, halieutique ou végétale
2	11-01-00-00-00	Farines de froment ou de blé
3	15-07-90 15-08-90 15-09-90 15-11-90-10-00 15-11-90-90-90	Huiles végétales alimentaires
4	04-01 à 04-06 19-01-90	Lait et produits laitiers
5	10-09-30 à 10-06-40	Riz
6	04-05-10 15-17-10 21-03-30 21-03-90-90	Mayonnaises, moutardes, beurnes, et margarines
7	38-08-90-10-99	Insecticides aérosols et serpentins
8	38-08-99-00-90	Pesticides autres que les insecticides aérosols
9	22-01	Eaux de boisson et boissons gazeuses non sucrées
10	17-01-91 à 17-01-99	Sucres granulés en poudre ou en morceaux

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DÉSIGNATION DU PRODUIT
11	24-02	Cigarettes
12	20-02-90-10 à 20-02-90-20	Concentrés de tomate
13	22-08	Liqueurs et alcools
14	22-04 22-05	Vins
15	22-03 22-06-00-10	Bières
16	22-02	Boissons gazeuses sucrées
X 17	28-28-90-10	Eau de Javel
18	22-09	Vinaigres
19	09-01 09-02	Thés et cafés
20	19-05-31 17-04 18-06-90-10	Biscuits et confiseries
21	21-04-10-10-00	Cubes et arômes pour assaisonnement
22	21-02	Levures et adjuvants pour la panification
X 23	34-01 33-03 à 33-05	Savons, produits cosmétiques et parfumeries
24	25-01-00-20-00	Sels de cuisine
25	19-02	Pâtes alimentaires et couscous
26	10-05 10-07 10-08	Céréales brutes
27	10-01-10-00-00	Blé
28	Chapitre 03	Produits de la pêche autres que les fruits de mer (poissons frais, poissons fumés, ...)
29	23-09	Aliments pour animaux
30	08-10-90-00-00	Poissons frais et fumés
31	33-06-10-00-00	Dentifrices
32		Jus de fruit

Article 2 : La mise à la consommation au Burkina Faso des produits énumérés dans le tableau ci-après, en application des dispositions du décret n° 94-014/PRES/PM/MICM/ MFPL du 06 janvier 1994, est soumise à l'obtention préalable d'un certificat national de conformité.

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT
1	40-11-10-00-00 40-11-40-00-00 40-11-50-00-00 40-12-10-00-00	Pneumatiques
2	40-13	Chambres à air
3	39-17 44-12 44-13-00-00-00 72-08 à 72-26 73-08-90-90-90 74-09 75-06 76-05 79-05 85-44	Matériaux de construction
4	73-11-00-00-00 78-13-00-00-00	Bouteilles de gaz
5	28-09	Carbure
6	85-06-10 à 85-06-80	Piles électriques
7	39-23-21 39-23-29	Sachets en polyéthylène et polypropylène
9	27-10-00-61-00 27-10-00-65-00	Huile de pétrole (lubrifiant)
10	52-08 à 52-12 55-12 à 55-16	Tissus
11	84-23 90-28-20-00-00 90-28-30-00-00	Appareils et instruments de pesage, compteurs d'eau, d'électricité
12	95-01-00-00-00 95-02-10-00-00 95-03	Jouets

Article 3 : Le contrôle de la qualité sanitaire des produits ci-après est effectué sur demande de l'importateur ou du distributeur. Toutefois pour les besoins de surveillance sanitaire ou en cas de crises sanitaires le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) affecté à la charge de l'importateur ou du distributeur le contrôle de qualité sanitaire de ces produits dans les surfaces de vente et entrepôts.

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT
1	15-01 à 15-16	Graisses alimentaires
2	12-07-10 à 12-07-99	Graine oléagineuse
3	17-02-90-00-00	Sirops

N°	NOMENCLATURE DOUANIÈRE	DESIGNATION DU PRODUIT
	21-06-90-10-00	
4	04-09-00-00-00 17-02-19-00-00	Miel naturel et succédanés de miel
5	19-01-10-00-00	Farines infantiles
6	19-05-90-00-00	Pâtisseries
7	21-06-90-90-90	Plats cuisinés
8	09-10	Epices
9	07-01 à 07-11 08-01 à 08-11	Fruits et légumes
10	07-14	Tubercules
11	08-10-90-00-00	Fruits de mer
12	21-06-90-90-90	Colorants alimentaires

Article 4 : Les opérations de mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 1 ci-dessus ne peuvent être effectuées que sur présentation du certificat de qualité sanitaire délivré par le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).

Article 5 : Les opérations de mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus ne peuvent être effectuées que sur présentation du certificat national de conformité délivré par le service chargé de la qualité et de la métrologie de l'Inspection Générale des Affaires Économiques

Article 6 : Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur :

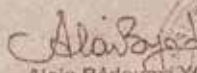
- toute fausse déclaration portant sur la quantité (poids et volume), le nombre, la valeur, l'origine ou la provenance du produit ;
- toute utilisation ou tentative d'utilisation d'un des certificats mentionnés ci-dessus délivré à un tiers ;
- toute réutilisation ou tentative de réutilisation d'un des certificats mentionnés ci-dessus ;
- toute complicité et toute manœuvre frauduleuse pratiquée en vue de se soustraire ou de faire échec à la réglementation d'un des certificats mentionnés ci-dessus.

Article 7 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur pour compter du 15 janvier 2008

Article 8 : L'Inspecteur Général des Affaires Economiques, le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique, le Directeur Général des Douanes, et le Directeur Général de la Promotion du Secteur Privé et le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur à partir du 15 janvier et sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 31 JAN 2008

Le Ministre d'Etat,
Ministre de la Santé


Alain Bédoum YODA
Commandeur de l'Ordre National


Le Ministre l'Economie et des
Finances


Jean Baptiste M. P. COMPAORE
Commandeur de l'Ordre National


Le Ministre du Commerce, de la
Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat


Mamadou SANOU


Ampliation :
Diffusion générale

SEL IODÉ

Arrêté interministériel N°2013 ⁰³³ /MS/MASA/MEF/MICA,
portant réglementation de l'importation, de la
commercialisation et de l'utilisation du sel au Burkina Faso.

Le Ministre de la santé,
Le Ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire,
Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du gouvernement du Burkina Faso ;

Vu le décret n°2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 07 Mars 2013 portant attributions des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2011-479/PRES/PM/MICA du 22 juillet 2011 portant organisation du Ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat ;

Vu le décret n° 2011-156/PRES/PM/MS du 24 Mars 2011 portant organisation du Ministère de la Santé ;

Vu le décret n° 2013 - 612/PRES/PM/MASA du 23 Juillet 2013 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire ;

Vu le décret n°2012- 546/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2012 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu l'ordonnance n° 74-034/PRES/MCDIM du 22 mai 1974 portant création de l'Office National du Commerce Extérieur ;

Vu la loi n°23/ADP du 19 mai 1994, portant code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n°91/0069/PRES du 25 novembre 1991, portant régime général des imports/exports ensemble les divers textes d'application ;

Vu la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994, portant organisation de la concurrence ;

Vu la loi n°03/92/ADP du 03 décembre 1992, portant révision du code des Douanes

Vu le décret n°94-014/PRES/PM/MICM du 06 janvier 1994 instituant le certificat national de conformité au Burkina Faso ;

Vu l'arrêté conjoint n°128/MS/MCPEA/MEFM/Agri/MATD du 26 avril 2002, portant création, attribution du comité de pilotage des programmes et projets d'enrichissement d'aliments en micronutriments ;

Vu que les troubles dus à la carence en iode constituent un problème de santé publique au Burkina Faso ;

Vu la nécessité de lutter contre les troubles dus à la carence en iode et de promouvoir la santé de la population ;

Vu la déclaration d'Accra du 05 avril 2000, fixant les normes régionales du sel iodé ;

Sur proposition du Ministre de la santé.

Arrêtent

CHAPITRE I : OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 : le présent arrêté vise à réglementer l'importation, la commercialisation et l'utilisation du sel au Burkina Faso.

Article 2 : tout sel importé et commercialisé sur le territoire national doit être iodé.

Article 3 : s'entend par sel iodé, tout sel enrichi en iode et qui est utilisé en cuisine, a table ou tout autre usage.

Article 4 : le sel iodé, visé dans le présent arrêté, doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité, conformément aux spécifications et/ou normes régionales UEMOA ci-après :

- à l'importation : 30 à 60 ppm ;
- au point de vente et autre circuit de détail : 20 à 60ppm ;
- au niveau des ménages : 15 à 20ppm ;
- l'abréviation « ppm » désigne partie par million ;

- les services habilités des ministères en charge de la santé, du commerce et tous les autres agréés par ceux-ci pourront, à des fins d'analyse et de contrôle, prélever à tout moment et en tout lieu, des échantillons de sel pour analyse.

CHAPITRE II : CONTROLE ET VENTE

Article 5 : le sel iodé, au moment de la mise sur le marché, doit faire l'objet d'un certificat national de conformité et l'opérateur est tenu à la présentation d'un certificat d'origine.

Article 6 : le contrôle de la qualité du sel iodé est assuré, tout au long de la chaîne de distribution par des agents des services publics habilités et/ou par des auxiliaires mandatés à cet effet.

Article 7 : le certificat national de conformité est délivré par le Ministère chargé du Commerce. Il ne dispense pas le produit du contrôle qui reste obligatoire.

Article 8 : les emballages du sel iodé doivent porter les spécifications requises conformément aux normes nationales, ou à défaut aux normes régionales UEMOA.

CHAPITRE III : INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 9 : la non observation des dispositions des articles 4, 5, 8 ci-dessus constitue des infractions passibles de sanctions administratives, pénales et pécuniaires.

Article 10 : sans préjudice des sanctions pénales ou autres prévues par les textes en vigueur, en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, le Ministre chargé du Commerce peut, après une mise en demeure, prendre les mesures administratives suivantes :

- décider la réexportation du produit;
- ordonner la publication des faits constatés ;
- décider de la fermeture temporaire ou définitive de l'Etablissement fautif qui a mis en vente le produit incriminé ;
- proposer à l'auteur des infractions constatées le bénéfice d'une transaction administrative ;
- toutefois, tout produit qui ne répond pas aux dispositions de l'article 4 sera automatiquement saisi par le service de contrôle.

Les frais occasionnés par la saisie, la réexportation sont à la charge de l'importateur, distributeur ou considéré comme tel.

Article 11 : les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d'une amende allant de cent mille (100 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA, sans préjudice des amendes et pénalités encourues par ailleurs.

Article 12 : les différentes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées sur procès-verbal et/ou peuvent donner lieu à une transaction

Article 13 : les procès-verbaux énoncent la nature des marchandises, la date et lieu de constatation ou des contrôles effectués. En outre :

- ils énumèrent les documents reçus ;
- ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de l'entreprise a été invité à les signer et qu'il en a reçu copie ;
- si celui-ci déclare ne pouvoir les signer, mention en est portée au bas du procès-verbal.
- ils font foi jusqu'à preuve du contraire ;
- ils sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Lorsque les constatations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires, les procès-verbaux sont transmis à l'autorité judiciaire.

Article 14 : les procès-verbaux sont dressés par les agents assermentés des services publics techniquement compétents et/ou par les auxiliaires mandatés à cet effet.

Article 15 : les agents assermentés des services publics techniquement compétents ou les auxiliaires peuvent sur présentation de leur commission et/ou mandat, pendant les heures légales :

- demander au responsable de toute entreprise qui mène une activité de production et/ou de commercialisation de sel, la communication de tous documents relatifs à ladite activité ;
- avoir libre accès à tous lieux ou magasin à usage industriel ou commercial exploité ou occupé par toute entreprise menant une activité relative à la production et/ou la commercialisation du sel.

Article 16 : en cas de saisie réelle avec ou sans main levée le détenteur du produit en est constitué gardien. La transaction ratifiée par l'autorité compétente n'entraîne pas obligatoirement main levée de la saisie. En tout état de cause, le procès-verbal rédigé promptement doit être transmis à l'autorité judiciaire territorialement compétente pour les poursuites judiciaires.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 17 : les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas l'une ou l'autre des conditions édictées par le présent arrêté disposent de six (06) mois à compter de la date de publication, pour se conformer à la nouvelle réglementation

Article 18 : il est prélevé sur les amendes et confiscations des sommes qui sont allouées aux agents de l'administration chargés du contrôle qui concourent à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation. Les modalités de recouvrement des condamnations pécuniaires, de la répartition du produit des amendes et des confiscations sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l'arrêté conjoint n°2003_189_MS/MAHRH/MATD/SECU/MFB/MPCEA portant réglementation de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation du sel au Burkina Faso.

Article 20 : les Secrétaires généraux du Ministère de la santé, du Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, du Ministère de l'Economie et des Finances, du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 27 SEP 2017

Le Ministre de la Santé



Léné SEBGO
Chevalier de l'ordre national

Le Ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire



Mahama ZOUNGRANA
Chevalier de l'ordre national

Le Ministre de l'Economie et des Finances



Lucien Marie Noël BEMBEMBA
Officier de l'ordre national

Le Ministre de l'Industrie, du Commerce, et de l'Artisanat



Patiendé Arthur KAFANDO
Officier de l'ordre national

AMPLIATIONS

- PM
- MASA
- MS
- MEF
- MICA
- SGG - CM
- J.O
- Archives/Chrono

HUILES VÉGÉTALES RAFFINÉES ENRICHIES

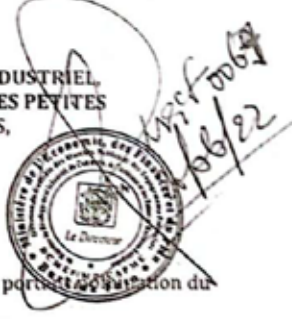
MINISTRE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES

SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

ARRETE N°2022-⁰⁰⁰²⁶¹/MDICAPME/SG/DGRCP
portant fixation des prix de vente de l'huile alimentaire
produite par la Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie
(SN-Citec)

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL,
DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES,

- 
- Vu la Constitution ;
 - Vu la Charte de la Transition du 1^{er} mars 2022 ;
 - Vu le décret n° 2022-041/PRES du 03 mars 2022 portant nomination du Premier Ministre ;
 - Vu le décret n°2022-053/PRES du 05 mars 2022 portant composition du Gouvernement ;
 - Vu le décret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement ;
 - Vu le décret n°2021-0364/PM/MCIA du 03 mai 2021 portant organisation du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ;
 - Vu la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso ;
 - Vu le décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle ;
 - Vu l'arrêté n°2022-00259/MDICAPME/SG/DGRCP du 20 juin 2022 portant fixation de la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix ;
 - Vu le décret n°2018- 1199 /PRES /PM /MCIA /MUH/MINEFID /MATD/ MJDHPC du 31 décembre 2018 relatif au commerce de distribution au Burkina Faso ;

MI' Vu l'arrêté n°2019-0417/MCIA/SG du 02 décembre 2019 portant organisation de l'activité de commerce de distribution au Burkina Faso ;

Vu la lettre n°30 719/DCO/IT/wy du 05 avril 2022 de la SN Citec portant demande de révision des prix ;

Vu l'avis n°013-2022/CNCC/AP du 15 juin 2022 de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation ;

Vu les recommandations du Cadre de Concertation Tripartite sur les produits de grande consommation en sa séance du 12 mai 2022 ;

Sur décision du Conseil des Ministres en sa séance du 25 mai 2022,

ARRETE

Article 1 : Les prix de vente de l'huile alimentaire de marque SAVOR produite par la société SN Citec sont fixés comme suit à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso :

Produits		HUILE SAVOR (conditionnée en bidon de 20 litres)	HUILE SAVOR (conditionnée en paquet de 4 x 5 L)
Prix			
Prix de vente sortie usine	Bobo-Dioulasso	18 150 FCFA	18 880 FCFA
Prix de vente grossiste	Bobo-Dioulasso/ Ouagadougou	19 150 FCFA	19 880 FCFA
Prix de vente maximum autorisé (PVMA) au consommateur	Bobo-Dioulasso/ Ouagadougou	20 000 FCFA /bidon soit 1000 FCFA /litre	21 000 FCFA /paquet soit 5 250 FCFA/bidon 5l

Article 2 : Dans les localités autres que celles visées à l'article 1 ci-dessus, le prix de vente grossiste et le prix de vente maximum autorisé (PVMA) au consommateur s'obtiennent en appliquant le différentiel de transport du lieu et stade d'approvisionnement au stade de la vente.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles de sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

MIN D' **Article 4:** Les prix fixés entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent arrêté pour une durée de six (06) mois renouvelable.

Article 5: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l'arrêté n°2017-0179/MCIA/SG/DGCRF du 02 juin 2017 portant fixation des prix de l'huile alimentaire SAVOR fabriquée par la société SN-Citec.

Article 6: Le Directeur Général de la Réglementation et du Contrôle des Prix et le Coordonnateur Général de la Brigade Mobile de Contrôle économique et de la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 20 JUIN 2022


Abdoulaye TALT


Ampliation:

- Diffusion générale

MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'HYDRAULIQUE

Visa CF N° 05970
24/03/2012

ARRETE INTERMINISTERIEL N°2012- /MICA
/MEF/MAH portant enrichissement obligatoire des
huiles végétales raffinées en vitamine A et de la
farine de blé tendre en fer et en acide folique.



Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Le Ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique

- VU la Constitution du 02 juin 1991;
- VU le Décret n° 2011-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
- VU le Décret n° 2012-122/PRES/PM du 23 Février 2012 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- VU le Décret n°2012- 588/PRES/PM du 12 juillet 2012, portant Attribution des membres du gouvernement ;
- VU la Loi n° 011-2007/AN du 24 mai 2007 portant institution d'un système national de normalisation, de certification, d'accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso ;
- VU la Loi n°23/ADP du 19 Mai 1994 portant code de la santé publique
- VU le Décret n° 2011-479/PRES/PM/MICA du 22 juillet 2011 portant organisation du Ministère de l'Industrie, du Commerce, et de l'Artisanat ;

- VU le Décret N° 2011-156/PRES/PM/MS du 24 Mars 2011 portant organisation du Ministère de la Santé ;
- VU le Décret N° 2008 - 770/PRES/PM/MAHRH du 02 décembre 2008 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique;
- Vu le Décret N°2012- 546/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2012 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- VU l'Ordonnance n° 74-034/PRES/MCDIM du 22 mai 1974 portant création de l'Office National du Commerce Extérieur ;
- VU le Décret n° 98-296/PRES/PM/MCIA/MEF du 15/07/1998 modifiant le statut de l'Office National du Commerce extérieur;
- VU le Décret n° 2000-309/PRES/PM/MCIA du 10 juillet 2000 portant Statuts de l'Office National du Commerce Extérieur (ONAC) ;
- VU l'arrêté conjoint n°2002-128/MS/MCPEA/MEF M. Agri./MATD du 26 avril 2002 portant création, attribution du comité de pilotage des programmes et projets d'enrichissement d'aliments en micronutriments ;
- VU l'arrêté n°2010-102/MCPEA/SG/ONAC du 1er juillet 2010 portant homologation de normes burkinabè.
- VU que les troubles dus à la carence en vitamine A et en fer constituent un problème de santé publique au Burkina Faso ;
- VU la nécessité de lutter contre les troubles dus à la carence en vitamine A et en fer et de promouvoir la santé de la population ;
- VU la recommandation faite sur l'enrichissement obligatoire des huiles en vitamine A et de la farine de blé en fer et acide folique à l'atelier régional tenu du 18 au 20 juin à Abidjan ;
- VU la Résolution de la 7^{ème} Assemblée ordinaire des Ministres de la santé de la CEDEAO du 27 et 28 juillet 2006 à Abuja au Nigéria portant sur la fortification des aliments ;

Sur proposition du Ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat :

ARRÊTENT

Article 1 : L'enrichissement des huiles comestibles raffinées en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer/acide folique visés par le présent arrêté est rendu obligatoire sur le territoire national conformément aux normes nationales dont la liste figure dans les tableaux ci-dessous :

1. Produits oléagineux

N° d'ordre	Désignation	Référence
1	Huile comestible de palme raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-187 : 2010
2	Huile comestible de coton raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-188 : 2010
3	Huile comestible d'arachide raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-189 : 2010
4	Huile comestible de soja raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-190 : 2010
5	Huile comestible de palmiste raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-191 : 2010
6	Huile comestible de coco raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-192 : 2010
7	Huile comestible de tournesol raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-193 : 2010
8	Huile comestible de colza raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-194 : 2010
9	Huile comestible de maïs raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-195 : 2010

2. Céréales

N° d'ordre	Désignation	Référence
1	Farine de blé tendre enrichie en fer et acide folique - Spécifications	NBF 01-196 : 2010

Article 2: Le contrôle de la qualité des produits alimentaires et des services cités sont assurés, tout au long de la chaîne de distribution par des agents des services publics habilités et/ou par des auxiliaires mandatés à cet effet.

Article 3: La non observation des dispositions de l'article 1 du présent arrêté constitue des infractions passibles de sanctions administratives et pénales.

Article 4: Sans préjudice des sanctions pénales ou autres prévues par les textes en vigueur, en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, le Ministre en charge du Commerce peut, après une mise en demeure, prendre les mesures administratives suivantes :

- ordonner la publication des faits constatés ;
- décider de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement fautif qui a mis en vente le produit incriminé ;
- proposer à l'auteur des infractions constatées le bénéfice d'une transaction administrative ;
- toutefois, tout produit qui ne répond pas aux dispositions de l'article 1 sera automatiquement saisi par le service de contrôle.

Article 5: Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas l'une ou l'autre des conditions édictées par le présent arrêté disposent de six (06) mois à compter de sa date de publication, pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Article 6: Le présent arrêté interministériel abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 7: les Secrétaires Généraux du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique, du Ministère de l'Economie et des Finances, du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté interministériel, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 30 octobre 2012

Le Ministre de l'Industrie
du Commerce et de l'Artisanat



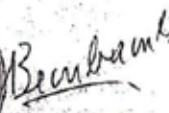
Patience Arthur KARANDU
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de la Santé



Pr. Adama TRAORE
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Economie et
des Finances



Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Officier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Agriculture
et de l'Hydraulique



Laurent SEDOGO
Grand Officier de l'Ordre National

Ampliations :

- PF
- PM
- Cab/MS
- Cab/MICA
- Cab/MEF
- Cab/M. Agri.
- Intéressés
- Archives/Chrono
- J.O.

ARRETE CONJOINT N° 2011- 0265 /MICA/MS/
MEF portant fixation des caractéristiques des
huiles alimentaires destinées à la Consommation
au Burkina Faso.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

- Vu la Constitution ;
- Vu le Décret n° 2011-208/PRES du 18 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le Décret n° 2011-237/PRES/PM du 21 avril 2011 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- Vu le Décret n° 2011-329/PRES/PM/SGG-CM du 6 juin 2011 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu la Loi n°15/ 94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
- Vu la Loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des Investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
- Vu le Décret n°94/014/PRES/PM/MICM/MFPL du 6 janvier 1994 portant institution d'un Certificat National de Conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°99-377/PRES/PM/MS du 28 octobre 1999, portant création du Laboratoire National de Santé Publique, ensemble son modificatif ;
- Vu l'Arrêté n°95-027/MICM/MEFP du 05 avril 1995, portant fixation des modalités d'inspection des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu l'Arrêté n°95-057/MICM/MEFP du 06 juillet 1995, portant fixation des caractéristiques des huiles alimentaires destinées à la consommation au Burkina Faso ;

- Vu l'Arrêté conjoint n°08-008/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008 portant fixation de la liste des produits soumis au Certificat National de Conformité et au Certificat de Qualité Sanitaire ;
- Vu l'Arrêté conjoint n°08-009/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008 portant fixation des frais d'analyses dus lors de la délivrance du Certificat National de Conformité et du Certificat de Qualité Sanitaire ;
- Vu la nécessité de renforcer la protection de la santé des consommateurs ;
- Vu les délibérations du Conseil de Cabinet du 8 décembre 2011 ;

ARRETEMENT

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Il est interdit de mettre en circulation, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, d'exposer ou de distribuer à titre gratuit au Burkina Faso, les huiles alimentaires de production locale ou d'importation ne présentant pas les caractéristiques minimales fixées par le présent arrêté.

Article 2

La responsabilité du producteur ou de l'importateur reste entière quant à la garantie de la qualité des produits et à la sécurité du consommateur.

CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION

Article 3

Les huiles alimentaires s'entendent des huiles dites vierges et des huiles raffinées.

On entend par huiles vierges, des huiles obtenues sans modification de la nature de l'huile, exclusivement au moyen de procédés mécaniques, tels que l'expulsion, la pression et/ou le traitement thermique. Elles peuvent avoir été purifiées uniquement par lavage à l'eau, décantation, filtrage et centrifugation. Elles ne contiennent pas de facteurs antinutritionnels.

On entend par huiles raffinées, les huiles alimentaires issues du traitement physique ou chimique des huiles brutes.

Article 4

Les huiles mises à la consommation au Burkina Faso doivent être conformes aux normes burkinabè et aux règlements techniques y afférents. En cas d'absence des normes burkinabè, les normes du Codex Alimentarius tiennent lieu de référence.

Article 5

Les huiles alimentaires ne doivent contenir aucun ingrédient ou substance prohibée par la législation en vigueur au Burkina Faso ou toute autre substance jugée nuisible pour la santé du consommateur.

Article 6

La commercialisation de l'huile brute de coton est formellement interdite au Burkina Faso.

CHAPITRE III**CONDITIONNEMENT, ETIQUETAGE ET STOCKAGE****Article 7**

Les huiles alimentaires doivent être conditionnées dans des récipients appropriés ne devant pas contaminer les produits ou accélérer leur détérioration.

Article 8

Les huiles alimentaires peuvent être conditionnées dans des fûts, des tonnelets en fer blanc, des bouteilles, des emballages plastiques alimentaires ou dans tous autres emballages résistants aux chocs et ne contenant pas de matières susceptibles d'altérer le produit et n'entraînant pas de danger pour la santé humaine.

Les emballages doivent permettre une bonne protection de l'huile alimentaire contre les rayons solaires et l'humidité.

Article 9

Les emballages des huiles alimentaires doivent être sécurisés par un système d'inviolabilité éprouvé.

Article 10

Les huiles alimentaires doivent être étiquetées conformément à la norme burkinabè MBF 01-028 :2009 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. L'étiquette des emballages doit porter les mentions ci-après, écrites en langue officielle, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

- La dénomination de vente ;
- Le nom et l'adresse du fabricant ;

- Les références de l'autorisation de production (pour les huiles de production locale) ;
 - La quantité nette exprimée en unité de masse ou de volume ;
 - La liste des ingrédients ;
 - Les dates de production et de péremption ;
 - Le numéro du lot de fabrication ;
 - La marque du produit et/ou label ;
-
- La nature et l'origine de l'huile ;
 - La destination et les conditions d'utilisation de l'huile ;
 - Les conditions de conservation de l'huile.

Les huiles alimentaires contenant des OGM doivent porter sur l'étiquette la mention, «Produit à base de graines OGM».

Article 11

Les huiles alimentaires conditionnées doivent être stockées dans des conditions préservant leur intégrité, et ne favorisant pas leur détérioration.

CHAPITRE IV

MODALITES DE MISE A LA CONSOMMATION

Article 12

Les huiles alimentaires de production locale ou d'importation doivent faire l'objet d'une inspection et être déclarées conformes avant leur mise à la consommation au Burkina Faso.

L'inspection est faite par des fonctionnaires et agents de l'Etat spécialement commissionnés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle.

Article 13

Les agents visés à l'article 12 ci-dessus sont astreints au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.

Article 14

Les inspections donnent lieu à l'établissement de procès verbaux.

Article 15

Au sens du présent arrêté, l'inspection des huiles alimentaires est effectuée par lot par le personnel visé à l'article 12 ci-dessus et comprend les étapes suivantes :

- la vérification physique des huiles alimentaires, le contrôle documentaire, l'échantillonnage suivi d'un prélèvement d'échantillons de laboratoire selon les normes en vigueur ;
- les analyses de laboratoire métrologiques et sanitaires selon les normes en vigueur au Burkina Faso et le cas échéant les normes du Codex Alimentarius ;
- et l'élaboration d'un procès verbal d'inspection.

Les opérations de vérification physique des huiles alimentaires, de contrôle documentaire, d'échantillonnage et de prélèvement d'échantillons de laboratoire sont effectuées à la diligence des agents assermentés des services chargés de la Métrologie et de la Qualité.

Article 16

Les échantillons prélevés sont analysés par les laboratoires compétents de l'Administration. Les analyses de laboratoire comprennent :

- Les analyses de qualité sanitaire faites par le Laboratoire National de Santé Publique ;
- Les essais métrologiques sur les quantités, effectués par les services de métrologie.

Article 17

Après les analyses de qualité sanitaire et les essais métrologiques, des certificats de laboratoire (certificat de qualité sanitaire et certificat métrologique) sont établis et transmis aux services d'inspection et lesdits certificats sont parties intégrantes du procès verbal.

Article 18

La conformité est déclarée par les Services en charge de la Qualité et de la Métrologie du Ministère en charge du Commerce sur la base des conclusions du procès verbal d'inspection.

Si le lot est conforme, un certificat national de conformité est délivré à l'importateur ou au producteur, autorisant la mise à la consommation de l'huile alimentaire ;

Dans le cas où le lot est non-conforme, un certificat de non-conformité est délivré à l'importateur ou au producteur, interdisant la mise à la consommation de l'huile.

Article 19

En cas de non-conformité, les huiles sont traitées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20

Le certificat national de conformité délivré n'est valable que pour les lots inspectés. Son utilisation pour des lots n'ayant pas fait l'objet d'inspection est interdite.

Article 21

Pour les huiles alimentaires d'importation, l'importateur est tenu d'informer le service en charge de la Qualité et de la Métrologie du Ministère en charge du Commerce une fois que les produits sont en douane, qui procédera à leur inspection.

Article 22

Les inspections peuvent se faire dans les magasins sous douane, ou dans les magasins de l'importateur.

Article 23

Les importateurs d'huiles alimentaires sont tenus de respecter la réglementation en vigueur en matière d'importation. Le Ministre en charge du Commerce peut prendre des mesures conservatoires pour réguler leur importation.

Article 24

Pour ce qui est des huiles produites au Burkina Faso, l'inspection des lots de production se fait sur le site de production.

Article 25

Les frais d'analyses de qualité sanitaire et des essais métrologiques réalisés dans le cadre des missions d'inspection sont à la charge du producteur ou de l'importateur.

Article 26

Il peut être fait appel à des laboratoires à l'étranger pour certaines analyses spécifiques.

CHAPITRE V**SANCTIONS****Article 27**

Les infractions au présent arrêté et à ses textes d'application seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation économique en vigueur.

CHAPITRE VI**DISPOSITIONS FINALES****Article 28**

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires relatives aux huiles alimentaires, notamment l'arrêté n°95-057/MICM/MEFP du 6 juillet 1995, portant fixation des caractéristiques des huiles alimentaires destinées à la consommation au Burkina Faso, ainsi que celles de l'arrêté n°08-008/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008 portant fixation de la liste des produits soumis au Certificat national de conformité et au certificat de qualité sanitaire et

de l'arrêté n°08-009/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008 portant fixation des frais d'analyse lors de la délivrance du Certificat National de Conformité et du certificat de qualité sanitaire.

Article 29

L'Inspecteur Général des Affaires Économiques, le Directeur Général de la Qualité et de la Métrologie, le Directeur Général du Commerce Intérieur, le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique et le Directeur Général des Douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 09 décembre 2011

Le Ministre de la Santé



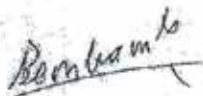
Adama TRAORE
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat



Patondé Arthur KAFANDO
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Économie et de Finances



Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Officier de l'Ordre National

Ampliation :

- Diffusion générale

MINISTRE DE L'INDUSTRIE
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTRE DE LA SANTE

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

ARRETE CONJOINT N° 2011- 0264 /MICA/
MEF/MS/MEDD/MFPTSS portant réglementation
des installations d'unités de production
d'huiles alimentaires au Burkina Faso

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

LE MINISTRE DE LA SANTE

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE

- Vu la Constitution ;
- Vu le Décret n° 2011-208/PRES du 18 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu le Décret n° 2011-23/PRES/PM du 21 avril 2011, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- Vu le Décret n° 2011-329/PRES/PM/SGG-CM du 6 juin 2011, portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu la Loi n° 15/ 94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
- Vu la Loi n°062/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des Investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;
- Vu la Loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code de l'Environnement au Burkina Faso ;

- Vu la Loi n°22-2005/AN du 24 mai 2005, portant Code de l'hygiène publique au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°94/014/PRES/PM/MICM/MFPL du 6 janvier 1994, portant institution d'un Certificat National de Conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MCI/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998, portant conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes installés au Burkina Faso ;
- Vu le Décret n°2006-347/PRES/PM/MECV/MCPEA/MATD/MEC/MFB du 17 juillet 2006, portant classement des établissements dangereux, insalubres et incommodes installés au Burkina Faso ;
- Vu l'Arrêté conjoint n°08-008/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008, portant fixation de la liste des produits soumis au certificat National de Conformité et au Certificat de Qualité Sanitaire ;
- Vu l'Arrêté conjoint n°08-009/MS/MCPEA/MEF du 14 janvier 2008, portant fixation des frais d'analyse dus lors de la délivrance du Certificat National de Conformité et du Certificat de Qualité Sanitaire ;
- Vu la nécessité de renforcer la protection de la santé des consommateurs ;
- Vu les délibérations du Conseil de Cabinet du 8 décembre 2011.

ARRETEMENT

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités de production d'huiles alimentaires au Burkina Faso.

Article 2

Les huiles alimentaires s'entendent des huiles dites vierges et des huiles raffinées.

On entend par huiles vierges, des huiles obtenues sans modification de la nature de l'huile, exclusivement au moyen de procédés mécaniques, tels l'expulsion, la pression et/ou le traitement thermique. Elles peuvent avoir été purifiées uniquement par lavage à l'eau, décantation, filtrage et centrifugation. Elles ne contiennent pas de facteurs antinutritionnels.

On entend par huiles raffinées, les huiles alimentaires issues du traitement physique ou chimique des huiles brutes.

Article 3

Les activités de production d'huiles alimentaires s'effectuent dans les zones prévues à cet effet. Il est interdit l'exercice d'activités de production d'huiles alimentaires dans les zones d'habitation.

Article 4

Pour des raisons de sécurité alimentaire, la graine de coton est exclusivement destinée à la production d'huile alimentaire. L'utilisation d'huile brute de coton à des fins de savonnerie est interdite.

Article 5

La commercialisation de l'huile brute de coton est formellement interdite au Burkina Faso.

CHAPITRE II

CONDITIONS LIEES A L'INVESTISSEUR

Article 6

Toute personne physique ou morale désirant produire de l'huile alimentaire en vue de sa mise à la consommation sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso, est tenue d'adresser au Ministre en charge de l'Industrie, une demande timbrée à 200 F CFA comprenant les renseignements et pièces suivants :

1. L'identité et l'adresse complètes du demandeur ;
2. L'objet de l'unité à créer (nature du produit fini et matières premières utilisées à citer exhaustivement) ;
3. Le lieu d'implantation (ville, secteur, etc.) ;
4. Le montant des investissements (frais de premier établissement, terrains, bâtiments, aménagements, équipements de production, équipements de laboratoire de contrôle de qualité, mobilier et matériel de bureau, matériel de transport, fonds de roulement, etc.) ;
5. Le plan de financement de l'investissement ;
6. Le nombre d'emplois permanents à créer ;
7. La liste exhaustive des équipements à acquérir ;
8. La capacité de production à installer ;
9. le processus de production utilisé (extraction, raffinage) ;

- le plan de masse de l'unité de production ;
- une copie de la déclaration d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- une copie de la carte de commerçant pour les personnes physiques ;
- une copie de la déclaration d'existence à l'Inspection du travail territorialement compétent ;
- L'avis conforme de faisabilité environnementale ou l'avis conforme sur la conformité environnementale, délivré par le Ministre en charge de l'Environnement ;

Article 7

Toute personne physique ou morale désirant produire des aliments de bétail à base de graines de coton est tenue d'adresser une demande avec les mêmes exigences que celles prévues aux articles 6 et 11 du présent arrêté.

Article 8

Après étude de la demande d'autorisation d'implantation, le Ministre en charge de l'Industrie donne une suite à cette demande. En cas d'avis favorable, une Décision portant autorisation d'implantation est délivrée. En cas d'avis défavorable, une notification motivée de rejet est adressée au demandeur.

Article 9

L'autorisation d'implantation délivrée par le Ministre en charge de l'Industrie a une validité de cinq (05) ans à compter de sa date de signature. Elle n'est pas renouvelable et ne peut pas faire l'objet d'une cession à des tiers.

Article 10

Les demandes relatives à l'implantation d'unités de production d'aliments de bétail à base de graines de coton sont soumises aux dispositions des articles 6, 8 et 9 ci-dessus.

CHAPITRE III

CONDITIONS LIÉES À L'INVESTISSEMENT

Article 11

Au sens du présent arrêté, les investissements de production d'huiles alimentaires s'entendent d'une chaîne complète comportant notamment :

- des infrastructures de stockage des matières premières ;

- des équipements de préparation des matières premières, d'extraction et de stockage de l'huile brute, installés dans des locaux appropriés ;
- des équipements complets de raffinage et de stockage de l'huile raffinée, installés dans des salles appropriées ;
- des équipements de conditionnement de l'huile alimentaire, installés dans des salles appropriées ;
- un local de stockage des produits finis ;
- un laboratoire d'analyse des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis ;
- un système efficace de gestion des effluents.

Article 12

Les infrastructures de stockage doivent assurer une bonne conservation des matières premières dans des conditions ne favorisant pas leur détérioration et les incendies.

Article 13

La qualité des matières premières doit être régulièrement contrôlée et les résultats consignés dans un registre ouvert à cet effet et tenu à jour.

Article 14

Les pesticides et tout autre produit chimique utilisés pour l'entretien des infrastructures de stockage et le traitement des matières premières doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Article 15

Les équipements de préparation des matières premières comprennent :

- les équipements de nettoyage ;
- les équipements de décorticage (s'il y'a lieu) ;
- les équipements de séparation de la coque (s'il y'a lieu) ;
- les équipements de broyage des amandes (s'il y'a lieu) ;
- les équipements de cuisson des amandes (s'il y'a lieu) ;
- les équipements d'épandage (s'il y'a lieu) ;

Article 16

Les équipements d'extraction de l'huile brute comprennent :

- Les équipements de pressage ;

- L'extracteur au solvant (s'il y'a lieu) ;
- Les filtres ;
- Les équipements de stockage.

Article 17

Les équipements destinés à l'extraction de l'huile brute et les conduits doivent être étanches à l'infiltration des graisses et huiles de maintenance.

Les cuves de stockage de l'huile brute et les conduits doivent être de qualité alimentaire.

Article 18

L'installation des équipements de préparation et d'extraction doit être conforme aux normes de sécurité industrielle.

Article 19

Les équipements de raffinage doivent permettre la transformation de l'huile brute en un produit alimentaire par l'élimination des impuretés physiques et chimiques.

Article 20

Le processus de raffinage de l'huile brute qui s'opère par un procédé chimique ou par un procédé physique, comporte notamment les étapes ci-dessous énumérées :

Pour ce qui est du procédé de raffinage chimique :

- la démuellagination ou dégommeage ;
- la neutralisation des acides gras libres ;
- le lavage de l'huile neutre ;
- le séchage de l'huile ;
- la décoloration par méthode physique ;
- la filtration ;
- la désodorisation sous vide entre 180°C et 200°C ;
- le refroidissement.

En ce qui concerne le procédé de raffinage physique :

- le prétraitement au niveau de la trituration ;
- le prétraitement au niveau du raffinage ou « super dégommeage » ;
- la désodorisation neutralisante par distillation des acides gras sous vide entre 240°C et 250°C.

Article 21

Les équipements de raffinage chimique de l'huile brute comprennent notamment :

- la cuve de dégommage ;
- le neutraliseur ;
- la cuve de lavage ;
- la cuve de séchage ;
- le décolorateur ;
- les filtres ;
- le désodorisateur ;
- le refroidisseur.

Les équipements de raffinage doivent être de qualité alimentaire et assemblés dans un local étanche aux pollutions.

Article 22

Les équipements de raffinage physique de l'huile brute comprennent notamment :

- la cuve de démulcination ;
- la cuve de séchage ;
- la cuve de décoloration ;
- la filtration ;
- la cuve de démulcination et la centrifugeuse,
- le désodoriseur neutralisant.

Les équipements de raffinage doivent être de qualité alimentaire et assemblés dans un local étanche aux pollutions.

Article 23

Le conditionnement de l'huile alimentaire se fait dans un local approprié, isolé des infrastructures de stockage et de préparation des matières premières, d'extraction, de raffinage et présentant des conditions de température, d'humidité, d'étanchéité et d'hygiène adéquates. Ce local ne doit être utilisé que pour le conditionnement de l'huile raffinée.

Article 24

Les équipements et installations de conditionnement de l'huile alimentaire doivent être de qualité alimentaire.

Article 25

Les équipements de mesure de volume et de poids doivent être étalonnés ou vérifiés afin d'assurer la conformité des quantités conditionnées à celles mentionnées sur les étiquettes.

Article 26

L'huile alimentaire est conditionnée dans des fûts, des tonnelets en fer blanc, des bouteilles, des emballages plastiques alimentaires ou dans tous autres emballages résistants aux chocs, ne contenant pas de matières susceptibles d'altérer le produit et n'entraînant pas de danger pour la santé humaine.

Article 27

Les emballages doivent permettre une bonne protection de l'huile alimentaire contre les rayons solaires et l'humidité.

Le conditionnement de l'huile alimentaire est précédé d'un nettoyage adéquat des emballages.

La réutilisation d'emballages ayant contenu de l'huile alimentaire est interdite.

Article 28

Les emballages d'huiles alimentaires doivent être sécurisés par un système d'inviolabilité éprouvé.

Article 29

L'utilisation d'emballages ayant servi à contenir des produits pétroliers, des produits chimiques ou toute autre substance non alimentaire est interdite.

Les emballages en sachets plastiques doivent être de qualité alimentaire.

L'utilisation de sachets plastiques non alimentaires comme emballage est interdite à tous les stades de la distribution.

Article 30

L'étiquette des emballages doit porter les mentions ci-après, écrites en langue officielle, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

- La dénomination de vente ;
- Le nom et l'adresse du fabricant ;
- Les références de l'autorisation de production ;
- La quantité nette exprimée en unité de masse ou de volume ;
- La liste des ingrédients ;
- Les dates de production et de péremption ;

- Le numéro du lot de fabrication ;
- La marque du produit/label ;
- La nature et l'origine de l'huile ;
- La destination et condition d'utilisation de l'huile ;
- Les conditions de conservation.

Les huiles contenant des OGM doivent porter sur l'étiquette la mention, «Produit à base de grains OGM».

Article 31

Les infrastructures de stockage des huiles alimentaires doivent assurer une bonne conservation des produits conditionnés. Les huiles alimentaires doivent être stockées dans des conditions ne favorisant pas l'altération de leur qualité.

Article 32

Les équipements de laboratoire doivent permettre le contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis.

Article 33

Le laboratoire de l'unité doit procéder aux analyses obligatoires suivantes:

- En ce qui concerne les matières premières, le laboratoire doit tenir un registre à jour sur les analyses de l'humidité et de la température ;
- En ce qui concerne les huiles alimentaires, le laboratoire doit tenir un registre à jour sur les analyses d'humidité, d'acidité, de taux de savon, d'indice de peroxyde, d'impuretés insolubles, de couleur et des caractéristiques organoleptiques. Les analyses doivent être effectuées par lot et les résultats des analyses doivent être conformes aux normes burkinabè et aux règlements techniques y afférents. En cas d'absence des normes burkinabè, les normes du Codex Alimentarius tiennent lieu de référence ;
- Le laboratoire de l'unité doit également procéder à l'analyse des tourteaux notamment, le taux de cendres insolubles, le taux d'humidité et le taux de matière grasse.

Article 34

Pour les unités triturant la graine de coton, des dispositions doivent être prises pour produire une huile alimentaire de coton respectant le seuil de gossypol prévu par la norme NBF 01-140 : 2009 et en faire la preuve.

Article 36

Le laboratoire doit notamment disposer des équipements suivants :

- une étuve ;
- des burettes ;
- une balance analytique de classe I ;
- de la verrerie courante de laboratoire ;
- un colorimètre ;
- un distillateur d'eau ;
- des agitateurs magnétiques ;
- des sondes de températures ;
- des humidimètres ;
- un broyeur ;
- un four à moufle ;
- une rampe d'extraction de matières grasses.

Article 36

Les investissements réalisés en vue de la production d'huiles alimentaires doivent respecter les dispositions des articles 11 et suivants ci-dessus, relatives aux équipements, aux aménagements et aux infrastructures de production d'huiles alimentaires.

Les unités de production d'aliments de bétail, à base de graines de coton sont tenues de respecter les dispositions des articles 11 et suivants ci-dessus, relatives aux équipements, aux aménagements et aux infrastructures de production d'huiles alimentaires.

Article 37

Après la réalisation physique du projet, le promoteur introduit auprès du Ministre en charge de l'Industrie une demande de constat de réalisation. Une copie de la décision d'autorisation d'implantation en cours de validité est jointe à cette demande.

Article 38

Le constat de réalisation physique de l'unité de production est effectué par une commission interministérielle composée de :

- deux représentants du Ministère en charge du Commerce et de l'Industrie ;
- deux représentants du Ministère en charge de la santé ;
- un représentant du Ministère en charge de la sécurité sociale ;
- un représentant du Ministère en charge de l'environnement ;

La présidence et le secrétariat sont assurés par le Ministère en charge du Commerce et de l'Industrie.

La commission interministérielle dresse un rapport émettant un avis sur la conformité ou la non-conformité de l'unité de production.

Article 39

L'unité de production est déclarée conforme si les installations physiques réalisées respectent les dispositions ci-dessus, relatives aux équipements, aménagements et infrastructures.

Article 40

En cas de conformité de l'unité de production, le Ministre en charge de l'industrie, délivre au promoteur une décision d'autorisation de production.

Article 41

En cas de non-conformité de l'unité de production, le Ministre en charge de l'industrie adresse au promoteur une notification indiquant les motifs de non conformité et l'invitant à apporter les corrections nécessaires. Après réalisation des corrections, le promoteur réintroduit auprès du Ministre en charge de l'industrie, une demande de constat de réalisation.

Article 42

La décision d'autorisation de production visée à l'article 40 ci-dessus ne tient pas lieu d'autorisation de mise à la consommation.

La mise à la consommation des huiles alimentaires produites localement est régie par les dispositions de la réglementation portant fixation des caractéristiques des huiles alimentaires destinées à la consommation du Burkina Faso.

Article 43

Pour les unités agréées au bénéfice des avantages du Code des investissements, les promoteurs sont tenus d'obtenir l'autorisation de production délivrée par le Ministre chargé de l'industrie avant d'engager la procédure de constatation de démarrage des activités.

CHAPITRE IV**COMPETENCE ET HYGIENE DU PERSONNEL DE PRODUCTION****Article 44**

Les unités de production d'huiles alimentaires doivent disposer de personnel compétent, apte à conduire les opérations de stockage et de préparation des matières premières, d'extraction d'huile brute, de raffinage d'huile brute, de conditionnement et d'analyse de laboratoire. Ce personnel doit être en règle vis-à-vis de la législation du travail.

Le personnel chargé des analyses de laboratoire doit être titulaire d'un diplôme universitaire (formation Bac + 2 ans minimum) en rapport avec la Chimie ou la Biochimie et subir un stage pratique en chimie ou en biochimie alimentaire d'au moins six (06) mois.

Article 45

Les unités de production d'huiles alimentaires doivent mettre en place un système d'hygiène adéquat évitant toute contamination des produits (matières premières, produits intermédiaires, produits finis) par le personnel.

CHAPITRE V**NORMES ENVIRONNEMENTALES****Article 46**

Toute personne physique ou morale qui envisage l'ouverture ou l'exploitation d'une unité de production d'huile alimentaire doit procéder à une évaluation environnementale de son projet.

Article 47

Toute unité de production d'huile alimentaire doit prendre des mesures adéquates pour le traitement et l'évacuation des résidus et des déchets de production conformément à la réglementation en vigueur.

Article 48

On entend par résidus et déchets de production d'huiles alimentaires, les déchets de la matière première (morceaux de tiges, linter, graines avariées, pieds de presses, pâtes de neutralisation, eaux usées, terre décolorante usée, farines de tourteaux, etc.).

Article 49

Les installations et équipements liés à la production, doivent être choisis de manière à faciliter l'entretien, le nettoyage et la désinfection.

CHAPITRE VI**INSPECTION DES UNITES DE PRODUCTION D'HUILES COMESTIBLES ET POUVOIRS D'ENQUETES****Article 50**

Les unités de production d'huiles alimentaires sont soumises à des inspections programmées ou inopinées, conduites par les services techniques compétents du Ministère en charge du Commerce et de l'Industrie en collaboration avec les Ministères concernés.

Article 51

Les inspections portent sur la vérification des infrastructures et des installations, les prélèvements des échantillons pour analyses, l'hygiène et la sécurité au travail du personnel, la salubrité des locaux et les aspects environnementaux.

Article 52

L'huile alimentaire avant sa mise à la consommation est soumise à une inspection, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 53

Les infractions sont constatées au moyen de procès verbaux ou par information judiciaire.

Sont habilités à dresser des procès verbaux, les fonctionnaires et agents de l'Etat spécialement commissionnés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle.

Article 54

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 53 ci-dessus sont astreints au secret professionnel sous peine de sanctions prévues en la matière.

CHAPITRE VII**SANCTIONS****Article 55**

Toute production d'huile alimentaire par une unité installée sans autorisation entraîne la fermeture de celle-ci par les services compétents du Ministère chargé de l'Industrie. Le promoteur contrevenant sera puni conformément à l'article 64 de la loi n° 15/ 94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Article 56

En application des dispositions de l'article 61 de la loi n°15/94/ADP du 05 mai 1994, portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aurait produit une huile alimentaire non conforme aux prescriptions en vigueur.

Article 57

Est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de un (01) million à dix (10) millions ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé à l'installation, à l'ouverture, à la mise en exploitation ou à l'exploitation des établissements de première et deuxième classe en violation des dispositions des articles 37 et 38 du Code de l'environnement.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 58

Les promoteurs disposant d'une autorisation d'implantation d'unité de production d'huile, antérieure à la date de signature du présent arrêté, ont jusqu'au 30 juin 2012 pour se conformer aux dispositions du présent arrêté, en vue de l'obtention de la décision d'autorisation de production, visée à l'article 40 ci-dessus.

Article 59

Les promoteurs disposant d'une autorisation d'implantation d'unité de production d'aliments de bétail à base de graines de coton, antérieure à la date de signature du présent arrêté ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire des investissements complémentaires en vue de l'installation d'une chaîne complète de production d'huile alimentaire visée à l'article 11 ci-dessus et de l'obtention de la décision d'autorisation de production, visée à l'article 40 ci-dessus.

Pendant la période transitoire, les promoteurs visés à l'article 59, alinéa 1^{er} ci-dessus s'obligent à contractualiser avec des unités disposant d'une raffinerie, pour le raffinage de l'huile brute en vue de son inspection et de sa mise à la consommation.

Article 60

A l'expiration du délai prévu aux articles 58 et 59, il sera procédé à la fermeture des unités qui ne se seront pas conformées aux dispositions du présent arrêté.

Article 61

A compter de la date de signature du présent arrêté, des inspections seront effectuées sur les unités de production d'huiles alimentaires et d'aliments de bétail. Il sera procédé à la fermeture de celles dans lesquelles les conditions de production (hygiène, salubrité, etc.) ne sont pas de nature à préserver la qualité des produits.

Article 62

Les unités visées aux articles 60 et 61 ci-dessus resteront fermées jusqu'à la réalisation des investissements de production d'huiles alimentaires respectant les dispositions ci-dessus, relatives aux équipements, aménagements et infrastructures.

Article 63

Le constat de réalisation physique des unités ayant réalisé les investissements complémentaires de production d'huiles alimentaires se fait conformément aux dispositions des articles 37 à 43 du présent arrêté.

Article 64

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 65

Article 65

L'Inspecteur Général des Affaires Économiques, le Directeur Général de la Qualité et de la Métrologie, le Directeur Général de l'Industrie, le Directeur Général de la Promotion de l'Entreprise, le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique, le Directeur Général de l'Amélioration du Cadre de Vie, le Directeur Général de la Sécurité et Santé au Travail, le Directeur Général des Douanes, le Directeur Général du Bureau National des Évaluations Environnementales et de la Gestion des Déchets Spéciaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 09 décembre 2011

Le Ministre de l'Economie
et des Finances



Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Officier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat



Patience Arthur KAFANDO
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de la Santé



Adama TRAORE
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Environnement
et du Développement Durable



Jean KOU LI DIATI
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et de la Sécurité Sociale



Soungalo Apollinaire OUATTARA
Officier de l'Ordre National

Ampliation :
- Diffusion générale

FARINES DE BLÉ TENDRES ENRICHIES

MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'HYDRAULIQUE

Visa CF No 05970
27/03/2012

0232
ARRETE INTERMINISTERIEL N°2012- /MICA/MS
/MEF/MAH portant enrichissement obligatoire des
huiles végétales raffinées en vitamine A et de la
farine de blé tendre en fer et en acide folique.



Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Le Ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique

- VU la Constitution du 02 juin 1991;
- VU le Décret n° 2011-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
- VU le Décret n° 2012-122/PRES/PM du 23 Février 2012 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
- VU le Décret n°2012- 588/PRES/PM du 12 juillet 2012, portant Attribution des membres du gouvernement ;
- VU la Loi n° 011-2007/AN du 24 mai 2007 portant institution d'un système national de normalisation, de certification, d'accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso ;
- VU la Loi n°23/ADP du 19 Mai 1994 portant code de la santé publique
- VU le Décret n° 2011-479/PRES/PM/MICA du 22 juillet 2011 portant organisation du Ministère de l'Industrie, du Commerce, et de l'Artisanat ;

- VU le Décret N° 2011-156/PRES/PM/MS du 24 Mars 2011 portant organisation du Ministère de la Santé ;
 - VU le Décret N° 2008 - 770/PRES/PM/MAHRH du 02 décembre 2008 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique;
 - Vu le Décret N°2012- 546/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2012 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
 - VU l'Ordonnance n° 74-034/PRES/MCDIM du 22 mai 1974 portant création de l'Office National du Commerce Extérieur ;
 - VU le Décret n° 98-296/PRES/PM/MCIA/MEF du 15/07/1998 modifiant le statut de l'Office National du Commerce extérieur;
 - VU le Décret n° 2000-309/PRES/PM/MCIA du 10 juillet 2000 portant Statuts de l'Office National du Commerce Extérieur (ONAC) ;
 - VU l'arrêté conjoint n°2002-128/MS/MCPEA/MEF M. Agri./MATD du 26 avril 2002 portant création, attribution du comité de pilotage des programmes et projets d'enrichissement d'aliments en micronutriments ;
 - VU l'arrêté n°2010-102/MCPEA/SG/ONAC du 1er juillet 2010 portant homologation de normes burkinabè.
 - VU que les troubles dus à la carence en vitamine A et en fer constituent un problème de santé publique au Burkina Faso ;
 - VU la nécessité de lutter contre les troubles dus à la carence en vitamine A et en fer et de promouvoir la santé de la population ;
 - VU la recommandation faite sur l'enrichissement obligatoire des huiles en vitamine A et de la farine de blé en fer et acide folique à l'atelier régional tenu du 18 au 20 juin à Abidjan ;
 - VU la Résolution de la 7^{ème} Assemblée ordinaire des Ministres de la santé de la CEDEAO du 27 et 28 juillet 2006 à Abuja au Nigéria portant sur la fortification des aliments ;
- Sur proposition du Ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat :

ARRÊTENT

Article 1 : L'enrichissement des huiles comestibles raffinées en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer/acide folique visés par le présent arrêté est rendu obligatoire sur le territoire national conformément aux normes nationales dont la liste figure dans les tableaux ci-dessous :

1. Produits oléagineux

N° d'ordre	Désignation	Référence
1	Huile comestible de palme raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-187 : 2010
2	Huile comestible de coton raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-188 : 2010
3	Huile comestible d'arachide raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-189 : 2010
4	Huile comestible de soja raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-190 : 2010
5	Huile comestible de palmiste raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-191 : 2010
6	Huile comestible de coco raffinée enrichie en vitamine A spécifications	NBF 01-192 : 2010
7	Huile comestible de tournesol raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-193 : 2010
8	Huile comestible de colza raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-194 : 2010
9	Huile comestible de maïs raffinée enrichie en vitamine A – Spécifications	NBF 01-195 : 2010

2. Céréales

N° d'ordre	Désignation	Référence
1	Farine de blé tendre enrichie en fer et acide folique - Spécifications	NBF 01-196 : 2010

Article 2 : Le contrôle de la qualité des produits alimentaires ci-dessus cités sont assurés, tout au long de la chaîne de distribution par des agents des services publics habilités et /ou par des auxiliaires mandatés à cet effet.

Article 3 : La non observation des dispositions de l'article 1 du présent arrêté constitue des infractions passibles de sanctions administratives et pénales.

Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales ou autres prévues par les textes en vigueur, en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, le Ministre en charge du Commerce peut, après une mise en demeure, prendre les mesures administratives suivantes :

- ordonner la publication des faits constatés ;
- décider de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement fautif qui a mis en vente le produit incriminé ;
- proposer à l'auteur des infractions constatées le bénéfice d'une transaction administrative ;
- toutefois, tout produit qui ne répond pas aux dispositions de l'article 1 sera automatiquement saisi par le service de contrôle.

Article 5 : Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas l'une ou l'autre des conditions édictées par le présent arrêté disposent de six (06) mois à compter de sa date de publication, pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Article 6 : Le présent arrêté interministériel abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 7: les Secrétaires Généraux du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique, du Ministère de l'Economie et des Finances, du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté interministériel, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 30 octobre 2012

Le Ministre de l'Industrie
du Commerce et de l'Artisanat


Patience Arthur KAFANDO
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de la Santé


Pr. Adama TRAORE
Chevalier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Economie et
des Finances


Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Officier de l'Ordre National

Le Ministre de l'Agriculture
et de l'Hydraulique


Laurent SEDOGO
Grand Officier de l'Ordre National

Ampliations :

- PF
- PM
- Cah/MS
- Cab/MICA
- Cab/MEF
- Cab/M. Agri.
- Intéressés
- Archives/Chrono
- J.O.

TITRES DES POLITIQUES, GUIDES ET MANUELS UTILES

Titres des politiques, guides et manuels utiles

- Politique Nationale Multisectorielle de Nutrition (PNMN) 2020-2029 ;
- Plan stratégique Multisectoriel de la Nutrition (PSMN) 2020-2024 ;
- Plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments 2015-2020 ;
- Document d'orientation stratégique pour la surveillance réglementaire des programmes d'enrichissement des aliments à grande consommation au Burkina ;
- Policy brief for health Ministry ;
- Programme de fortification des aliments de grande consommation au Burkina,
- Plan de suivi évaluation 2023-2027 ;
- GUIDE UEMOA-0004 2016, Guide pratique de production de sel iodé dans la zone UEMOA ;
- Déclaration commune de plaidoyer pour l'harmonisation de la réglementation et des normes relatives à l'enrichissement des aliments dans l'espace CEDEAO ;
- Résolution pour la fortification obligatoire des aliments dans les pays de la CEDEAO
- Communiqué de presse n°180/11-2022/SE/EG/AIFO-UEMOA-CEDEAO du 8 novembre 2022 sur l'utilisation du logotype « enrichi ».

Ont participé à l'élaboration du recueil :

Pour la commission thématique nutrition du RESONUT

- Ibrahim BAYILI, *Club des journalistes* ;
- Karim KOUDOUGOU, *Hellen Keller International (HKI)* ;
- Théophile WANGRE, *Action contre la Faim (ACF)* ;

Pour la coordination du RESONUT

- Dieudonné LANKOANDE, *RESONUT*
- Junior Youmali KOANARI, *RESONUT*
- Yacouba GNISSIEN, *RESONUT*

Pour le PAH/GIZ

- Marcellin OUEDRAOGO, *PAH/GIZ* ;
- Roméo OUILI, *PAH/GIZ*.

Pour l'Alliance Nationale de la Fortification

- Alima BAMBARA, *DNC/ABNORM* ;
- Eugénie KABORE /ZONGO, *DGDI* ;
- Jacqueline DINDANE/BATIONO, *Direction de la Nutrition (DN)* ;
- Kassoum OUEDRAOGO, *DGD* ;
- Ouambili SAMA, *ANSSEAT* ;
- Yerobessor DABIRE, *CRSBAN/UJKZ* ;

Pour les organisations partenaires

- Ange Koffi KOBLAN, *CRS* ;
- Emille Olo KAMBOU, *RAPNUT* ;
- Koumyamba F NIADA, *Gret* ;
- Massiéké Patrick SOULAMA, *CRS*.



Les Presses Africaines
Tél. : 25 30 71 75
Email : presaf2003@yahoo.fr